

APROBAT
de Consiliul Bursei Internaționale a Moldovei

proces-verbal 18 din 21 august 2026

**REGULILE
BURSEI INTERNAȚIONALE A MOLDOVEI**

Piața Reglementată

CUPRINS

PREAMBUL		9
TITLUL I.	DISPOZIȚII GENERALE	9
Capitolul I.	Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare	9
Capitolul II.	Noțiuni principale	11
Capitolul III.	Cadrul instituțional al BIM	23
Secțiunea 1.	Organele BIM	23
Secțiunea 2.	Departamentele de specialitate ale BIM	24
Secțiunea 3.	Arbitrajul	24
TITLUL II.	PARTICIPANȚII BIM	25
Capitolul IV	Dispoziții comune privind Participanții	25
Capitolul V	Procedura de admitere ca Participant și acordare a accesului la sistemul BIM	25
Secțiunea 1	Societățile de investiții din Republica Moldova	26
Secțiunea 2	Accesul Participanților de la sediile secundare (sucursale)	28
Secțiunea 3	Firme de investiții din state membre ale Uniunii Europene și sucursalele acestora	28
Secțiunea 4	Sucursalele intermediarilor din state membre ale Uniunii Europene	30
Secțiunea 5	Societăți de investiții din state terțe	31
Capitolul VI	Încetarea calității de Participant și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare al BIM	31
Secțiunea 1.	Prevederi generale	31
Secțiunea 2	Încetarea calității de Participant și retragerea accesului de la sistemul de tranzacționare, la cerere	32
Secțiunea 3	Încetarea calității de Participant ca urmare a sancționării de către CNPF sau BIM	33
Secțiunea 4	Încetarea, de drept, a calității de Participant, ca urmare a încetării existenței societății comerciale	33
Capitolul VII	Obligațiile Participanților	34
Secțiunea 1.	Obligații privind agenții de bursă	34
Secțiunea 2	Obligații privind activitatea Participanților	36
Secțiunea 3	Obligații privind notificările către BIM	37
Secțiunea 4	Obligații privind tarifele și comisioanele plătite de Participanți	40
Capitolul VIII.	Formatorii de piață și furnizorii de lichiditate	41
Secțiunea 1.	Dispoziții generale	41
Secțiunea 2.	Dobândirea calității	41
Secțiunea 3.	Condiții de funcționare	42
Secțiunea 4.	Suspendarea, încetarea și retragerea calității	43
Capitolul IX	Participanții la piața valorilor mobiliare de stat	43
Capitolul X	Sanționarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârșite de Participanți și de agenții de bursă	44
Secțiunea 1	Considerații generale	44
Secțiunea 2	Faptele ilicite la regimul juridic bursier	44
Secțiunea 3	Sanțiunile Bursei	46
Subsecțiunea 3.1.	Dispoziții generale	46

Subsecțiunea 3.2.	Sancțiuni disciplinare	47
Subsecțiunea 3.3	Sancțiuni patrimoniale	48
Secțiunea 4	Procedura de sesizare, constatare și investigare a faptelor ilicite la regimul juridic bursier. Individualizarea și aplicarea sancțiunilor bursiere. Contestarea deciziei de sancționare	49
Subsecțiunea 4.1	Sesizarea și constatarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier	49
Subsecțiunea 4.2	Procedura de investigare a faptelor ilicite la regimul juridic bursier	50
Subsecțiunea 4.3	Prescripția aplicării sancțiunilor bursiere	52
Subsecțiunea 4.4	Sesizarea organelor competente	52
Subsecțiunea 4.5	Individualizarea sancțiunii	53
Subsecțiunea 4.6	Aplicarea sancțiunilor	53
Subsecțiunea 4.7	Contestarea deciziei de sancționare	54
Secțiunea 5	Executarea sancțiunilor	55
Subsecțiunea 5.1	Regimul executării sancțiunilor	55
Subsecțiunea 5.2	Prescripția executării sancțiunilor	56
Subsecțiunea 5.3	Informarea CNPF	56
Subsecțiunea 5.4	Publicarea deciziilor de sancționare	56
Secțiunea 6	Măsuri preventive	56
TITLUL III	EMITENȚII ȘI INSTRUMENTELE FINANCIARE	58
Capitolul XI	Dispoziții generale	58
Capitolul XII	Admiterea la tranzacționare	59
Secțiunea 1	Admiterea în Sectorul Titluri de Capital	59
Subsecțiunea 1.1	Cerințe pentru admiterea în Categoria acțiuni	59
Subsecțiunea 1.2	Documente necesare admiterii în Categoria acțiuni	60
Secțiunea 2	Admiterea în Sectorul Titluri de Creanță	61
Subsecțiunea 2.1	Cerințe pentru admiterea în Categoria obligațiuni corporative	61
Subsecțiunea 2.2	Documente necesare admiterii în Categoria obligațiuni corporative	62
Subsecțiunea 2.3	Cerințe pentru admiterea în Categoria obligațiuni municipale	63
Subsecțiunea 2.4	Documente necesare admiterii în Categoria obligațiuni municipale	63
Subsecțiunea 2.5	Cerințe pentru admiterea în Categoria valori mobiliare de stat	63
Subsecțiunea 2.6	Documente necesare admiterii în Categoria valori mobiliare de stat	64
Secțiunea 3.	Admiterea în Sectorul Titlurilor de participare la organisme de plasament colectiv	64
Secțiunea 4	Proceduri privind admiterea la tranzacționare	65
Subsecțiunea 4.1	Proceduri privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare de stat	65
Subsecțiunea 4.2	Proceduri privind admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare	65
Secțiunea 5	Admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare străine	66
Secțiunea 6.	Admiterea provizorie la tranzacționare	68
Capitolul XIII	Menținerea Instrumentelor Financiare pe piața reglementată BIM	70
Secțiunea 1	Menținerea în sectorul Titluri de Capital	70
Subsecțiunea 1.1	Menținerea în Categoria acțiuni	70

Secțiunea 2	Menținerea în Sectorul Titluri de Creanță	70
Subsecțiunea 2.1	Menținerea în Categoria obligațiuni corporative	70
Subsecțiunea 2.2	Menținerea în Categoria obligațiuni municipale	71
Subsecțiunea 2.3	Menținerea în Categoria valori mobiliare de stat	71
Secțiunea 3	Proceduri privind menținerea	71
Capitolul XIV.	Retragerea Instrumentelor Financiare și suspendarea tranzacționării	72
Secțiunea 1	Prevederi generale privind retragerea instrumentelor financiare	72
Secțiunea 2	Prevederi specifice privind retragerea instrumentelor financiare	73
Secțiunea 3	Proceduri privind retragerea de la tranzacționare	74
Secțiunea 4	Suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare	74
Capitolul XV.	Dezvăluirea informațiilor	75
Secțiunea 1	Obligațiile cu caracter general ale Emitenților	75
Secțiunea 2	Dezvăluirea periodică a informațiilor	78
Secțiunea 3	Dezvăluirea continuă a informațiilor	79
Secțiunea 4	Transmiterea informațiilor către BIM și diseminarea acestora	81
Capitolul XVI	Tarife	81
TITLUL IV	TRANZACȚIONAREA ȘI MONITORIZAREA	84
Capitolul XVII	Dispoziții Generale	84
Capitolul XVIII	Ședința de tranzacționare. Suspendarea ședinței de tranzacționare	84
Capitolul XIX	Sistemul de tranzacționare al BIM	87
Secțiunea 1	Condiții de acces în sistemul de tranzacționare al BIM	87
Secțiunea 2	Modul de utilizare a sistemului de tranzacționare al BIM	89
Secțiunea 3	Asistența acordată de BIM agenților de bursă în cazul unor defecțiuni tehnice	91
Secțiunea 4	Răspunderea BIM referitoare la activitatea de tranzacționare	91
Secțiunea 5	Componentele sistemului de tranzacționare al BIM și stările acestora	92
Secțiunea 6	Operațiuni de administrare a Entităților-simbol	98
Subsecțiunea 6.1	Operațiuni speciale în prima zi de tranzacționare a unui simbol	98
Subsecțiunea 6.2	Suspendarea și reintroducerea variației de preț	98
Subsecțiunea 6.3	Parametri de monitorizare a activității de tranzacționare	99
Capitolul XX	Ordinele de bursă	99
Secțiunea 1	Conținutul minim și condițiile de preluare și executare a ordinelor de bursă	99
Secțiunea 2	Termenul de valabilitate a ordinelor de bursă	100
Secțiunea 3	Operațiuni de gestionare a ordinelor de bursă	102
Subsecțiunea 3.1	Introducerea ordinelor de bursă	102
Subsecțiunea 3.2	Modificarea și retragerea ordinelor de bursă	103
Secțiunea 4	Priorități de afișare și de executare a ordinelor de bursă	103
Secțiunea 5	Metode de tranzacționare și stări ale unei piețe de ordine	104
Subsecțiunea 5.1	În starea Pre-deschidere	104
Subsecțiunea 5.2	În Starea Deschidere	104

Subsecțiunea 5.3	În Starea Deschisă	106
Subsecțiunea 5.4	În Starea Pre-închisă	107
Subsecțiunea 5.5	În Starea Închidere	107
Subsecțiunea 5.6	În Starea Tranzacționare la închidere	107
Subsecțiunea 5.7	În Starea Închisă	108
Secțiunea 6	Tipuri de ordine	108
Subsecțiunea 6.1	Aspecte generale	108
Subsecțiunea 6.2	Ordinul Limită	109
Subsecțiunea 6.3	Ordinul la piață (Market)	109
Subsecțiunea 6.4	Ordinul fără preț	111
Subsecțiunea 6.5	Ordinul Cross	112
Secțiunea 7	Contul de tranzacționare	113
Secțiunea 8	Contul Global	114
Secțiunea 9.	Cotațiile informative	114
Secțiunea 10	Mecanisme aplicabile pentru un instrument financiar privind limita de variație a prețului	114
Secțiunea 11	Mecanismul de întrerupere a volatilității („volatility interruption”)	118
Secțiunea 12	Pașii de preț și protecția de preț	120
Capitolul XXI	Tranzacțiile bursiere	121
Secțiunea 1	Aspecte generale	121
Secțiunea 2	Tranzacțiile cross	121
Secțiunea 3.	Piața Deal și Tranzacțiile deal	122
Subsecțiunea 3.1.	Dispoziții generale	122
Subsecțiunea 3.2.	Ordinul deal	123
Subsecțiunea 3.3.	Încheierea tranzacțiilor deal	123
Capitolul XXII	Alte operațiuni efectuate în BIM	123
Secțiunea 1	Înregistrarea operațiunilor de soluționare a decontării, prin tranzacții de cumpărare/vânzare speciale (buy in/ sell out speciale)	124
Capitolul XXIII	Invalidarea / neconfirmarea tranzacțiilor efectuate în BIM	125
Capitolul XXIV	Tranzacționarea acțiunilor	127
Secțiunea 1	Piețe utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor	127
Secțiunea 2	Parametri generali de funcționare a piețelor utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor	127
Secțiunea 3	Caracteristicile piețelor utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor	128
Subsecțiunea 3.1	Piața reglementată	128
Subsecțiunea 3.2	Piața Buy In	130
Subsecțiunea 3.3	Piața Sell Out	131
Subsecțiunea 3.4	Piața Deal	132
Capitolul XXV	Tranzacționarea obligațiunilor	132
Secțiunea 1	Elemente specifice obligațiunilor	132
Subsecțiunea 1.1	Noțiuni și cadru general	132

Subsecțiunea 1.2.	Data de referință și restricții de tranzacționare	133
Subsecțiunea 1.3.	Prețul de tranzacționare și dobânda acumulată	133
Subsecțiunea 1.4	Convenții și formule de calcul cu privire la obligațiuni, cu excepția obligațiunilor de stat	134
Subsecțiunea 1.5	Valoarea tranzacției cu obligațiuni	135
Secțiunea 2	Cadrul de tranzacționare a obligațiunilor	135
Subsecțiunea 2.1	Piețe utilizate pentru tranzacționarea obligațiunilor	135
Subsecțiunea 2.2	Parametri generali de funcționare a piețelor destinate tranzacționării obligațiunilor	136
Subsecțiunea 2.3	Caracteristicile piețelor aferente tranzacționării obligațiunilor	136
Subsecțiunea 2.4	Elemente de definire la nivel de simbol de tip obligațiune	138
Capitolul XXVI	Tranzacționarea valorilor mobiliare de stat	138
Secțiunea 1	Elemente specifice valorilor mobiliare de stat	138
Subsecțiunea 1.1.	Cadrul juridic și instrumentele admise	138
Subsecțiunea 1.2.	Prețul de tranzacționare și dobânda acumulată	139
Secțiunea 2	Cadrul de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat	139
Subsecțiunea 2.1	Piețe utilizate pentru tranzacționarea valorilor mobiliare de stat	139
Capitolul XXVII	Derularea ofertelor publice și a altor operațiuni	141
Secțiunea 1	Aspecte generale	141
Secțiunea 2	Procedura privind derularea prin intermediul BIM a vânzării de valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin	144
Secțiunea 3	Procedura privind derularea ofertelor publice de vânzare/cumpărare prin intermediul sistemului BIM	147
Capitolul XXVIII	Monitorizarea Pieței Reglementate	152
Secțiunea 1	Prevederi generale	152
Secțiunea 2	Abuzul de piață	153
Secțiunea 3	Principii privind executarea ordinelor clienților	154
TITLUL V	ADMINISTRAREA ȘI DISEMINAREA DE CĂTRE BIM A INFORMAȚIILOR PUBLICE	157
Capitolul XXIX	Dispoziții Generale	157
Capitolul XXX	Tipuri de informații diseminate public de BIM privind BIM, emitenții și instrumentele financiare	157
Capitolul XXXI	Mijloace de comunicare a informațiilor către public	158
Capitolul XXXII.	Regimul tarifar al informațiilor	158
Capitolul XXXIII.	Sanctiuni	159
TITLUL VI	RELAȚIA BIM CU SOCIETĂȚI CARE ADMINISTREAZĂ UN SISTEM DE DECONTARE ȘI REGISTRU	160
TITLUL VII	DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE	161
ANEXA NR. 1		162
ANEXA NR. 2		168
ANEXA NR. 3		171
ANEXA NR. 4		172

ANEXA NR. 5	174
ANEXA NR. 6	176
ANEXA NR. 7	179
ANEXA NR. 8	184

PREAMBUL

ÎN SCOPUL asigurării unei piețe reglementate transparente, ordonate și echitabile pentru tranzacționarea instrumentelor financiare, al protecției investitorilor și al dezvoltării pieței de capital a Republicii Moldova,

PORNIND DE LA rolul Bursei Internaționale a Moldovei de operator al pieței reglementate și de la angajamentul acesteia de a deveni infrastructura financiară de referință a Republicii Moldova și o platformă de integrare cu piețele de capital europene,

CĂLĂUZINDU-SE după misiunea de a facilita accesul societăților, autorităților publice locale (APL) și statului la finanțare prin piața de capital, de a oferi investitorilor un cadru transparent, eficient și sigur de tranzacționare și de a contribui la integrarea europeană și la dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova,

ÎNTEMEINDU-ȘI activitatea pe valorile de încredere, transparență, responsabilitate și accesibilitate,

ÎN VEDEREA stabilirii regimului de admitere și menținere a participanților și a instrumentelor financiare, a regulilor de tranzacționare, de monitorizare a pieței și de răspundere pentru încălcarea acestora,

Consiliul Bursei Internaționale a Moldovei, în temeiul Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, al reglementărilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare și al Statutului BIM, adoptă prezentele Reguli.

TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul I. Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare

1. Bursa Internațională a Moldovei (în continuare „BIM”) administrează piața reglementată a instrumentelor financiare de tip valori mobiliare și/sau asimilate acestora. Prezentele Reguli reglementează această piață reglementată.
2. Prezentele Reguli stabilesc regimul operațiunilor de piață cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, tranzacționate pe piața reglementată administrată de BIM, în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cu reglementările emise de Comisia Națională a Pieței Financiare (în continuare „CNPF”).
3. Prezentele Reguli se completează de drept cu dispozițiile legale, inclusiv ale Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, ale reglementărilor CNPF aplicabile, cu documentele specifice sistemului BIM (precum Manualul de utilizare a sistemului BIM, alte materiale care constituie documente ale sistemului de tranzacționare al BIM), precum și cu Precizările tehnice.

4. Prezentele Reguli au caracter normativ general obligatoriu și sunt aplicabile, fără limitare:
 - 4.1 Participanților la sistemul de tranzacționare al BIM;
 - 4.2 oricăror sucursale sau agenții ale unui Participant;
 - 4.3 oricărui angajat al unui Participant, indiferent de natura juridică a raportului existent între angajat și Participant;
 - 4.4 Emitenților;
 - 4.5 Depozitarului Central Unic;
 - 4.6 oricărei entități reglementate, în sensul Legii 171/2012 privind piața de capital;
 - 4.7 BIM.
5. Participanții la sistemul de tranzacționare al BIM derulează operațiuni de piață cu instrumente financiare în cadrul pieței reglementate administrată de BIM, în mod corespunzător cu prevederile din cadrul prezentelor Reguli.
6. Nu pot fi pretinse daune interese sau despăgubiri împotriva BIM dacă BIM acționează în concordanță cu prevederile legale, inclusiv ale Legii nr. 171/2012, prezentelor Reguli sau ale celorlalte reglementări proprii, emise potrivit legii.
7. Prezentele Reguli se modifică și se completează de către Consiliul BIM, potrivit competențelor în materie stabilite prin Statutul BIM și lege.
8. Prezentele Reguli sunt puse la dispoziția participanților și a altor persoane interesate pe pagina web a BIM.

Capitolul II. Noțiuni principale

9. În sensul prezentelor Reguli, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

- 9.1 **Acțiuni distribuite public:** diferența dintre numărul total de acțiuni emise și aflate în circulație ale unui Emitent și numărul de acțiuni deținute fie de o autoritate publică centrală sau locală, fie de un subiect de drept persoană fizică sau juridică care a dobândit acțiunile deținute de autoritățile publice centrale sau locale, al cărui drept de tranzacționare este restricționat prin efectul legii sau al unor obligații contractuale, precum și acțiunile de tezaur ale respectivului Emitent.
- 9.2 **AGA:** denumirea prescurtată a Adunării Generale a Acționarilor, organ de conducere reglementat de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Poate fi ordinară, caz în care se va prescurta AGAO, sau extraordinară, caz în care se va prescurta AGAE.
- 9.3 **Agent de bursă** angajat al unui Participant, autorizat de BIM în condițiile prezentelor Reguli, pentru a-și desfășura activitatea pe piețele reglementate și/sau sistemele multilaterale de tranzacționare (MTF) administrate de BIM, în numele Participantului respectiv.
- 9.4 **Aplicație specializată** program informatic proiectat cu scopul de a se conecta la sistemul BIM, în conformitate cu cerințele tehnice ale BIM și care este instalat în sistemele Participantilor și este administrat de aceștia.
- 9.5 **Arena Terminal:** aplicație specializată furnizată de BIM care se instalează în sistemele Participantilor, este administrată de Participanți și se conectează la Interfața Arena Proprietară din Sistemul BIM utilizând Trading System Protocol. Arena Terminal este destinată agentului de bursă pentru efectuarea de operațiuni de administrare a ordinelor și vizualizarea informațiilor de piață, prin intermediul unei interfețe grafice.
- 9.6 **Bloc de tranzacționare sau Lot standard:** numărul de instrumente financiare care formează o unitate standard de tranzacționare. Mărimea blocului de tranzacționare aplicabil fiecărei piețe este prezentată în Anexele nr. 6-7.
- 9.7 **BIM:** denumirea prescurtată a societății Bursa Internațională a Moldovei S.A., privită în calitate de operator de piață și de

sistem, în sensul Legii nr. 171/2012 și reglementărilor CNPF.

- 9.8 **Trading System Protocol:** protocol de comunicații electronice, proiectat pentru schimbul de informații în timp real între aplicațiile specializate operate de Participanții din sistemele Participanților la piață și sistemul BIM . Prin intermediul Trading System Protocol se transmit atât operațiuni de gestiune a ordinelor de bursă și confirmări de tranzacții, cât și date de piață.
- 9.9 **Calendar financiar:** calendarul de comunicare financiară al unui Emitent, pentru executarea obligațiilor de informare periodică, potrivit prezentelor Reguli și Legii nr. 171/2012.
- 9.10 **Client:** orice persoană fizică sau persoană juridică ce deschide un cont de tranzacționare la un Participant care prestează, în baza unui contract, servicii și activități de investiții principale și/sau servicii conexe.
- 9.11 **CNPF:** denumirea prescurtată a Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova.
- 9.12 **Departamentul listing și operațiuni** subdiviziune a BIM cu competențe consultative în materia admiterii și retragerii de la tranzacționare a instrumentelor financiare, care este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al BIM.
- 9.13 **Consiliul BIM:** denumirea prescurtată a Consiliului Bursei, organ reglementat de Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și Statutul BIM.
- 9.14 **Cont de tranzacționare:** cont deschis în sistemul BIM, utilizat de Participanți exclusiv în activitatea de tranzacționare (introducere și gestionare ordine de bursă, tranzacții). Regulile aplicabile Contului de tranzacționare utilizat în sistemul BIM sunt cuprinse în Titlul IV, Capitolul XX, Secțiunea 7.
- 9.15 **Cont global (segregare de tip omnibus):** cont de tranzacționare deschis de un Participant în sistemul BIM pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în numele clienților al căror mandatar este Participantul.
- 9.16 **Cont propriu:** cont de tranzacționare deschis în nume propriu de un Participant pentru tranzacționarea pe contul propriu al acestuia.

9.17	Cotație informativă:	intenția, nu și obligația, de a cumpăra sau a vinde un număr de instrumente financiare la un anumit preț.
9.18	Cupon:	suma de bani corespunzătoare dobânzii calculate pentru perioada de cupon la obligațiunile corporative, municipale sau de stat, datorată periodic de către Emitent deținătorilor acestora pe durata termenului de circulație a obligațiunilor, la plata căreia Emitentul s-a angajat prin prospectul de emisiune sau, în cazul obligațiunilor de stat, prin condițiile de emisiune stabilite conform legislației.
9.19	Cupon curent:	cupon a cărui perioadă cupon nu s-a încheiat la data decontării tranzacției și a cărui obligație de plată devine exigibilă la cea mai apropiată dată a cuponului stabilită în documentul sau prospectul de emisiune.
9.20	Cupon precedent:	cuponul cel mai recent plătit, prin raportare la data decontării tranzacției.
9.21	Data cupon:	ziua calendaristică la care devine exigibilă obligația Emitentului de a efectua plata unui cupon și/sau a unei cote-părți din principal , către proprietarii de obligațiuni, la data de referință stabilită pentru cuponul respectiv.
9.22	Data de emisiune a obligațiunii:	data la care obligațiunea este înscrisă în contul de valori mobiliare deschis în sistemul Depozitarului Central Unic și începe să acumuleze dobânda corespunzătoare primului cupon.
9.23	Data de referință (pentru obligațiuni):	data care servește la identificarea proprietarilor de obligațiuni care au dreptul de a primi cuponul curent și/sau o cotă-parte din principal sau valoarea integrală sau rămasă a principalului, în conformitate cu documentul de emisiune, sau alte drepturi stabilite de lege. Se stabilesc date de referință pentru fiecare perioadă cupon în parte.
9.24	Data ex:	data de tranzacționare în cadrul BIM, data de la care cumpărătorii unei acțiuni nu mai beneficiază de drepturile asociate acestora și asupra cărora nu se mai răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
9.25	Data ex-cupon (pentru obligațiuni)	data de decontare a tranzacțiilor încheiate prin sistemul BIM, data de la care cumpărătorii unei obligațiuni nu mai beneficiază de plata cuponului curent și/sau a unei cote-părți din principal. Data ex-cupon este ziua lucrătoare imediat

		următoare datei de referință și marchează începutul perioadei ex-cupon. Se stabilesc date ex-cupon pentru fiecare perioadă cupon, cu excepția perioadei ultimului cupon.
9.26	Data scadenței (pentru obligațiuni):	reprezintă ultima dată cupon a unei obligațiuni. La această dată devine exigibilă plata ultimului cupon și/sau valoarea integrală sau rămasă a principalului.
9.27	Depozitar Central Unic:	Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.
9.28	Dispersia acțiunilor distribuite public:	procentul reprezentând distribuția acțiunilor distribuite public, care se calculează ca raport între numărul de acțiuni distribuite public și numărul total de acțiuni emise și aflate în circulație ale unui Emitent.
9.29	Dobânda acumulată:	cotă-parte din valoarea cuponului curent corespunzătoare zilelor scurse din perioada cuponului curent, începând cu data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data decontării tranzacției, exclusiv. Dobânda acumulată este exprimată ca procent din valoarea curentă a principalului obligațiunii. Pentru obligațiuni, dobânda acumulată poate fi pozitivă sau negativă.
9.30	Dobânda acumulată negativă:	dobânda acumulată corespunzătoare numărului de zile rămase din cuponul curent, începând cu data decontării tranzacției, inclusiv, până la data cuponului, exclusiv.
9.31	Dobânda acumulată pozitivă:	dobânda acumulată corespunzătoare numărului de zile care s-au scurs de la data emisiunii, în cazul perioadei primului cupon, sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data de decontare a tranzacției, exclusiv.
9.32	Emitent:	entitate cu personalitate juridică, care a emis sau intenționează să emită instrumente financiare de tipul celor care definesc sectoarele și secțiunile pieței reglementate administrate de BIM.

9.33	Free-float:	reprezintă numărul de acțiuni emise de o societate și care sunt în circulație, care sunt disponibile la tranzacționare. Free-float-ul exprimat în valoare absolută este estimat ca fiind numărul total de acțiuni emise de o societate, din care se elimină următoarele: a) acțiunile proprii achiziționate de către societate (acțiunile de tezaur/treasury stock); b) acțiunile deținute de către stat și alte agenții guvernamentale, investitori strategici, acționari majoritari; c) deținerile de cel puțin 30% ale societăților de asigurări, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv; d) deținerile de cel puțin 5% ale altor categorii de investitori. Nivelul de free-float este raportul procentual dintre numărul de acțiuni inclus în free-float-ul exprimat în valoare absolută și numărul total de acțiuni emise și înregistrate în registrul acționarilor.
9.34	Formator de piață (market maker):	Participant care este disponibil în mod continuu, pe durata ședinței de tranzacționare, pentru a tranzacționa pe cont propriu, prin introducerea și menținerea de cotații ferme de cumpărare și de vânzare pentru unul sau mai multe instrumente financiare tranzacționate în cadrul BIM, angajând propriul capital, la prețuri stabilite de acesta, în condițiile prezentelor Reguli.
9.35	FIX Protocol:	este un protocol standard de comunicații electronice destinat schimbului de mesaje în timp real pentru tranzacții cu instrumente financiare în piețe de capital.
9.36	Furnizor de lichiditate:	Participant care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru instrumente financiare de natura produselor structurate sau a titlurilor de participare la organisme de plasament colectiv tranzacționabile, prin introducerea și menținerea de cotații ferme de cumpărare și de vânzare, pe cont propriu sau pe contul indicat de emitent, în condițiile stabilite de prezentele Reguli, prin parametrii specifici

		aprobați de BIM și, după caz, prin contractul încheiat cu emitentul.
9.37	Instrumente financiare:	termen având înțelesul definit în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 171/2012.
9.38	Interfețe de acces:	programe informatice care fac parte din sistemul BIM, la care se conectează aplicații specializate prin Trading System Protocol, în vederea administrării ordinelor în sistemul BIM și obținerii confirmării tranzacțiilor. Interfețele de acces la sistemul BIM sunt următoarele: Interfața Arena Proprietară.
9.39	Interfața Arena Proprietară:	este o interfață de acces la sistemul BIM care permite conectarea unei aplicații specializate furnizate de BIM la sistemul BIM, utilizând Trading System Protocol. Interfața Arena
9.40	Lista de monitorizare sau Lista Emitenților care nu respectă temporar cerințele de menținere la tranzacționare:	listă întocmită de BIM, potrivit Titlului III.
9.41	Mecanism „order-driven” (bazat pe ordine)	mecanism de tranzacționare în care tranzacțiile se încheie prin corelarea automată, de către sistemul BIM, a ordinelor de bursă de cumpărare și de vânzare compatibile ca preț, pe baza priorității de preț și, la prețuri egale, a priorității de timp, conform prezentelor Reguli, fără intervenția unui formator de piață în stabilirea prețului.
9.42	Monitorizare:	supravegherea în mod continuu a respectării prevederilor legale incidente tranzacționării instrumentelor financiare pe piețele reglementate, efectuată de salariații BIM, precum și de Comisia Națională a Pieței Financiare prin intermediul sistemului electronic de supraveghere și control în timp real, la care BIM este obligat să asigure conexiunea și accesul conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
9.43	Obligațiune cu cupon:	acea obligațiune cu dobândă prin care Emitentul se obligă să plătească proprietarului o sumă de bani, la anumite intervale de timp, precum și să restituie la scadență valoarea integrală sau rămasă a principalului.

9.44	Obligațiuni municipale:	titluri financiare de împrumut pe termen lung, emise de autoritățile administrației publice locale în formă de înscrisuri în conturi, care atestă dreptul deținătorului de obligațiuni de a primi de la emitentul acestora valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă în mărimea și în termenele stabilite prin prospectul ofertei publice, a căror rambursare la scadență este garantată prin veniturile unităților administrativ-teritoriale, cu excepția transferurilor cu destinație specială.
9.45	Ordin:	instrucțiunea care exprimă oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unor instrumente financiare și care nu îndeplinește condițiile specifice menționate la cotații informative, cotații ferme sau ordine deal-uri.
9.46	Ordin de bursă:	instrucțiunea care exprimă oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unor instrumente financiare, la un preț determinat sau determinabil, introdusă în sistemul de tranzacționare în vederea executării.
9.47	Ordin (de) Deal	oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unui anumit număr de instrumente financiare, negociată bilateral și care este transmisă direct de către un agent de bursă, denumit inițiator, către un alt agent de bursă, denumit contraparte, fără a fi vizibilă și accesibilă celorlalți Participanți la sistemul de tranzacționare.
9.48	Organism de plasament colectiv (OPC):	entitate care atrage în mod colectiv resurse financiare de la investitori, în scopul investirii acestora potrivit unei politici de investiții definite, în interesul investitorilor, constituită sub formă de fond, pe bază de contract, fie sub formă de companie investițională, autorizată în condițiile legislației aplicabile organismelor de plasament colectiv.
9.49	Participant	Societățile de investiții care prestează servicii și activități de investiții înscrise în Registrul licențelor și autorizațiilor eliberate de CNPF, admise la tranzacționare pe piața reglementată, administrată de BIM, în condițiile Titlului II și înscrise în Registrul Participanților. În sensul prezentelor Reguli, termenul „Participant” are semnificația de membru al pieței reglementate în sensul Legii nr. 171/2012.
9.50	Participant inițiator:	Participant care asigură suportul necesar Emitenților pentru admiterea și promovarea la tranzacționare, în condițiile Titlului III.

9.51	Pas de preț:	valoarea variației minime de preț a unui simbol, stabilită pe intervale de preț, conform Anexei nr. 4. Mărimea pașilor de preț aplicabili fiecărui tip de instrument financiar este prezentată în Anexele nr. 4 și 6.
9.52	Perioada cum-cupon	interval de timp exprimat în zile, cuprins între data de emisiune sau data cuponului precedent, inclusiv, și data de referință a obligațiunilor, inclusiv.
9.53	Perioada cupon:	interval de timp exprimat în zile, cuprins între data de emisiune și data primului cupon sau intervalul de timp cuprins între data cuponului precedent și data cuponului curent.
9.54	Perioada ex-cupon:	reprezintă intervalul de timp, exprimat în zile, cuprins între data ex-cupon, inclusiv, și data cuponului curent, exclusiv.
9.55	Persoane care dețin funcții cheie:	membri ai personalului ale căror atribuții le conferă o influență semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale firmei de investiții sau ale operatorului de piață, care nu fac parte din organul de conducere, îndeplinind în cadrul entității respective, după caz, atribuțiile de: a) gestionare a riscurilor; b) conformitate; c) audit intern.
9.56	Piața bursieră sau Bursa	sistemul unitar compus din mai multe piețe, care sunt administrate în mod independent și între care pot exista relații de interdependență.
9.57	Piața de oferte și operațiuni speciale	piețe dedicate tranzacționării instrumentelor financiare care fac obiectul ofertelor publice desfășurate prin BIM sau al altor metode de vânzare prevăzute în legi speciale, precum cele din materia privatizării, în cadrul cărora prețul și condițiile de alocare sunt stabilite de ofertant.
9.58	Piața lichidă pentru un instrument financiar:	piața pe care există un nivel suficient de activitate de tranzacționare pentru instrumentul financiar respectiv, caracterizat prin frecvența tranzacțiilor, volumul adecvat al ordinelor și al tranzacțiilor și existența unor prețuri de piață formate în mod continuu, care permit executarea ordinelor fără impact semnificativ asupra prețului instrumentului financiar.
9.59	Piața principală:	piața desemnată de BIM drept piață de referință pentru fiecare simbol care se tranzacționează în cadrul BIM.

- | | | |
|------|--|--|
| 9.60 | Precizări tehnice: | documente emise de BIM cu privire la clarificarea sau interpretarea unor aspecte de natură tehnică cu privire la prezentele Reguli, precum și la sistemul BIM. |
| 9.61 | Preț de deschidere: | prețul la care se execută prima tranzacție pentru un simbol într-o anumită Piață în cursul unei ședințe de tranzacționare. |
| 9.62 | Preț de închidere: | prețul la care se execută ultima tranzacție pentru un simbol într-o anumită Piață în cursul unei ședințe de tranzacționare. |
| 9.63 | Preț de referință - al simbolului într-o ședință de tranzacționare: | <p>prețul față de care se calculează variația de preț a simbolului în cursul unei ședințe de tranzacționare, valabil în toate Piețele în care este tranzacționat un anumit simbol.</p> <p>(1) Prețul de referință pentru instrumentele financiare tranzacționate în piața reglementată poate fi unul dintre următoarele prețuri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prețul de închidere înregistrat pe piața reglementată a simbolului în ședința de tranzacționare precedentă. În cazul în care ultima tranzacție este o tranzacție cross, definită la pct. 642, se va preciza în mod expres faptul că prețul de referință este prețul rezultat dintr-o tranzacție cross. b) o valoare ajustată a prețului menționat la lit. a), calculată și diseminată public de BIM, în situația înregistrării unor evenimente corporative cu impact asupra prețului, și anume: <ul style="list-style-type: none"> (i) operațiuni de modificare a numărului instrumentelor financiare care nu implică și modificarea capitalului social (fracționare, consolidare); (ii) operațiuni de majorare/reducere a capitalului social prin modificarea numărului de instrumente financiare (de exemplu, plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare, inclusiv cele distribuite din contul capitalului propriu ori subscrise în baza dreptului de preferință, precum și anularea de acțiuni). <p>(2) Prin derogare de la subpunctul (1), prețul de referință pentru obligațiunile de stat poate fi stabilit, prin modificarea prevederilor prezentelor Reguli în temeiul</p> |

deciziei Organului executiv BIM, ulterior consultării cu Emitentul în vederea instituirii metodelor agreate.

- (3) Orice modificare cu privire la metodologia de determinare a prețului de referință se va comunica public, cu cel puțin 30 de zile anterior datei de intrare în vigoare a acesteia.

9.64	Preț mediu:	prețul care reprezintă media ponderată a prețurilor cu volumul tranzacțiilor încheiate într-o anumită Piață în cursul unei ședințe de tranzacționare, rotunjit la cel mai apropiat pas de preț.
9.65	Preț net al unei obligațiuni:	reprezintă prețul care nu include dobânda acumulată, menționat într-o cotație fermă sau informativă, deal sau ordin introdus în sistemul BIM. Este exprimat ca procent din valoarea principalului unei obligațiuni.
9.66	Prețul cel mai bun:	prețul ordinului de bursă cu prioritatea cea mai mare de execuție și anume prețul cel mai mare de cumpărare, respectiv prețul cel mai mic de vânzare al unui simbol într-o Piață.
9.67	Principal:	valoarea împrumutului corespunzător unei obligațiuni, exclusiv dobânda aferentă, pe care Emitentul se angajează să-l ramburseze la scadență. Principalul poate avea valoare unică atunci când există o singură rambursare, sau o valoare curentă, în cazul unor rambursări anticipate. Rata cuponului se aplică la valoarea curentă a principalului.
9.68	Prospect de admitere la tranzacționare:	prospectul întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital.
9.69	Program cadru de ofertă:	un plan care permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital.
9.70	Rata cupon:	rata anuală a dobânzii exprimată ca procent din valoarea curentă a principalului unei obligațiuni sau din valoarea nominală a unei valori mobiliare de stat cu dobândă. Este utilizată pentru determinarea valorii cuponului.
9.71	Registrul de stat al persoanelor juridice:	Registrul de stat al persoanelor juridice ținut de Agenția Servicii Publice din Republica Moldova.

9.72	Regulamentul CNPF 49/3:	Hotărârea nr. 49/3 din 26.08.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile și activitățile de investiții.
9.73	Regulamentul CNPF nr. 56/11/2014:	Hotărârea CNPF nr. 56/11 din 14.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea și autorizarea pe piața de capital.
9.74	Regulile BIM Piața Reglementată:	Regulile BIM care reglementează instrumentele financiare de tipul valorilor mobiliare și/sau asimilate acestora și reprezintă setul BIM de reguli aplicabile instrumentelor financiare respective, și anume: titluri de capital, titluri de creanță și alte instrumente financiare, altele decât cele derivate.
9.75	Piață:	componentă a BIM, în cadrul căreia pot fi tranzacționate unul sau mai multe simboluri și care funcționează în mod independent, după reguli specifice.
9.76	Seria emisiunii:	cod alfanumeric unic prin care se identifică o emisiune de obligațiuni a unui Emitent (cod ISIN) sau o emisiune de valori mobiliare de stat.
9.77	SFTP:	sistemul informatic intern al BIM de transmitere electronică de date.
9.78	Simbol:	instrument financiar care se tranzacționează în cadrul BIM.
9.79	Simbol-Piață:	asocierea unui Simbol cu o Piață în care acesta se tranzacționează în cadrul BIM, formându-se o unitate logică administrată independent.
9.80	Sistemul de tranzacționare al BIM pentru piața reglementată sau Sistemul electronic al BIM sau Sistemul BIM:	sistemul electronic prin care se asigură efectuarea ordonată și transparentă a tranzacțiilor cu instrumente financiare pe piața reglementată. Accesul la sistemul BIM se realizează prin intermediul unei interfețe de acces. Aplicațiile specializate sunt conectate la interfețele de acces ale BIM prin intermediul unei infrastructuri de rețea de date a BIM, și prin intermediul echipamentelor de rețea și de securitate date/acces care o deservește. Accesul Participanților de la distanță la infrastructura și sistemul BIM este asigurat prin servicii de date oferite de societăți de comunicații agreeate de BIM.
9.81	Sistemul de decontare și/sau registru:	sistemul administrat de Depozitarul Central Unic sau de o altă societate autorizată să administreze un asemenea sistem.

9.82	Societate de investiții:	persoană juridică licențiată de CNPF, a cărei activitate obișnuită sau profesională constă în prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții și/sau în desfășurarea uneia sau a mai multor activități de investiții față de terți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, inclusiv băncile comerciale care prestează servicii și activități de investiții în temeiul Legii nr. 202/2017 privind activitatea băncilor.
9.83	Stat de origine:	Republica Moldova, pentru societățile de investiții licențiate de CNPF, sau statul-membru al Uniunii Europene ori stat terț în care este autorizată și supravegheată o societate de investiții străină care activează pe piața reglementată; dacă, în conformitate cu legea națională aplicabilă, societatea nu are un sediu social, statul de origine este acela în care este situat sediul principal al acesteia.
9.84	Termenul de valabilitate a ordinelor de bursă:	este fie termenul maxim până la care un ordin de bursă poate fi valid în sistemul BIM, fie termenul sau condiția în baza căruia acesta se activează.
9.85	Tip de simbol:	un tip de instrument financiar, care are specifică o monedă de tranzacționare și o monedă de decontare.
9.86	Titluri de participare:	unitățile de fond sau acțiunile emise de un OPC, în funcție de modul de constituire al acestuia.
9.87	Tranzacție bursieră:	operațiunea de vânzare-cumpărare de instrumente financiare, rezultată din corelarea și executarea ordinelor de tranzacționare introduse în sistemul de tranzacționare al BIM.
9.88	Tranzacție Deal:	tranzacția încheiată între părți, prin agenți de bursă, care se realizează prin sistemul de tranzacționare al BIM de către agenții de bursă, în Piața Deal, prin ordine Deal.
9.89	Tranzacție cum-cupon:	tranzacție a cărei decontare are loc în perioada cum-cupon.
9.90	Tranzacție ex-cupon:	tranzacție a cărei decontare are loc în perioada ex-cupon.
9.91	Valori mobiliare:	termen având înțelesul definit în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
9.92	Variație maximă preț ordin:	variația procentuală maximă a prețului ordinelor de bursă față de prețul de referință al simbolului respectiv.

- 9.93 **Vânzarea specială la ordin:** o metodă de vânzare specifică pieței de capital care se realizează prin intermediul BIM, constând într-o ofertă fermă, formulată de orice persoană fizică sau juridică, inclusiv de către instituțiile publice implicate în procesul de privatizare și denumită ofertant, de vânzare a valorilor mobiliare pe care le deține, prin Sistemul BIM.
- 9.94 **Volum minim ordin:** cantitate minimă de instrumente financiare admisă la introducerea unui ordin de bursă în sistemul de tranzacționare al BIM.
10. Ceilalți termeni utilizați în Regulile BIM, care nu se regăsesc în pct. 9, au semnificația ce rezultă din Legea 171/2012 privind piața de capital, din reglementările CNPF și din alte acte normative.
11. Orice conversie între leul moldovenesc și alte valute, prevăzută de prezentele Reguli și de anexele acestora, se efectuează la cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Națională a Moldovei, valabil la momentul de referință indicat pentru fiecare situație. În lipsa unei mențiuni exprese privind momentul de referință, conversia se efectuează la cursul oficial valabil la data tranzacției sau, după caz, la data operațiunii relevante.

Capitolul III. Cadrul instituțional al BIM

Secțiunea 1. Organele BIM

12. BIM este organizată și funcționează ca societate pe acțiuni în conformitate cu Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Statutul și Regulamentele organelor de conducere/control ale BIM și prezentele Reguli.
13. Structura organelor de conducere ale BIM, competențele, modul de constituire și funcționare ale acestora sunt reglementate de Statutul BIM, de Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea BIM, de Regulamentul Consiliului BIM, precum și de alte acte interne aprobate în conformitate cu prevederile legale și statutare.
14. Organul suprem de conducere al BIM este Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), care își realizează competențele în conformitate cu Statutul BIM, legislația și actele normative în vigoare.
15. Consiliul BIM reprezintă organul de supraveghere BIM și exercită conducerea generală și controlul strategic al activității BIM în perioadele dintre ședințele AGA, în limitele atribuțiilor stabilite de Statutul BIM și propriul regulament.
16. Realizarea eficientă a obiectivelor de activitate ale BIM este asigurată de organul executiv, format din doi administratori – Președintele și Vicepreședintele, care reprezintă BIM și ia

decizii în conformitate cu Statutul BIM, legislația și Regulamentul organului executiv al BIM. Organul executiv al BIM asigură îndeplinirea hotărârilor AGA și a deciziilor Consiliului BIM.

17. Controlul activității economico-financiare a BIM este realizat de către Comisia de Cenzori a BIM, care se subordonează AGA și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului BIM, ale Regulamentului Comisiei de Cenzori și prezentele Reguli.

Secțiunea 2. Departamentele de specialitate ale BIM

18. Activitatea curentă a BIM este realizată de departamentele de specialitate ale BIM, constituite și organizate în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea „Bursei Internaționale a Moldovei” S.A., aprobat de Consiliul BIM.
19. Departamentele de specialitate ale BIM îndeplinesc funcții determinate și emit instrucțiuni, precizări tehnice și alte documente operaționale în limitele competențelor stabilite de regulamentele și politicile BIM.
20. În înțelesul prezentelor Reguli, sintagma „Departament de specialitate al BIM” desemnează departamentul competent al BIM în raport cu obiectul reglementat, fără ca acesta să fie nominalizat expres, cu excepția cazurilor în care prezentele reguli indică în mod explicit un departament determinat.

Secțiunea 3. Arbitrajul

21. Pe lângă BIM funcționează un organ de arbitraj, constituit și organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a arbitrajului pe lângă BIM, aprobat de Consiliul BIM.
22. Arbitrajul este abilitat să examineze diferendele apărute între Participanți, între Participanți și Agenții de Bursă, precum și între clienți și Participanți și/sau Agenți de Bursă, în legătură cu activitatea desfășurată pe piața reglementată administrată de BIM.
23. Recurgerea la arbitraj nu exclude dreptul părților de a se adresa instanțelor judecătorești competente, în condițiile legii.

TITLUL II. PARTICIPANȚII BIM

Capitolul IV Dispoziții comune privind Participanții

24. Prezentul Titlu stabilește norme transparente, nediscriminatorii și nediscreționare privind cerințele și condițiile de dobândire, suspendare și retragere a calității de Participant la Piața Reglementată a BIM, drepturile și obligațiile acestuia, precum și condițiile examinării încălcărilor săvârșite de Participanți.
25. În sensul prezentelor Reguli, termenul „Participant” desemnează membrul Pieței Reglementate a BIM în sensul Legii nr. 171/2012.
26. Sunt Participanți la sistemul de tranzacționare al BIM, în condițiile prezentului Titlu, persoanele juridice care prestează servicii și activități de investiții financiare în Republica Moldova, înscrise în Registrul licențelor și autorizațiilor eliberate de CNPF și în Registrul Participanților ținut de BIM.
27. Decizia asupra admiterii în calitate de Participant aparține Consiliului BIM și se ia prin hotărâre de admitere. Calitatea de Participant se dobândește la data adoptării hotărârii de admitere de către Consiliul BIM și produce efecte de la data înscrierii în Registrul Participanților. În executarea hotărârii Consiliului BIM, Organul executiv al BIM emite decizia de punere în aplicare, iar Departamentul de specialitate al BIM efectuează înscrierea în Registrul Participanților. Decizia Organului executiv are caracter pur executoriu și nu presupune o nouă apreciere asupra îndeplinirii condițiilor de admitere.
28. Participanții beneficiază în mod egal de toate drepturile conferite de această calitate, indiferent de data dobândirii ei, în limitele licenței CNPF.
29. Participanții vor respecta prevederile Legii nr. 171/2012, precum și ale reglementărilor emise de către CNPF și BIM.
30. Calitatea de Participant este strict personală și nu poate fi transmisă sub nicio formă altor persoane.
31. BIM publică pe pagina sa web informații referitoare la Participanții înscrși în Registrul Participanților și la agenții acestora, inclusiv cei delegați în conformitate cu Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cu reglementările CNPF.
32. Corespondența Participanților cu BIM, precum și raportările acestora către BIM, vor purta fie semnătura electronică calificată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fie semnătura olografă.

Capitolul V Procedura de admitere ca Participant și acordare a accesului la sistemul BIM

Secțiunea 1 Societățile de investiții din Republica Moldova

33. În scopul admiterii ca Participanți la sistemul de tranzacționare al BIM și înscrierii în Registrul Participanților, societățile de investiții din Republica Moldova vor transmite BIM o cerere de admitere, întocmită conform Anexei nr. 1, însoțită de următoarele documente:
- 33.1 actul/actele individual/individuale eliberate de CNPF de licențiere ca societate de investiții și de înscriere în Registrul licențelor și autorizațiilor eliberate de CNPF a acesteia (copie), precum și informații cu privire la serviciile și activitățile de investiții pentru care are autorizație de funcționare;
 - 33.2 actul de constituire actualizat al societății de investiții, în copie certificată cu semnătura olografă a administratorului societății de investiții;
 - 33.3 extrasul din Registrul persoanelor juridice;
 - 33.4 pentru persoanele care dețin funcții-cheie: copia deciziei organului competent al Participantului privind desemnarea persoanei în funcția respectivă și, după caz, copia certificatului de calificare eliberat de CNPF; pentru agenții delegați: dovada înscrierii în Registrul agenților delegați ținut de CNPF (copii);
 - 33.5 Anexa nr. 2 completată pentru membrii organului de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie, agenții de bursă;
 - 33.6 speciemenle de semnătură ale tuturor persoanelor împuternicite să semneze corespondența cu BIM, cu indicarea pentru fiecare persoană a ariei de responsabilitate conform Anexei nr. 3;
 - 33.7 materialul informativ destinat clienților în care sunt enunțate principiile care stau la baza desfășurării activității societății, întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și de actele normative ale CNPF aplicabile societăților de investiții, după caz;
 - 33.8 situațiile financiare anuale pentru anul anterior de activitate, certificate de o entitate de audit, precum și raportul de audit intern; în cazul societăților de investiții nou-constituite, care nu au exercițiu financiar încheiat, se prezintă situațiile financiare interimare disponibile.
34. În scopul începerii tranzacționării în cadrul BIM, societățile de investiții trebuie să întrunească următoarele cerințe:
- 34.1 să îndeplinească cerințele tehnice de operare cu sistemul BIM, printr-o aplicație specializată furnizată de BIM și conectată la o interfață de acces;
 - 34.2 să existe în cadrul societății de investiții cel puțin 2 agenți de bursă;

- 34.3 să plătească taxa de admitere ca Participant prevăzut în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de BIM;
- 34.4 să facă dovada deținerii calității de participant, direct sau indirect, la Depozitarul Central Unic;
- 34.5 să dețină calitatea de membru al Fondului de compensare a investitorilor, în termenul prevăzut de Regulamentul CNPF nr. 32/2/2014.
35. În mod suplimentar față de prevederile pct. 34, Participantul va declara pe proprie răspundere că:
- 35.1. dispune de:
- a) mecanisme de control pre-tranzacționare;
 - b) mecanisme de control post-tranzacționare;
- 35.2 a efectuat teste de conformitate tehnică și funcțională;
- 35.3. se conformează cu celelalte cerințe incidente activității Participantului privind cerințele organizatorice pentru locurile de tranzacționare, conform reglementărilor aplicabile.
36. În vederea utilizării aplicațiilor specializate furnizate de BIM, Participantul va respecta cerințele tehnice și operaționale puse la dispoziția Participantilor prin specificațiile tehnice precizate de BIM.
37. BIM își rezervă dreptul de a refuza unui Participant posibilitatea de a utiliza interfețele de acces, dacă nu sunt îndeplinite cerințele solicitate de BIM sau dacă, în opinia BIM, se apreciază că o astfel de utilizare induce un risc în ceea ce privește funcționarea ordonată a pieței.
38. BIM verifică existența mecanismelor prevăzute la pct. 35.1 ca parte a procedurii de admitere, prin intermediul Departamentului de specialitate, și este în drept să solicite oricând Participantului dovezi sau documentație justificativă privind funcționalitatea acestora.
39. Ulterior primirii documentelor și îndeplinirii cerințelor menționate în pct. 33-38, în baza notei de recomandare întocmită de Departamentul de specialitate al BIM și avizată de Organul executiv al BIM, Consiliul BIM poate hotărî admiterea societății de investiții ca Participant și poate dispune înscrierea acesteia în Registrul Participantilor. La ședința Consiliului BIM va fi invitat să participe și reprezentantul legal al societății de investiții petente.
40. BIM va publica pe pagina de web proprie și va informa Participanții, Depozitarul Central Unic, precum și CNPF, despre înscrierea societății de investiții respective în Registrul Participantilor BIM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc înregistrarea în Registrul Participantilor.

41. Organul executiv al BIM va stabili, prin decizie, data începerii tranzacționării pe Piața Reglementată a BIM și va emite decizii de autorizare a agenților de bursă pentru respectivul Participant.
42. După înregistrarea Participantului în Registrul Participanților, BIM va elibera un document care să ateste dobândirea respectivei calități.

Secțiunea 2 Accesul Participanților de la sediile secundare (sucursale)

43. Participanții care doresc să tranzacționeze de la sediul sucursalelor, deschise în condițiile art. 54 din Legea nr. 171/2012, trebuie să adreseze BIM o cerere în acest sens și să îndeplinească următoarele condiții:
 - 43.1 să dispună, la sucursala respectivă, de o dotare tehnică adecvată și de personal autorizat corespunzător serviciilor și activităților de investiții prevăzute de licență și accesării sistemului BIM (cel puțin 1 agent de bursă autorizat de BIM și o persoană cu certificat de calificare eliberat de CNPF);
 - 43.2 să dispună de cel puțin o aplicație specializată pentru accesarea sistemului BIM printr-o interfață de acces.

Secțiunea 3 Firme de investiții din state membre ale Uniunii Europene și sucursalele acestora

44. Firmele de investiții, autorizate să presteze servicii și activități de investiții și supravegheate de autoritățile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene cu care CNPF a încheiat acorduri, care au obținut calitatea de persoană acceptată în condițiile Legii nr. 171/2012 și ale actelor normative ale CNPF pot deveni Participanți la piața reglementată administrată de BIM prin intermediul sucursalelor lor înregistrate în Republica Moldova, cu respectarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital, a actelor normative ale CNPF și a cerințelor aplicabile BIM.
45. În scopul admiterii ca Participanți la sistemul de tranzacționare al BIM și înscrierii în Registrul Participanților, persoana acceptată transmite BIM o cerere de admitere, întocmită conform Anexei nr. 1, însoțită de următoarele documente:
 - 45.1 copia hotărârii CNPF privind aprobarea calității de persoană acceptată, precum și informația privind serviciile și activitățile de investiții pe care este în drept să le presteze pe teritoriul Republicii Moldova;
 - 45.2 documente justificative care atestă că persoanele care vor avea acces în sistemul BIM efectuează tranzacții în numele și pe contul persoanei acceptate;

- 45.3 Anexa nr. 2 completată pentru membrii organului de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie, agenții de bursă;
 - 45.4 speciamentele de semnături pentru toate persoanele care vor semna corespondența cu BIM, cu indicarea pentru fiecare persoană a ariei de responsabilitate, conform Anexei nr. 3;
 - 45.5 materialul informativ destinat clienților, în care sunt enunțate principiile care stau la baza desfășurării activității societății, întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și de actele normative ale CNPF aplicabile societăților de investiții, după caz (copie);
 - 45.6 raportul anual și situațiile financiare anuale pentru anul anterior de activitate, certificate de o entitate de audit, precum și raportul de audit intern – în cazul entităților nou-constituite, care nu au exercițiu financiar încheiat, se prezintă situațiile financiare interimare disponibile;
 - 45.7 după caz, copia contractului privind desemnarea unui alt Participant în calitate de agent de decontare a plăților sau pentru alte servicii necesare decontării operațiunilor, în condițiile Regulilor Depozitarului Central Unic.
46. În scopul începerii tranzacționării în cadrul BIM, societatea de investiții sau sucursala acesteia trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- 46.1 să îndeplinească cerințele tehnice și de operare cu sistemul BIM printr-o aplicație specializată furnizată de BIM și conectată la o interfață de acces;
 - 46.2 să existe în cadrul societății cel puțin 2 persoane care îndeplinesc cerințele privind dobândirea calității de agenți de bursă;
 - 46.3 să plătească taxa de admitere ca Participant prevăzut în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de BIM;
 - 46.4 să facă dovada deținerii calității de participant, direct sau indirect, la Depozitarul Central Unic;
 - 46.5 să completeze și să semneze un set de documente furnizat de către BIM referitoare la activitatea de Participant;
 - 46.6 să depună dovada deținerii calității de membru al unei scheme de compensare a investitorilor împreună cu datele de identificare ale acesteia și cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investițiilor realizate pe teritoriul Republicii Moldova.
47. Prevederile pct. 35 și 36 se vor aplica și pentru orice societate de investiții sau sucursală a acesteia.

48. Procedura de admitere a societăților de investiții autorizate în alte state membre ale Uniunii Europene pe piața reglementată sau a sucursalelor acestora este cea menționată în pct. 39-42, aplicată în mod corespunzător.
49. Pentru toate documentele care nu sunt întocmite în limba română, se pot prezenta traduceri autorizate.

Secțiunea 4 Sucursalele intermediarilor din state membre ale Uniunii Europene

50. Societățile din statele membre ale Uniunii Europene pot înființa sucursale pe teritoriul Republicii Moldova, în condițiile Legii nr. 171/2012.
51. În scopul admiterii ca Participanți la sistemul de tranzacționare al BIM și înscrierii în Registrul Participanților, societățile din statele membre ale Uniunii Europene vor transmite BIM o cerere de admitere, întocmită conform Anexei nr. 1, însoțită de următoarele documente:
 - 51.1 autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;
 - 51.2 actul/actele individual/individuale eliberat/eliberate de CNPF privind obținerea calității de persoană acceptată și de înscriere în Registrul licențelor și autorizațiilor eliberate de CNPF a acesteia (copie);
 - 51.3 actul constitutiv actualizat, extras din registrul comerțului relevant (copii a căror conformitate cu originalul este certificată prin semnătura olografă);
 - 51.4 Anexa nr. 2 completată pentru membrii organului de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie, agenții de bursă;
 - 51.5 specimenele de semnături pentru toate persoanele care vor semna corespondența cu BIM, cu indicarea pentru fiecare persoană a ariei de responsabilitate, conform Anexei nr. 3;
 - 51.6 materialul informativ destinat clienților, în care sunt enunțate principiile care stau la baza desfășurării activității societății, întocmit în conformitate cu cerințele prevăzute de Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și de actele normative ale CNPF aplicabile societăților de investiții, după caz;
 - 51.7 situațiile financiare anuale pentru anul anterior de activitate, certificate de o entitate de audit, precum și raportul de audit intern.
52. În scopul începerii tranzacționării în cadrul BIM, sucursalele societăților din statele membre ale Uniunii Europene au următoarele obligații:
 - 52.1 să îndeplinească cerințele tehnice și de operare cu sistemul BIM printr-o aplicație specializată conectată la o interfață de acces;

- 52.2 să existe în cadrul societății cel puțin 2 agenți de bursă;
 - 52.3 să plătească taxa de admitere ca Participant prevăzut în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de BIM;
 - 52.4 să facă dovada deținerii calității de participant, direct sau indirect, la Depozitarul Central Unic;
 - 52.5 să completeze și să semneze un set de documente furnizat de către BIM referitor la activitatea de Participant;
 - 52.6 să obțină/dețină calitatea de membru al unei scheme de compensare a investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală, conform prevederilor Regulamentului CNPF nr. 32/2/2014.
- 53. Prevederile din pct. 35 și 36 se vor aplica și pentru societățile din statele membre ale Uniunii Europene.
 - 54. Procedura de admitere ca Participanți a sucursalelor societăților din state membre ale Uniunii Europene este cea menționată în pct. 39-42 din prezentul Titlu, aplicată în mod corespunzător.
 - 55. Pentru toate documentele care sunt scrise în alte limbi, se vor prezenta traduceri autorizate în limba română.

Secțiunea 5 Societăți de investiții din state terțe

- 56. Pentru societățile de investiții din statele terțe care nu sunt membre ale Uniunii Europene se vor aplica prevederile Legii nr. 171/2012.

Capitolul VI Încetarea calității de Participant și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare al BIM

Secțiunea 1. Prevederi generale

- 57. Încetarea calității de Participant și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare al BIM are loc în următoarele situații:
 - 57.1 la cererea Participantului respectiv;
 - 57.2 urmare a unei sancțiuni aplicate de BIM pentru săvârșirea unei fapte ilicite la regimul juridic bursier;
 - 57.3 urmare a unei decizii/sancțiuni cu retragerea licenței emise de CNPF, notificate BIM de către Participantul vizat sau CNPF;

- 57.4 dacă BIM /CNPF constată sau dacă CNPF notifică BIM că se îndeplinesc alte condiții de natură să determine încetarea calității de Participant și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare.
58. Ulterior primirii documentelor și îndeplinirii cerințelor de retragere prevăzute de prezentele Reguli, în baza notei de recomandare întocmite de Departamentul de specialitate al BIM și avizate de Organul executiv BIM:
- 58.1 în cazurile prevăzute la pct. 57.1, 57.3 și 57.4, Consiliul BIM hotărăște retragerea calității de Participant și dispune radierea societății din Registrul Participanților;
- 58.2 în cazul prevăzut la pct. 57.2, retragerea calității de Participant se dispune, ca sancțiune, prin decizia de sancționare emisă de Organul executiv al BIM potrivit pct. 159.6 și pct. 199, radierea urmând a se efectua după rămânerea definitivă a acestei decizii.
59. Radierea din Registrul Participanților se efectuează de către Departamentul de specialitate al BIM, în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii de retragere de către Consiliul BIM, în cazul prevăzut la pct. 58.1 respectiv de la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare emisă de Organul executiv BIM, în cazul prevăzut la pct. 58.2.
60. Calitatea de Participant încetează la data adoptării hotărârii de retragere de către Consiliul BIM și va produce efecte la data radierii din Registrul Participanților, în cazul prevăzut la pct. 58.1, respectiv la data rămânerii definitive a deciziei de sancționare emisă de Organul executiv BIM, în cazul prevăzut de pct. 58.2.
61. BIM va notifica, în termen de 3 zile lucrătoare de la data radierii din Registrul Participanților, atât CNPF, cât și, după caz, autoritatea competentă din statul de origine al Participantului, precum și ceilalți Participanți despre retragerile respective, actualizând informațiile de pe pagina proprie de web.
62. În cazul în care Participantul nu a achitat în întregime obligațiile față de BIM, BIM va urmări satisfacerea creanțelor pe care le are asupra Participantului prin conciliere directă sau pe cale judecătorească, după caz.

Secțiunea 2 Încetarea calității de Participant și retragerea accesului de la sistemul de tranzacționare, la cerere

63. În cazul retragerii la cerere, Participantul în cauză va depune la BIM o cerere de retragere motivată, însoțită de următoarele documente:
- 63.1 documentele justificative solicitate, specifice fiecărui caz de încetare a calității de Participant;
- 63.2 notificare privind încheierea relațiilor contractuale cu BIM;

- 63.3 dovada achitării datoriilor exigibile pe care le are către BIM, inclusiv plata integrală a tarifului anual de Participant datorată pentru anul de activitate în care îi încetează calitatea de Participant;
 - 63.4 cerere de retragere a accesului Participantului, precum și a agenților acesteia de la sistemul de tranzacționare, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces;
64. După îndeplinirea de către Participantul în cauză a prevederilor din pct. 63, BIM va proceda la aplicarea prevederilor pct. 66 și pct. 58-61.
65. În situația în care Participantul respectiv a solicitat CNPF în mod expres retragerea licenței conform art. 151 din Regulamentul CNPF nr. 56/11/2014, BIM va elibera acestuia o adeverință conform pct. 66.2.
66. BIM va efectua următoarele operațiuni:
- 66.1 va retrage accesul Participantului la toate serviciile electronice oferite de BIM;
 - 66.2 va elibera, la cerere, o adeverință privind încetarea calității de Participant.

Secțiunea 3 Încetarea calității de Participant ca urmare a sancționării de către CNPF sau BIM

67. La data recepționării de către BIM a unui act individual emis de CNPF privind sancționarea cu retragerea licenței de a presta servicii și activități de investiții a Participantului, BIM va retrage accesul Participantului în cauză și al agenților de bursa ai acestuia la toate serviciile electronice oferite și va solicita acestuia îndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. 63. După îndeplinirea acestor obligații, BIM va proceda la aplicarea prevederilor pct. 62 și pct. 66.2, dacă este cazul.
68. În cazul emiterii de către Organul executiv al BIM a unei decizii de sancționare cu retragerea calității de Participant, BIM va retrage accesul Participantului în cauză și al agenților de bursă ai acestuia la toate serviciile electronice oferite și va solicita acestuia îndeplinirea obligațiilor prevăzute la pct. 63. La data rămânerei definitive a deciziei de sancționare, BIM va proceda la aplicarea prevederilor pct. 59-61.

Secțiunea 4 Încetarea, de drept, a calității de Participant, ca urmare a încetării existenței societății comerciale

69. Calitatea de Participant încetează de drept la data radierii societății de investiții din Registrul de stat al persoanelor juridice ca efect al reorganizării prin fuziune (contopire sau absorbție, în cazul societății absorbite) ori prin dezmembrare sub formă de divizare, precum și ca efect

al dizolvării societății, în condițiile Codului civil, ale Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, ale Legii nr. 171/2012 privind piața de capital și ale actelor normative ale CNPF.

70. Calitatea de Participant nu se transmite prin succesiune societății sau societăților rezultate din reorganizare. Societatea rezultată care intenționează să devină Participant dobândește această calitate în condițiile prezentelor Reguli, prezentând inclusiv licența proprie de societate de investiții eliberată de CNPF și dovada calității de participant la Depozitarul Central Unic.

Capitolul VII Obligațiile Participantilor

Secțiunea 1. Obligații privind agenții de bursă

71. Participantii administrează ordine de bursă și încheie tranzacții bursiere prin aplicațiile specializate furnizate sau acceptate de BIM, care accesează sistemul BIM prin interfața de acces Arena Proprietară.
72. Participantii care desfășoară operațiuni cu instrumente financiare prin intermediul sistemului BIM trebuie să aibă cel puțin 2 agenți de bursă.
73. Agentul de bursă este persoana fizică desemnată de Participant pentru introducerea ordinelor și încheierea tranzacțiilor în sistemul BIM în numele Participantului. Calificarea agentului de bursă se dovedește prin certificatul de calificare eliberat de CNPF, în cazurile cerute de reglementările CNPF, și prin verificarea de către BIM a cunoașterii prezentelor Reguli și a sistemului de tranzacționare, conform procedurii publicate de BIM. Pentru obținerea calității de agent de bursă este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:
- 73.1 depunerea declarației de conformitate cu privire la îndeplinirea condițiilor specificate în reglementările CNPF, incidente participantului care intenționează să devină agent de bursă; declarația menționată anterior se dă pe propria răspundere de către reprezentantul legal al Participantului BIM;
 - 73.2 depunerea Anexei nr. 2, completată și semnată;
 - 73.3 plata taxei de examinare a agenților de bursă, conform Listei privind tarifele și comisioanele practicate de BIM.
74. Autorizarea ca agent de bursă este de competența Organului executiv BIM.
75. Menținerea calității de agent de bursă necesită îndeplinirea în permanență a condițiilor prevăzute la pct. 73.
76. Încetarea calității de agent de bursă și retragerea accesului la sistemul de tranzacționare al BIM pot avea loc în următoarele situații:
- 76.1 la cererea Participantului respectiv;

- 76.2 la cererea agentului de bursă respectiv, ca urmare a încetării relațiilor contractuale cu Participantul respectiv;
 - 76.3 ca urmare a unei sancțiuni aplicate de BIM pentru săvârșirea unei fapte ilicite la regimul juridic bursier;
 - 76.4 ca urmare a unei sancțiuni aplicate de CNPF, conform Legii nr. 171/2012, respectiv de autoritatea competentă din statul de origine.
- 77. Un agent de bursă tranzacționează numai în numele unui singur Participant, care a solicitat autorizarea acestuia ca agent de bursă.
 - 78. BIM menține registrul de evidență al agenților de bursă autorizați să tranzacționeze în cadrul BIM.
 - 79. Participanții răspund pentru faptele ilicite la regimul juridic bursier săvârșite de agenții lor de bursă, precum și pentru faptele ilicite rezultate ca urmare a accesării sistemului BIM prin orice tip de aplicație specializată utilizată de aceștia.
 - 80. În vederea utilizării unei aplicații specializate conectate la interfețele de acces menționate la pct. 71, un Participant va notifica BIM persoanele de contact în relația cu BIM, cu privire la utilizarea interfeței respective, care sunt desemnate dintre agenții de bursă ai Participantului respectiv, cu drept de tranzacționare în sistemul BIM.
 - 81. Participantul respectiv va notifica BIM cu cel puțin o zi lucrătoare în avans cu privire la orice actualizare a:
 - 81.1 componenței listei persoanelor menționate la pct. 80;
 - 81.2 dreptului de tranzacționare în sistemul BIM al unui agent de bursă care este desemnat conform pct. 80.
 - 82. Nerespectarea prevederilor pct. 81 conduce la suspendarea accesului Participantului la interfața respectivă, până la conformarea acestuia cu cerințele BIM.
 - 83. La solicitarea justificată a unui Participant, BIM poate aloca profile utilizator cu acces în sistemul de tranzacționare al BIM pentru personalul Participantului care îndeplinește funcția de conformitate, cu drept exclusiv de vizualizare asupra operațiunilor efectuate de către Participantul respectiv.
 - 84. Solicitarea menționată la pct. 83 va include în mod expres elementele de identificare ale personalului Participantului care îndeplinește funcția de conformitate și se va efectua și cu respectarea cerințelor specificate la pct. 73, cu excepția pct. 73.3.

Secțiunea 2 Obligații privind activitatea Participanților

85. Participanții au obligația să respecte cerințele menționate în pct. 34, 35 și, după caz, pct. 36 pe toată durata deținerii acestei calități.
86. Relațiile dintre Participanți și clienți, în legătură cu activitățile bursiere, vor avea la bază reglementările CNPF și/sau ale autorității competente din statul de origine, după caz, în conținutul minim cerut de acestea.
87. Participanții vor furniza clienților informații certe, corecte și suficiente asupra pieței bursiere, precum și asupra activității de tranzacționare efectuate în numele acestora în cadrul BIM.
88. Participanții vor efectua controlul intern al activității pe care o desfășoară în conformitate cu prevederile reglementărilor CNPF și/sau ale autorității competente din statul de origine, după caz.
89. Personalul Participanților va respecta cerințele referitoare la prestarea de servicii de investiții și desfășurarea activității de investiții, stabilite prin reglementările CNPF și/sau ale autorității competente din statul de origine, după caz, și ale BIM.
90. Cel puțin una din persoanele de contact cu BIM, desemnată de fiecare Participant conform Anexei nr. 1, va fi agent de bursă.
91. Membrii organului de conducere și agenții de bursă vor îndeplini cerințele și standardele profesionale prevăzute în reglementările CNPF/autorității competente din statul de origine și ale BIM.
92. Utilizarea aplicațiilor specializate de către Participanții care se conectează la interfețele de acces ale sistemului BIM se efectuează pe baza unei solicitări transmise de aceștia la BIM, în termenii și condițiile tehnice, procedurale, operaționale și de securitate aferente, cu respectarea următoarelor prevederi:
 - 92.1 introducerea și executarea ordinelor de bursă de către Participanți vor fi efectuate în permanență conform prezentelor Reguli și a reglementărilor emise de CNPF;
 - 92.2 Participanții trebuie să dispună de mecanisme de control, filtrare și autorizare a operațiunilor transmise către sistemul BIM, precum și de metode de stocare a detaliilor acestor operațiuni;
 - 92.3 Participanții au obligația de a furniza BIM, la cerere, informații suplimentare cu privire la orice instrucțiune transmisă sistemului BIM prin interfețele de acces, ordin de bursă sau operațiune administrativă.
93. În ceea ce privește obligațiile continue ale Participanților, aceștia vor respecta următoarele:

- 93.1 să transmită BIM, prin intermediul interfețelor de acces, toate informațiile necesare identificării și atribuirii fiecărui ordin de bursă contului de tranzacționare utilizat al clientului în numele căruia a fost plasat, inclusiv referința internă a Participantului, pentru a asigura trasabilitatea completă a ordinelor și completitudinea înregistrărilor prevăzute de reglementările CNPF;
- 93.2 să dispună de mecanisme de control adecvate pentru a asigura corectitudinea și completitudinea informațiilor referitoare la ordine și pentru asocierea informațiilor, conform pct. 93.1.
94. Participanții vor fi răspunzători în ceea ce privește interacțiunea cu sistemele BIM legat de operațiunile efectuate, inclusiv ordinele transmise, conținutul, precum și impactul asupra sistemelor BIM.
95. Participanții vor fi răspunzători de păstrarea de către personalul lor a confidențialității informațiilor.
96. Participanții, precum și personalul acestora nu au dreptul să valorifice informațiile confidențiale și să le facă publice ori să faciliteze publicitatea lor în avantaj propriu sau pentru terți.
97. Participanții vor pune la dispoziția clienților informații privind regulile și procedurile de tranzacționare aplicabile pe piața reglementată administrată de BIM, cu respectarea cerințelor privind informarea clienților stabilite de reglementările CNPF.
98. Participanții vor lua măsurile necesare pentru ca reprezentanții și angajații lor să se abțină de la denigrarea publică a activității BIM și a celorlalți Participanți.
99. Materialele de publicitate și informațiile cu caracter publicitar ale Participanților, aferente serviciilor și activităților de investiții, trebuie să corespundă art. 49 alin. (4) din Legea nr. 171/2012 și ale reglementărilor CNPF precum și, în cazul persoanelor acceptate, reglementărilor aplicabile ale autorității competente din statul de origine.
100. BIM poate interzice utilizarea materialelor publicitare și poate cere modificarea acestora, dacă acestea nu corespund activității pe care o societate Participantă o desfășoară sau dacă sunt împotriva intereselor BIM, ale celorlalți Participanți, ale investitorilor sau ale pieței de capital în general.
101. Persoanele care dețin funcții-cheie în cadrul Participanților vor respecta prevederile Legii nr. 171/2012, ale reglementărilor CNPF și/sau ale autorității competente din statul de origine, după caz, incidente, precum și reglementările BIM.

Secțiunea 3 Obligații privind notificările către BIM

102. Participanții vor comunica BIM, în scris, pe suport hârtie, cu semnătura reprezentantului autorizat, sau în formă electronică, semnate cu semnătura electronică calificată, în termen de 2 (două) zile lucrătoare:
- 102.1 orice modificări intervenite în informațiile furnizate prin documentele menționate la pct. 33-37, pct. 45-51;
 - 102.2 orice schimbări intervenite în condițiile inițiale de autorizare ale societății de către CNPF/autoritatea competentă din statul de origine sau de înscriere în Registrul CNPF, după caz;
 - 102.3 orice modificări în modul de organizare și funcționare autorizate conform reglementărilor CNPF, însoțite de decizia CNPF de autorizare a modificării respective, de certificat de înscriere mențiuni sau de noul extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, după caz;
 - 102.4 orice modificări semnificative în ceea ce privește structura organizatorică a societății;
 - 102.5 deschiderea, închiderea sau blocarea conturilor bancare utilizate în relația cu BIM;
 - 102.6 litigiile judiciare sau arbitrale în care Participantul dobândește calitatea de reclamant ori calitatea de pârât, dacă obiectul litigiului vizează serviciile și activitățile de investiții desfășurate de Participant ori poate afecta semnificativ situația financiară a Participantului sau capacitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile rezultate din prezentele Reguli;
 - 102.7 pornirea, potrivit informațiilor de care Participantul a luat cunoștință, a urmăririi penale sau a procedurii contravenționale împotriva Participantului ori a membrilor organului său de conducere, a persoanelor care exercită funcțiile prevăzute la art.42–44 din Legea nr.171/2012 sau a agenților săi de bursă, pentru fapte legate de activitatea pe piața de capital.
103. Documentele justificative vor fi transmise BIM pe măsura legalizării și/sau eliberării de către instituțiile corespunzătoare, CNPF/BNM, autoritatea competentă din statul de origine, Agenția Servicii Publice. etc.
104. Participanții vor notifica BIM aspectele menționate la pct. 102 prin formularele din Anexele nr. 1-3, după caz.
105. Anual, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie al anului în curs, Participanții vor transmite BIM, după caz:
- 105.1 Anexa nr. 1 actualizată, împreună cu documente justificative ale modificărilor relevante activității Participantului;

- 105.2 notificare referitoare la faptul că nu există modificări ale Anexei nr. 1 față de ultimele raportări.
106. Participanții au obligația de a notifica BIM în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la producerea modificării în legătură cu actualizările privind agenții delegați, iar BIM va opera respectivele modificări pe pagina web a BIM în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primirea notificării.
107. În situația în care Participanții solicită BIM retragerea autorizațiilor de agenți de bursă, BIM va transmite acestora dovada blocării/dezactivării codurilor și parolelor de acces la sistemul de tranzacționare al BIM în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la efectuarea operațiunii de blocare/dezactivare.
108. Contractele de mandat încheiate de Participanți cu alți Participanți în legătură cu serviciile de investiții financiare vor fi comunicate BIM în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea acestora.
109. Participanții care încheie cu clienții contracte de intermediere la distanță și prestează servicii de tranzacționare prin mijloace electronice desfășoară aceste activități cu respectarea Legii nr. 171/2012 și ale reglementărilor CNPF incidente și vor notifica BIM acest aspect în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data începerii prestării acestor servicii, conformându-se cerințelor tehnice și operaționale stabilite de BIM în acest sens.
110. Participanții vor notifica BIM în termen de 2 (două) zile lucrătoare, în legătură cu prestarea serviciilor și activităților de investiții în alte state, conform reglementărilor CNPF și ale autorității competente din statul respectiv privind libera prestare a serviciilor.
111. Societățile de investiții înscrise în Registrul Participanților vor transmite BIM rapoartele financiare prevăzute în Instrucțiunea CNPF nr. 38/5/2015, în format electronic, în termenele prevăzute de reglementările CNPF.
112. Ceilalți Participanți vor transmite rapoartele financiare anuale și/sau semestriale, în format electronic, conform reglementărilor aplicabile.
113. Participantul va notifica BIM în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii Adunării generale a acționarilor prin care se aprobă proiectul de fuziune sau de divizare, transmitând BIM informații cu privire la: tipul reorganizării, entitățile implicate, calendarul estimat și impactul preconizat asupra calității de Participant. Suplimentar, după obținerea deciziei CNPF cu privire la reorganizare, Participantul transmite BIM o copie a acesteia, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la comunicarea sa, iar BIM inițiază procedurile prevăzute la pct. 114 și 115.
114. Societatea/societățile rezultată/rezultate în urma fuziunii prin contopire/divizării vor solicita BIM, după caz:

- 114.1 retragerea calității de Participant, în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli, după caz;
- 114.2 admiterea ca Participant, în conformitate cu prevederile prezentelor Reguli.
115. De la data fuziunii prin contopire/divizării/dizolvării încetează, de drept, calitatea de Participant pentru societatea/societățile Participantă/Participante a căror existență încetează, ca urmare a derulării acestui proces.
116. Încetarea calității de Participant în urma fuziunii sau divizării unui Participant se produce cu respectarea condițiilor prevăzute de pct. 57.
117. Participanții au obligația să pună la dispoziția BIM, la solicitarea motivată a acesteia, documentele referitoare la activitatea desfășurată pe piața reglementată administrată de BIM, inclusiv registrele și evidențele aferente ordinelor și tranzacțiilor, precum și informații referitoare la membrii organului de conducere, persoanele care exercită funcțiile prevăzute la art. 42-44 din Legea nr. 171/2012, agenții de bursă și agenții delegați, informații privitor la ordine sau tranzacții determinate ale clienților Participanților, în măsura în care acestea sunt necesare exercitării funcțiilor BIM, prevăzute la pct. 118.
118. Solicitarea poate fi formulată în scopul verificării corespunderii Participantului cu cerințele legislației, verificarea respectării prezentelor Reguli și a altor norme ale BIM, precum și monitorizarea operațiunilor susceptibile de manipulare sau abuz de piață.
119. BIM va asigura confidențialitatea informațiilor pe care le deține cu acest titlu, aceasta fiind opozabilă inclusiv membrilor Consiliului BIM.

Secțiunea 4 Obligații privind tarifele și comisioanele plătite de Participanți

120. Nivelul și tipul tarifelor și comisioanelor care vor fi plătite de Participanți pentru derularea de activități specifice pe piața reglementată administrată de BIM vor fi aprobate de Consiliul BIM, incluse în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de BIM și notificate CNPF în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data aprobării. Modificările la Lista privind tarifele și comisioanele intră în vigoare după expirarea unui termen de cel puțin 7 zile calendaristice de la data notificării Participanților, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind piețele reglementate și sistemele multilaterale de tranzacționare.
121. Neachitarea la termenele și în quantumurile prevăzute a tarifelor și comisioanelor datorate BIM atrage în sarcina Participantului obligația de plată de penalități în valoare de 0,05%/zi de întârziere sau de plată necorespunzătoare, din suma datorată.
122. Obligațiile de plată ale Participanților reprezintă obligații distincte de obligațiile de plată ale acestora față de CNPF, stabilite potrivit reglementărilor CNPF.

123. Tariful anual aferent calității de Participant prevăzut de Lista privind tarifele și comisioanele BIM se plătește până la 31 martie a anului calendaristic pentru care este datorat.
124. Participanții au obligația să plătească BIM tarife, conform Listei privind tarifele și comisioanele practicate de BIM, pentru:
- 124.1 efectuarea de tranzacții;
 - 124.2 anularea sau modificarea tranzacțiilor bursiere, în cazurile prevăzute de Regulile BIM;
 - 124.3 alte operațiuni specifice.
125. Tarifele prevăzute la pct. 124 se datorează BIM, având în vedere specificul operațiunii efectuate, conform Listei de tarife și comisioane practicate de BIM.
126. Plata tarifelor se va efectua lunar de către Participanții care tranzacționează în BIM, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la încheierea lunii pentru care se face plata, pe baza rapoartelor transmise de BIM.

Capitolul VIII. Formatorii de piață și furnizorii de lichiditate

Secțiunea 1. Dispoziții generale

127. BIM poate stabili, pe piața reglementată pe care o administrează, categoria formatorilor de piață și a furnizorilor de lichiditate, în vederea susținerii lichidității instrumentelor financiare tranzacționate.
128. Formatorul de piață și furnizorul de lichiditate au obligația de a menține lichiditatea pieței pentru instrumentele financiare pentru care acționează, prin introducerea și menținerea de cotații ferme de cumpărare și de vânzare, în condițiile stabilite de BIM potrivit prezentei secțiuni.
129. Condițiile de dobândire, de menținere și de încetare a calității de formator de piață sau de furnizor de lichiditate, precum și obligațiile de funcționare, se stabilesc și se aplică pe baza unor criterii obiective, transparente și nediscriminatorii.
130. BIM ține și publică pe pagina sa web lista formatorilor de piață și ai furnizorilor de lichiditate, care cuprinde Participanții ce dețin această calitate și instrumentele financiare pentru care acționează, și supraveghează respectarea de către aceștia a obligațiilor asumate.

Secțiunea 2. Dobândirea calității

131. Acordarea calității de formator de piață sau de furnizor de lichiditate este de competența Consiliului BIM. Înregistrarea pentru un anumit instrument financiar și punerea în aplicare a acesteia sunt de competența Organului executiv al BIM. Dobândirea calității de formator de piață sau de furnizor de lichiditate presupune încheierea unui contract cu BIM.
132. Pentru a dobândi calitatea de formator de piață sau de furnizor de lichiditate, Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
- 132.1. să aibă dreptul de a tranzacționa instrumente financiare pe cont propriu, potrivit obiectului de activitate înscris în Registrul licențelor și autorizațiilor eliberate de CNPF;
 - 132.2. să dispună de un cont propriu de tranzacționare în sistemul BIM, care să nu facă obiectul unei suspendări sau restricții de acces în condițiile pct. 593;
 - 132.3. să depună la BIM cererea, potrivit modelului stabilit de BIM;
 - 132.4. să nu aibă restanțe în îndeplinirea obligațiilor față de BIM;
 - 132.5. să desemneze cel puțin un agent de bursă în calitate de persoană de contact în relația cu BIM;
 - 132.6. să achite tariful aferent.
133. În cazul furnizorului de lichiditate, dobândirea calității poate fi condiționată de existența unui contract între Participant și emitentul instrumentelor financiare respective.

Secțiunea 3. Condiții de funcționare

134. Formatorul de piață și furnizorul de lichiditate introduc și mențin, pe durata ședinței de tranzacționare, cotații ferme de cumpărare și de vânzare pentru instrumentele financiare pentru care acționează, pe cont propriu, prin ordine limită, și încheie tranzacții pe baza acestora, cu respectarea parametrilor stabiliți de BIM.
135. Parametrii de funcționare, în special volumul minim al cotațiilor, diferența maximă (spreadul) dintre cea mai bună cotație de cumpărare și cea mai bună cotație de vânzare, durata minimă de prezență a cotațiilor în cursul ședinței și termenul de reactualizare a acestora, se stabilesc, se modifică și se comunică public prin decizia Organului executiv al BIM. Parametrii sunt identici pentru toți formatorii de piață, respectiv furnizorii de lichiditate, înregistrați pentru același instrument financiar și se includ în contractul încheiat cu BIM.
136. În situații de volatilitate ridicată a pieței, în cazuri de forță majoră sau în alte situații similare, BIM poate modifica ori suspenda temporar obligațiile de cotare, cu notificarea publică a acestei măsuri.

Secțiunea 4. Suspendarea, încetarea și retragerea calității

137. Organul executiv al BIM poate suspenda sau dispune încetarea înregistrării ca formator de piață sau furnizor de lichiditate pentru unul sau mai multe instrumente financiare, în oricare dintre următoarele situații: suspendarea acordului Participantului la sistemul de tranzacționare al BIM; suspendarea calității acestuia de participant la Depozitarul Central Unic; solicitarea motivată a CNPF; retragerea de la tranzacționare a instrumentului financiar; ori nerespectarea obligațiilor asumate.
138. Consiliul BIM retrage calitatea de formator de piață sau furnizor de lichiditate în cazul în care survine oricare dintre următoarele evenimente: calitatea a fost obținută în baza unor informații false, eronate sau incomplete; a încetat înregistrarea pentru toate instrumentele financiare; nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării; ori obligațiile asumate nu sunt respectate în mod repetat. Calitatea de formator de piață sau furnizori de lichiditate încetează de drept la încetarea calității acestuia de Participant.
139. Calitatea de formator de piață sau de furnizor de lichiditate încetează și la cererea Participantului, cu respectarea termenului de notificare prevăzut în contractul încheiat cu BIM. BIM notifică Participantul și publicul cu privire la suspendarea, încetarea sau retragerea calității de formator sau furnizor de lichiditate și actualizează în mod corespunzător lista prevăzută la pct.130. Prevederile prezentelor Reguli privind obligațiile și sancționarea Participanților se aplică în mod corespunzător formatorilor de piață.

Capitolul IX Participanții la piața valorilor mobiliare de stat

140. Pot desfășura operațiuni pe segmentul dedicat valorilor mobiliare de stat Participanții care întrunesc condițiile prezentului Titlu, corespund cerințelor specifice prevăzute de actele normative aplicabile valorilor mobiliare de stat și au fost admiși de BIM pe acest segment, în baza cererii Participantului.
141. Condițiile de admitere și de desfășurare a operațiunilor pe segmentul valorilor mobiliare de stat se stabilesc și se aplică pe baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii și proporționale. BIM nu poate impune, pentru accesul pe acest segment, condiții discriminatorii sau neproporționale privind obținerea calității de membru, în conformitate cu art. 55 alin. (4) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
142. În vederea admiterii ca participant la piața de valori mobiliare de stat a BIM, Participantul:
 - 142.1 va confirma deținerea calității de participant la Depozitarul Central Unic cu acces la decontarea valorilor mobiliare de stat;
 - 142.2 va respecta cerințele incluse în procedura de admitere ca Participant, prevăzute în Capitolul V al prezentului Titlu, conform categoriei respective de Participant, cu excepția prevederilor referitoare la taxele aplicate;

- 142.3 va plăti taxele aplicate pentru un Participant la piața de valori mobiliare de stat a BIM, prevăzute în Lista tarifelor și comisioanelor practicate de BIM.
- 142.4 Prevederile prezentului Titlu referitoare la Participanți se vor aplica, în mod corespunzător, și pentru Participanții la piața de valori mobiliare de stat a BIM.
143. Participanții la piața de valori mobiliare de stat a BIM vor administra ordine de bursa și vor încheia tranzacții bursiere conform pct. 71.
144. Agenții de bursă autorizați să desfășoare operațiuni pe piața de valori mobiliare de stat a BIM acționează pe acest segment în limita autorizării lor. Această prevedere nu împiedică un agent de bursă autorizat și pentru alte segmente pe care Participantul este admis să desfășoare operațiuni și pe acele segmente.

Capitolul X Sancționarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier săvârșite de Participanți și de agenții de bursă

Secțiunea 1 Considerații generale

145. Prezentul Capitol stabilește sancțiunile pe care BIM le poate aplica pentru nerespectarea Regulilor BIM de către Participanți și agenți de bursă, precum și procedura de sesizare, constatare, investigare și sancționare a acestora.
146. Prevederile prezentului Titlu se completează cu dispozițiile privind organizarea și funcționarea organelor interne competente ale BIM, prevăzute în actele interne ale BIM.
147. Procedura bursieră reglementată prin prezentul Capitol se întemeiază pe principiile legalității, obiectivității, transparenței, promptitudinii, și ale rolului activ al departamentelor competente ale BIM.

Secțiunea 2 Faptele ilicite la regimul juridic bursier

148. Faptele ilicite la regimul juridic bursier sunt acele fapte prin care se încalcă regulile BIM, calificate în mod expres ca atare, și care, potrivit împrejurărilor în care au fost săvârșite, nu întrunesc elementele necesare pentru a fi calificate ca infracțiuni, contravenții, abuz pe piață, manipulare de piață sau alte fapte sancționabile potrivit legislației Republicii Moldova ori actelor normative ale CNPF.
149. Nu constituie faptă ilicită la regimul juridic bursier fapta săvârșită sub constrângere fizică sau morală.
150. Constituie fapte ilicite la regimul juridic bursier, în condițiile pct. 148, faptele prevăzute la pct. 151-153.

151. În materia Titlului II, constituie fapte ilicite la regimul juridic bursier:

- 151.1 transmiterea documentelor necesare pentru admiterea, menținerea sau actualizarea evidenței Participanților cu încălcarea condițiilor prevăzute la pct. 33-37, 44-56, și 102;
- 151.2 nerespectarea obligațiilor de raportare sau de informare prevăzute de pct. 102-107, 109 și 110;
- 151.3 nerespectarea obligațiilor și angajamentelor asumate prin documentele și declarațiile depuse în conformitate cu pct. 35, 46.5 și 52.5;
- 151.4 executarea tranzacțiilor de la sediile secundare cu nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. 43;
- 151.5 neconformarea cu cerințele tehnice, operaționale sau metodologice aplicabile Participantului menționate la pct. 36;
- 151.6 nerespectarea cerințelor prevăzute în pct. 72;
- 151.7 nerespectarea de către Participant a prevederilor pct. 79 și pct. 92;
- 151.8 denigrarea BIM sau a activității sau a personalului unui Participant, cu încălcarea prevederilor pct. 98;
- 151.9 folosirea materialelor publicitare interzise de către BIM; conform prevederilor pct.100;
- 151.10 elaborarea și transmiterea rapoartelor financiare de către Participanți cu nerespectarea condițiilor prevăzute în pct. 111-112;
- 151.11 comunicarea intenției de reorganizare, fuziune, divizare sau încetare a activității în alte condiții decât cele stabilite în pct. 113;
- 151.12 încălcarea prevederilor pct. 108-117;
- 151.13 neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligațiilor de plată față de BIM stabilite în sarcina Participanților.

152. În materia Titlului IV sunt fapte ilicite la regimul juridic bursier:

- 152.1 nerespectarea de către Participant a prevederilor pct. 407;
- 152.2 deschiderea de către un Participant, care tranzacționează în BIM, de conturi proprii de instrumente financiare la un alt Participant, în condițiile în care dispune de dreptul

de tranzacționare a instrumentelor financiare obiect al tranzacționării, cu încălcarea prevederilor pct. 408;

152.3 nerespectarea de către Participanți a prevederilor pct. 411;

152.4 accesarea sistemului de tranzacționare al BIM de către Participanți, cu încălcarea prevederilor pct. 412;

152.5 nerespectarea prevederilor pct.433;

152.6 omisiunea de a notifica sau notificarea cu întârziere, de către un Participant sau de către agentul de bursă respectiv, a încetării calității de agent de bursă autorizat să desfășoare operațiuni bursiere în numele și pe seama respectivului Participant;

152.7 introducerea în sistemul BIM, în cadrul unei oferte publice, a unui ordin care nu respectă prevederile prospectului/documentului de ofertă sau omisiunea ori refuzul intermediarului implicat de a retrage acel ordin sau refuzul ori omisiunea intermediarului ofertei sau a intermediarului implicat relevant de a colabora cu BIM în vederea remedierii incidentelor survenite în cadrul ofertei publice sau de a implementa măsurile dispuse de BIM, intermediarul ofertei și/sau CNPF în acest sens.

153. În materia celorlalte Titluri ale prezentelor Reguli, constituie faptă ilicită la regimul bursier nerespectarea de către Participanți sau agenții de bursă a obligațiilor prevăzute expres în sarcina acestora prin prezentele Reguli, precum și prin precizările tehnice emise de BIM în aplicarea acestora..

Secțiunea 3 Sancțiunile Bursei

Subsecțiunea 3.1. Dispoziții generale

154. Săvârșirea faptelor ilicite la regimul juridic bursier, calificate în mod expres ca atare prin prezentele Reguli, atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentul Capitol.

155. Sancțiunile prevăzute de prezenta secțiune se aplică în temeiul art. 65 alin. (5) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, care recunoaște dreptul operatorului de piață de a suspenda ori de a retrage calitatea de membru al pieței reglementate sau de a aplica alte măsuri de penalizare în cazul încălcării regulilor pieței reglementate. Sancțiunile se stabilesc și se aplică pe baza unor criterii transparente, nediscriminatorii și nediscreționare, potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.

156. Faptele ilicite la regimul juridic bursier se sancționează, în măsura în care regulile BIM nu prevăd o sancțiune specială pentru fapta ilicită respectivă, cu sancțiuni disciplinare și/sau patrimoniale, potrivit prezentului Capitol.

157. Sancțiunile Bursei se aplică Participanților, precum și persoanelor autorizate care acționează în numele acestora, în cazul săvârșirii faptelor ilicite la regimul juridic bursier.
158. În cazul în care la săvârșirea unei fapte ilicite au participat mai multe persoane, sancțiunea se aplică fiecăreia dintre acestea, separat (individual), în raport cu rolul și gradul de răspundere al fiecăreia.

Subsecțiunea 3.2. Sancțiuni disciplinare

159. Săvârșirea, cu intenție sau din culpă, a faptelor ilicite la regimul juridic bursier, determinate expres în regulile BIM, se sancționează cu una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni disciplinare:
- 159.1 avertisment scris;
 - 159.2 suspendarea calității de Participant, cu efectul suspendării dreptului de a tranzacționa pe o perioadă de la 1 la 90 ședințe de tranzacționare, în funcție de gravitatea încălcării;
 - 159.3 interzicerea accesului agentului de bursă în sistemul de tranzacționare al BIM și/sau în sala de tranzacționare a BIM, pe o perioadă cuprinsă între 1 și 180 de ședințe de tranzacționare, în dependență de gravitatea încălcării;
 - 159.4 suspendarea exercitării tuturor drepturilor care decurg din decizia de autorizare ca agent de bursă, pe o perioadă de la 1 la 180 de ședințe de tranzacționare, în dependență de gravitatea încălcării;
 - 159.5 revocarea deciziei de autorizare ca agent de bursă;
 - 159.6 retragerea calității de Participant.
160. În mod specific, în ceea ce privește activitatea Market Makerilor/Furnizorilor de lichiditate, se pot aplica și următoarele:
- 160.1 avertisment scris;
 - 160.2 includerea într-o listă specială de observare a activității acestora;
 - 160.3 suspendarea înregistrării ca formator de piață pentru unul sau mai multe instrumente financiare;
 - 160.4 încetarea înregistrării ca formator de piață pentru unul sau mai multe instrumente financiare;
 - 160.5 retragerea calității de formator de piață.

161. Avertismentul scris constă în atenționarea Participantului sau, după caz, a agentului de bursă asupra încălcării săvârșite și în recomandarea respectării, pe viitor, a prevederilor prezentelor Reguli și ale celorlalte reglementări ale BIM.

Subsecțiunea 3.3 Sancțiuni patrimoniale

162. Săvârșirea cu intenție sau din culpă, prin acțiune ori omisiune, a faptelor ilicite la regimul juridic bursier prevăzute expres în regulile BIM se sancționează, după cum urmează:

162.1 sancțiune patrimonială de la 10 la 400 de unități convenționale, unitatea convențională fiind egală cu 50 de lei;

162.2 obligarea la repararea prejudiciului material suportat de BIM, ca urmare a săvârșirii faptei ilicite la regimul bursier.

163. La individualizarea sancțiunii patrimoniale, BIM ține seama de următoarele criterii:

163.1 gravitatea faptei ilicite și caracterul intenționat sau culpabil al acesteia;

163.2 impactul faptei asupra funcționării ordonate a pieței, a Participantilor sau a investitorilor;

163.3 existența sau absența unui prejudiciu produs BIM ori altor persoane, și cuantumul acestuia;

163.4 caracterul de primă abatere sau de abatere repetată, ținând seama de antecedentele disciplinare din ultimii 3 ani;

163.5 conduita Participantului sau agentului de bursă în cadrul procedurii de investigare, inclusiv cooperarea sau, după caz, înlăturarea acesteia;

163.6 promptitudinea remedierii consecințelor faptei ilicite;

163.7 sesizarea voluntară a faptei de către cel în cauză înainte de detectarea acesteia de BIM.

164. Circumstanțele prevăzute la pct. 163.1-163.3 constituie, de regulă, circumstanțe agravante, care orientează sancțiunea spre limita superioară a intervalului. Celelalte circumstanțe, atunci când sunt favorabile celui sancționat, constituie circumstanțe atenuante, care orientează sancțiunea spre limita inferioară a intervalului.

165. Sancțiunea patrimonială se aplică, de regulă, în intervalele orientative stabilite prin decizia Consiliului BIM adoptată în aplicarea prezentelor Reguli, cu posibilitate de abatere motivată în cazuri excepționale.

166. Nivelul minim și cel maxim al sancțiunii patrimoniale se actualizează ori de câte ori se apreciază necesar, în funcție de rata inflației, prin hotărârea Consiliului BIM.

167. Sancțiunea patrimonială are caracter de constrângere. Despăgubirile pentru prejudiciul material suportat de BIM se fac venit la bugetul BIM.
168. Dacă în perioada în care își desfășoară activitatea în calitate de Participant la sistemul de tranzacționare al BIM sau de agent de bursa, aceeași persoană a săvârșit mai multe fapte ilicite la regimul juridic bursier pentru care se apreciază ca necesară aplicarea sancțiunilor patrimoniale, acestea se aplică pentru fiecare faptă ilicită în parte, potrivit prevederilor privind individualizarea sancțiunii bursiere.
169. Oricare dintre sancțiunile patrimoniale poate fi aplicată cumulativ cu una dintre sancțiunile disciplinare, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile specifice aplicării lor.

Secțiunea 4 Procedura de sesizare, constatare și investigare a faptelor ilicite la regimul juridic bursier. Individualizarea și aplicarea sancțiunilor bursiere. Contestarea deciziei de sancționare

Subsecțiunea 4.1 Sesizarea și constatarea faptelor ilicite la regimul juridic bursier

170. BIM se poate sesiza din oficiu, prin subdiviziunile sale competente, în legătură cu săvârșirea unei fapte ilicite la regimul juridic bursier sau cu existența unor suspiciuni privind săvârșirea unei asemenea fapte.
171. Sesizarea BIM cu privire la săvârșirea unei fapte ilicite la regimul juridic bursier sau cu privire la existența unor suspiciuni privind săvârșirea unei asemenea fapte poate fi făcută și de către:
- 171.1 Consiliul BIM;
 - 171.2 CNPF;
 - 171.3 orice Participant;
 - 171.4 agenții de bursă;
 - 171.5 orice persoană fizică sau juridică ce justifică un interes legitim în cauză.
172. Sesizarea care provine de la subiectele menționate în pct. 171 se depune în scris la BIM și se înregistrează într-un registru special ținut de subdiviziunea competentă a BIM. Registrul sesizărilor va cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:
- 172.1 data primirii și data înregistrării sesizării în formă scrisă de către BIM;
 - 172.2 identitatea persoanei care a formulat sesizarea;
 - 172.3 persoanele vizate, potrivit sesizării;

- 172.4 descrierea pe scurt a faptei ilicite la regimul juridic bursier sau a faptei asupra căreia există suspiciunea că ar putea fi fapta ilicită la regimul juridic bursier.
173. Mențiunile înscrise în Registrul sesizărilor se fac de către persoana responsabilă, sub semnătură.
174. În termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării în Registrul de sesizări, subdiviziunea competentă a BIM înaintează sesizarea către subdiviziunea sau subdiviziunile care, potrivit obiectului sesizării, au competența de a examina cazul și de a propune sancțiunea aplicabilă, după caz.
175. Constatarea săvârșirii faptelor ilicite la regimul juridic bursier, precum și propunerea privind individualizarea sancțiunii aplicabile, sunt de competența subdiviziunilor de specialitate ale BIM, potrivit ariei lor de activitate și competenței stabilite prin regulile BIM. Subdiviziunile care efectuează investigarea informează de îndată Organul executiv al BIM despre declanșarea oricărei proceduri de investigare.

Subsecțiunea 4.2 Procedura de investigare a faptelor ilicite la regimul juridic bursier

176. Procedura de investigare a faptelor ilicite la regimul juridic bursier se desfășoară de către persoanele desemnate din cadrul subdiviziunii competente a BIM, sub coordonarea conducătorului subdiviziunii respective.
177. În cadrul procedurii de investigare, subdiviziunea competentă poate colabora cu alte subdiviziuni ale BIM, atunci când acest lucru este necesar pentru clarificarea situației de fapt și de drept.
178. Subdiviziunea competentă poate efectua, în cadrul procedurii de investigare, următoarele acte de procedură:
- 178.1 solicitarea de documente și/sau audierea și/sau luarea de declarații de la persoanele implicate în săvârșirea faptei ilicite respective;
- 178.2 constatarea existenței unor înscrisuri relevante în cauză și copierea acestora;
- 178.3 preluarea datelor și informațiilor care au legătură cu săvârșirea faptei ilicite, stocate pe suport electronic sau magnetic;
- 178.4 strângerea, administrarea și păstrarea probelor;
- 178.5 constatarea oricăror împrejurări de fapt relevante pentru soluționarea cauzei.
179. Procedura de investigare se desfășoară astfel încât să nu afecteze buna funcționare a BIM, ședințele de tranzacționare și celelalte activități conexe.

180. Dreptul la apărare al persoanei vizate de investigare este garantat pe tot parcursul procedurii. Anterior formulării propunerii de sancționare, subdiviziunea competentă a BIM notifică în scris persoana investigată cu privire la faptele reținute, probele administrate și sancțiunea preconizată, acordându-i un termen de cel puțin 5 zile lucrătoare pentru a prezenta obiecții, apărări și probe suplimentare. Persoana investigată are dreptul de a consulta dosarul de investigare și de a obține copii ale documentelor relevante.
181. Persoanele fizice și juridice investigate au obligația de a acorda BIM sprijinul necesar pentru clarificarea cauzei. Refuzul nejustificat de a coopera poate fi avut în vedere la individualizarea sancțiunii, potrivit regulilor BIM, ca o circumstanță agravantă.
182. După finalizarea procedurii de investigare, în cazul în care subdiviziunea competentă constată existența unei fapte ilicite la regimul juridic bursier, aceasta înaintează Organului executiv al BIM o notă de recomandare care va cuprinde, după caz:
- 182.1 descrierea faptei, cu indicarea datei și momentului săvârșirii acesteia (an, lună, zi, oră, minut, secundă, după caz), precum și a împrejurărilor relevante ce pot servi la aprecierea gravității acesteia și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 - 182.2 identificarea persoanei sau persoanelor responsabile;
 - 182.3 consecințele produse de fapta ilicită la regimul bursier;
 - 182.4 elementele care fundamentează vinovăția;
 - 182.5 declarațiile, apărările, obiecțiile și probele prezentate de persoanele vizate;
 - 182.6 contraargumentele la apărările persoanei (persoanelor) presupuse a fi vinovate;
 - 182.7 antecedentele disciplinare sau sancțiuni anterioare;
 - 182.8 mijloacele de probă administrate;
 - 182.9 propunerea de sancționare, motivată în fapt și în drept, precum și eventualele măsuri de remediere;
 - 182.10 împlinirea termenului de prescripție a aplicării sancțiunii bursiere ;
 - 182.11 declinarea competenței în favoarea altor departamente/instituții;
 - 182.12 numele, prenumele și semnătura conducătorului subdiviziunii competente.
183. Nota de recomandare întocmită de subdiviziunea competentă a BIM va conține în mod obligatoriu mențiuni referitoare la:
- 183.1 identificarea făptuitorului;

183.2 descrierea faptei ilicite, cu indicarea datei (an, luna, zi, ora, minut, secunda, după caz) comiterii acesteia;

183.3 semnătura conducătorului subdiviziunii BIM competente.

184. Nota de recomandare, însoțită de rezoluția Organului executiv BIM, constituie temeiul pentru emiterea deciziei de sancționare și pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare în Registrul de sesizări.

Subsecțiunea 4.3 Prescripția aplicării sancțiunilor bursiere

185. Sancțiunile prevăzute de prezentele Reguli se aplică în termen de 6 luni de la data constatării încălcării de către BIM, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii acesteia.

186. În cazul încălcărilor continue, termenele prevăzute la pct. 185 curg de la data încetării încălcării; în cazul încălcărilor săvârșite prin acțiuni repetate, de la data săvârșirii ultimei acțiuni.

187. Cursul prescripției se suspendă:

187.1 pe durata procedurii de investigare inițiate de BIM și comunicate persoanei vizate, însă nu mai mult de 6 luni;

187.2 pe perioada în care persoana vizată nu prezintă documentele și informațiile solicitate de BIM sau împiedică în alt mod desfășurarea procedurii;

187.3 pe durata examinării aceleiași fapte de către CNPF sau de către organele de urmărire penală, dacă rezultatul acesteia este necesar constatării încălcării de către BIM.

188. Suspendarea prevăzută la pct. 187 nu poate prelungi termenul maxim prevăzut la pct. 185 cu mai mult de un an în total.

189. În cazul faptelor ilicite privind disciplina financiară a Participanților, aplicarea sancțiunii disciplinare bursiere se prescrie în termen de 6 luni de la data constatării faptei de către BIM, dar nu mai târziu de 1 an de la data săvârșirii acesteia.

Subsecțiunea 4.4 Sesizarea organelor competente

190. Dacă, în cursul investigării, subdiviziunea competentă a BIM apreciază că fapta considerată ilicită la regimul juridic bursier a fost săvârșită în condiții care, potrivit legii, întrunesc elementele unei infracțiuni, prevăzute de Codul Penal al Republicii Moldova, BIM sesizează de îndată organul competent de urmărire penală și informează CNPF.

191. Dacă BIM este informată despre inițierea urmăririi penale împotriva unui Participant sau a unei persoane autorizate ori despre faptul că organul de urmărire penală examinează o faptă care ar putea constitui infracțiune, ori că CNPF examinează, în limitele competenței sale, o faptă care ar putea constitui contravenție, procedura de investigare din cadrul BIM se suspendă până la finalizarea procedurilor respective, cu excepția cazului în care organul competent de urmărire penală sau, după caz, CNPF solicită în mod expres continuarea investigării.

Subsecțiunea 4.5 Individualizarea sancțiunii

192. Sancțiunea se aplică cu respectarea limitelor și condițiilor prevăzute de prezentele Reguli.
193. La individualizarea sancțiunii se ține seama de împrejurările săvârșirii faptei, de gravitatea acesteia, de conduita făptuitorului, de efectele produse și de celelalte date relevante rezultate din administrarea probelor.
194. Sancțiunea sub formă de avertisment scris se aplică în cazurile în care fapta ilicită are o gravitate redusă.
195. Aplicarea unei sancțiuni disciplinare mai severe nu este condiționată de aplicarea anterioară a unor sancțiuni disciplinare mai ușoare.
196. În cazul săvârșirii repetate a aceleiași sau a unei alte fapte ilicite prevăzute în reglementările BIM sau în cazul săvârșirii unei fapte ilicite de către o persoană fizică/juridică față de care CNPF a aplicat anterior o sancțiune potrivit art. 144 din Legea nr. 171/2012, cumulativ cu sancțiunea patrimonială stabilită se aplică și sancțiunea suspendării exercitării dreptului de a tranzacționa al Participantului respectiv, pe o durată de cel puțin 60 de ședințe de tranzacționare și/sau sancțiunea suspendării efectelor deciziei de autorizare ca agent de bursă, pe o durată de cel puțin 60 de ședințe de tranzacționare, după caz.
197. În cazul în care prin săvârșirea faptei ilicite s-a produs un prejudiciu, evaluarea acestuia se face de subdiviziunea competentă a BIM, după caz, în colaborare cu alte subdiviziuni, cu consemnarea rezultatului în Nota de recomandare.
198. Dacă în urma procedurii de investigare rezultă că nu a fost săvârșită o faptă ilicită la regimul juridic bursier, Nota de recomandare va cuprinde propunerea motivată de nesancționare.

Subsecțiunea 4.6 Aplicarea sancțiunilor

199. Aplicarea sancțiunilor pentru săvârșirea faptelor ilicite la regimul juridic bursier se face prin decizia Organului executiv al BIM, la propunerea subdiviziunii competente, potrivit competențelor stabilite prin reglementările BIM.
200. Organul executiv al BIM poate aplica sancțiunea propusă sau, după caz, o altă sancțiune apreciată ca necesară sau nicio sancțiune, potrivit aspectelor cuprinse în nota de recomandare.

201. În cuprinsul deciziei de sancționare se va face mențiune despre activitățile pe care cei găsiți vinovați sunt ținuti să le îndeplinească în scopul înlăturării iregularităților care au condus la aplicarea sancțiunilor respective împotriva lor.
202. Participantul/agentul de bursă care a săvârșit, cu vinovăție ori din culpă, o faptă ilicită la regimul juridic bursier este obligat(ă) să înceteze conduita neconformă, să adopte măsurile corective prescrise și să execute obligațiile stabilite prin reglementările BIM.
203. Deciziile de sancționare se întocmesc în formă scrisă, în 2 (două) exemplare originale.
204. Subdiviziunea competentă a BIM comunică persoanei sancționate un exemplar al deciziei de sancționare în termen de cel mult 48 de ore de la semnarea acesteia de către Organul executiv al BIM.
205. BIM comunică CNPF deciziile de sancționare, inclusiv cele prin care se aplică avertismentul scris, aplicate Participanților/agenților de bursă, în cel mult 48 de ore de la emiterea acestora.
206. În cazul în care, în timpul executării sancțiunii bursiere, persoanele fizice/juridice care au primit una dintre sancțiunile administrativ-disciplinare de suspendare/interzicere prevăzute de prezentele Reguli au înlăturat iregularitățile pentru care au fost sancționate, acestea pot solicita Organului executiv BIM reanalizarea cauzei prin prisma conduitei lor și reducerea duratei suspendării/interdicției aplicate.

Subsecțiunea 4.7 Contestarea deciziei de sancționare

207. Persoana fizică și/sau juridică sancționată are dreptul de a contesta decizia de sancționare emisă de Organul executiv al BIM în fața Consiliului BIM, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.
208. Contestația se depune în scris la secretariatul BIM și trebuie să cuprindă cel puțin:
 - 208.1 identitatea contestatarului;
 - 208.2 indicarea deciziei contestate;
 - 208.3 motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;
 - 208.4 probele invocate în susținerea contestației;
 - 208.5 semnătura contestatarului sau a reprezentantului său legal.
209. Lipsa elementelor prevăzute la pct. 208.2 și pct. 208.5 atrage nulitatea contestației, iar lipsa elementelor de la pct. 208.3 și 208.4 pot atrage decăderea din dreptul de a invoca ulterior aceste motive sau probe, potrivit Regulilor BIM.

210. Introducerea unei cereri de contestare a sancțiunilor aplicate suspendă executarea acestora numai în ceea ce privește despăgubirile civile stabilite în sarcina agenților de bursă și/sau a Participanților.
211. Contestația se soluționează de Consiliul BIM în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la secretariatul BIM. În cazuri temeinic justificate, care necesită clarificări sau administrarea de probe suplimentare, termenul poate fi prelungit o singură dată, cu cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare, cu informarea contestatarului.
212. În soluționarea contestației, Consiliul BIM poate solicita lămuriri și documente de la subdiviziunea competentă a BIM, potrivit pct. 216, și îl poate invita pe contestatar să își prezinte poziția. Consiliul BIM se pronunță pe baza contestației, a documentelor din dosar și a clarificărilor obținute.
213. Prin soluționarea contestației, Consiliul BIM poate: a) respinge contestația și menține decizia de sancționare; b) admite contestația și anula decizia de sancționare; sau c) admite în parte contestația și modifica sancțiunea aplicată, inclusiv prin înlocuirea acesteia cu o sancțiune mai ușoară.
214. Decizia Consiliului BIM se comunică în scris contestatarului, cu indicarea motivelor de fapt și de drept, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data adoptării. BIM informează CNPF potrivit pct. 205.
215. Decizia Consiliului BIM privind cererile de contestare este definitivă.
216. Subdiviziunea competentă a BIM este obligată să răspundă solicitărilor Consiliului BIM sau, după caz, ale CNPF, în vederea clarificării tuturor aspectelor care fac obiectul contestației.

Secțiunea 5 Executarea sancțiunilor

Subsecțiunea 5.1 Regimul executării sancțiunilor

217. Punerea în executare a sancțiunilor aplicate prin decizia Organului executiv BIM se realizează de subdiviziunea competentă a BIM care a instrumentat cazul, cu concursul celorlalte subdiviziuni ale BIM, după caz.
218. În vederea executării sancțiunilor patrimoniale, subdiviziunea competentă a BIM transmite celorlalte subdiviziuni ale BIM implicate o copie a deciziei de sancționare, în măsura necesară punerii acesteia în executare.
219. Plata sumelor aferente sancțiunilor patrimoniale și/sau despăgubirilor se efectuează în contul indicat de BIM în decizia de sancționare. Dovada plății se transmite către BIM în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la executarea sancțiunii respective.

220. În situația în care, într-un interval de 15 (cincisprezece) zile de la rămânerea definitivă a deciziei de sancționare, nu se onorează obligațiile bănești stabilite cu titlu de sancțiune patrimonială, cumulativ sau nu cu sancțiunea disciplinară prevăzută la pct. 159.1, Organul executiv al BIM poate suspenda exercițiul dreptului de tranzacționare al Participantului respectiv sau, după caz, poate suspenda exercitarea drepturilor agentului de bursă sancționat ce decurg din autorizația de agent de bursă eliberată de către BIM.

Subsecțiunea 5.2 Prescripția executării sancțiunilor

221. Executarea sancțiunii se prescrie dacă decizia de sancționare nu a fost comunicată persoanei sancționate într-un termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii acesteia.
222. Executarea sancțiunii se prescrie în termen de 1 an de la data rămânării definitive a deciziei de sancționare, dacă prin regulile BIM sau prin lege nu se prevede altfel. Prescripția nu curge pe durata suspendării, amânării sau eşalonării executării, dacă aceasta a fost dispusă la cererea persoanei sancționate.
223. La cererea motivată a persoanei sancționate, Organul executiv al BIM poate dispune amânarea executării sancțiunii patrimoniale cu cel mult 60 de zile sau eşalonarea acesteia în cel mult 6 rate lunare egale, pe o perioadă care nu depășește 6 luni de la data rămânării definitive a deciziei. Decizia privind amânarea sau eşalonarea stabilește scadența fiecărei rate. Neachitarea integrală a unei rate la scadență atrage decăderea din beneficiul eşalonării, întreaga sumă rămasă devenind exigibilă imediat.

Subsecțiunea 5.3 Informarea CNPF

224. BIM informează de îndată CNPF atunci când, în urma soluționării unei contestații, decizia de sancționare a fost modificată, anulată sau înlocuită cu o altă măsură.
225. BIM informează de îndată CNPF și cu privire la faptele ilicite la regimul juridic bursier despre care există suspiciuni rezonabile că ar întruni elementele unei infracțiuni și pentru care a sesizat organul de urmărire penală competent.

Subsecțiunea 5.4 Publicarea deciziilor de sancționare

226. Organul executiv al BIM poate dispune, în scop preventiv și educativ, publicarea deciziei de sancționare rămase definitive în Buletinul informativ al BIM sau pe pagina web a BIM, cu respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal și a confidențialității, după consultarea Consiliului BIM.

Secțiunea 6 Măsuri preventive

227. Măsurile preventive au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și/sau prevenirea săvârșirii faptelor ilicite la regimul juridic bursier. Cu titlu exemplificativ, măsurile preventive pot consta în:

227.1 interzicerea temporară a accesului în sistemul de tranzacționare al BIM;

227.2 interzicerea temporară a accesului în sediul BIM;

227.3 obligarea persoanei vizate la verificarea sau reatestarea cunoștințelor privind piața de capital și utilizarea sistemului de tranzacționare a BIM.

228. Măsurile preventive pot fi dispuse dacă:

228.1 există probe ori indicii serioase că persoana vizată a săvârșit o faptă ilicită la regimul juridic bursier; sau

228.2 există date care justifică suspiciunea că persoana vizată ar putea săvârși o faptă ilicită ori că, prin neluarea unei asemenea măsuri, s-ar crea o stare de pericol pentru buna funcționare a sistemului de tranzacționare, pentru operațiunile desfășurate pe piața reglementată sau pentru patrimoniul, personalul, activitatea ori sediul BIM.

229. Măsurile preventive se dispun de Organul executiv al BIM, pentru durata strict necesară înlăturării stării care a determinat luarea acestora și sunt obligatorii pentru Participantul sau agentul de bursă împotriva căruia au fost dispuse.

TITLUL III EMITENȚII ȘI INSTRUMENTELE FINANCIARE

Capitolul XI Dispoziții generale

230. BIM, în baza prevederilor legale aplicabile, elaborează și aplică regulile care stabilesc norme transparente, nediscriminatorii și nediscreționare privind tipurile de instrumente financiare și cerințele față de instrumentele financiare și față de emitent pentru admiterea spre tranzacționare, suspendarea tranzacționării și retragerea instrumentelor financiare admise spre tranzacționare, precum și drepturile și obligațiile emitenților de instrumente financiare admise spre tranzacționare. În acest sens, prezentul Titlu stabilește cadrul procedural aplicabil Pieței Reglementate a BIM, cu privire la:
- 230.1 admiterea și menținerea instrumentelor financiare la tranzacționare;
- 230.2 retragerea instrumentelor financiare de la tranzacționare.
231. Prevederile prezentului Titlu se completează cu dispozițiile privind organizarea și funcționarea Departamentului de specialitate al BIM cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare al BIM responsabil de admiterea la tranzacționare, prevăzute în Regulile BIM.
232. Emitenții ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BIM au obligația de a respecta permanent legislația Republicii Moldova și actele normative aplicabile pieței de capital, precum și Regulile BIM.
233. Piața reglementată administrată de BIM are următoarea structură:
- 233.1 Sector Titluri de Capital;
- 233.2 Sector Titluri de Creanță;
- 233.3 Sector Titluri de participare la OPC.
234. Sectorul Titluri de Capital cuprinde:
- 234.1 Categoria acțiuni.
235. Sectorul Titluri de Creanță cuprinde:
- 235.1 Categoria obligațiuni corporative;
- 235.2 Categoria obligațiuni municipale;
- 235.3 Categoria valori mobiliare de stat.
236. Sectorul Titluri de participare la organisme de plasament colectiv cuprinde:

236.1 Categoria titluri de participare la OPC.

237. Admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BIM a unei emisiuni de instrumente financiare se extinde asupra tuturor instrumentelor financiare de același tip și clasă ale Emitentului.
238. Documentele necesare admiterii la tranzacționare pe piața reglementată se depun la BIM, la alegerea solicitantului, prin una din următoarele modalități: a) pe suport de hârtie – în original sau în copie, după caz; b) în formă electronică – ca documente electronice semnate cu semnătură electronică calificată, în condițiile legii, sau în copii scanate ale documentelor pe suport de hârtie, în format PDF cu rezoluție care asigură lizibilitatea integrală. În cazul depunerilor scanate, BIM este în drept să solicite prezentarea originalelor sau a copiilor certificate, pentru verificarea conformității.
239. Admiterea la tranzacționare la BIM a instrumentelor financiare ale unui Emitent poate fi făcută prin intermediul unui Participant (denumit în continuare „Participant inițiator”).
240. Participantul inițiator are următoarele obligații:
- 240.1 să familiarizeze Emitentul cu activitățile specifice pieței de capital, reglementările BIM, precum și cu legislația incidentă;
- 240.2 să depună documentația necesară și să reprezinte Emitentul în fața BIM în vederea admiterii/promovării la tranzacționare a instrumentelor financiare emise de acesta;
- 240.3 să verifice forma și conținutul tuturor documentelor Emitentului necesare admiterii la tranzacționare și să facă toate demersurile pentru a se asigura că informațiile furnizate de Emitent sunt certe, corecte și suficiente;
- 240.4 să susțină în fața Departamentului listing și operațiuni al BIM interesele respectivului Emitent.

Capitolul XII Admiterea la tranzacționare

Secțiunea 1 Admiterea în Sectorul Titluri de Capital

Subsecțiunea 1.1 Cerințe pentru admiterea în Categoria acțiuni

241. Acțiunile care fac obiectul admiterii la tranzacționare în Categoria acțiuni trebuie:
- 241.1 să fie înregistrate la CNPF;
- 241.2 să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont;

241.3 să fie din aceeași clasă, iar valoarea free-float-ului să reprezinte cel puțin 10% din acțiunile respective, cu excepția cazului în care BIM acceptă un nivel mai redus al free-float-ului, dacă apreciază că este asigurată o lichiditate suficientă a acțiunilor.

242. Emitentul, persoană juridică care solicită admiterea acțiunilor la tranzacționare în Categoria acțiuni trebuie să respecte următoarele cerințe:

242.1 să respecte condițiile de admitere spre tranzacționare prevăzute la art. 66 alin. (4) și art. 67, precum și obligațiile de dezvăluire a informației prevăzute de art. 118-126¹ din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital;

242.2 să depună la BIM, direct sau prin intermediul Participantului inițiator, toate documentele solicitate de BIM, necesare admiterii potrivit Subsecțiunii 1.2;

242.3 să plătească taxele datorate BIM în conformitate cu regulile acesteia și să nu aibă datorii față de BIM;

242.4 să desemneze două persoane care vor menține legătura permanentă cu BIM;

242.5 să adere la condițiile și termenii Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a acțiunilor;

242.6 să îndeplinească una din următoarele condiții alternative:

- a) valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercițiu financiar să fie de cel puțin echivalentul în lei a 1 milion EURO, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei din data înregistrării la BIM a cererii de admitere la tranzacționare;
- b) capitalizarea anticipată să fie de cel puțin echivalentul în lei a 1 milion EURO, calculat la cursul de referință al Băncii Naționale a Moldovei din data înregistrării la BIM a cererii de admitere la tranzacționare.

Subsecțiunea 1.2 Documente necesare admiterii în Categoria acțiuni

243. Pentru a realiza admiterea acțiunilor la tranzacționare în Categoria acțiuni, emitentul depune la BIM cererea de admitere și documentele prevăzute mai jos, fie direct, fie prin intermediul unui Participant inițiator. Atunci când admiterea se realizează prin intermediul unui Participant inițiator, acesta asistă emitentul în pregătirea și depunerea documentației, fără ca responsabilitatea pentru conținutul acesteia să se transfere de la emitent. Obligațiile de informare continuă, ulterior admiterii, revin exclusiv emitentului. În special emitenții depun BIM, următoarele documente:

243.1 cererea de admitere la tranzacționare a acțiunilor;

243.2 prospectul de admitere la tranzacționare aprobat de CNPF, cu toate anexele și, dacă este cazul, amendamentele la acesta (în copie) sau documentul, care să conțină cel puțin informațiile esențiale despre emitent prevăzute de Legea nr. 171/2012;

243.3 actul constitutiv actualizat (copie legalizată);

243.4 pentru emitenții ale căror instrumente financiare nu au fost tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare autorizat de CNPF în ultimii 3 ani:

- a) situațiile financiare anuale pentru ultimii 3 ani auditate și dovada depunerii la Biroul Național de Statistică (copii), ultimele 3 rapoarte ale auditorilor financiari de certificare a situației financiare anuale, ultimele 3 rapoarte anuale ale administratorilor, ultimele 3 hotărâri ale AGA de aprobare a situațiilor financiare anuale, precum și ultimul raport / ultimele 3 rapoarte anuale ale Emitentului, dacă au fost redactate;
- b) dacă e cazul, ultimul raport semestrial al Emitentului, întocmit conform reglementărilor CNPF;

243.5 pentru emitenții ale căror instrumente financiare au fost tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare autorizat de CNPF în ultimii 3 ani:

- a) ultimele 3 rapoarte anuale ale Emitentului și ultimele 3 hotărâri ale AGA de aprobare a situațiilor financiare;
- b) raportul semestrial al Emitentului;

243.6 decizia organului statutar al Emitentului cu privire la hotărârea de admitere a acțiunilor la tranzacționare la BIM (copie);

243.7 certificatul de înregistrare a acțiunilor la CNPF (copie);

243.8 angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare la BIM a acțiunilor;

243.9 dovada plății tarifului de procesare;

243.10 declarația Emitentului privind persoanele desemnate să țină legătura cu BIM;

243.11 oricare alte documente pe care BIM le consideră necesare.

Secțiunea 2 Admiterea în Sectorul Titluri de Creanță

Subsecțiunea 2.1 Cerințe pentru admiterea în Categoria obligațiuni corporative

244. Obligațiunile unui Emitent pot fi admise în Categoria obligațiuni corporative, dacă:

- 244.1 a încheiat o ofertă publică de vânzare de obligațiuni, efectuată în baza unui prospect de ofertă aprobat de CNPF;
- 244.2 valoarea împrumutului obligatar este de minim echivalentul în lei a 200.000 EURO, calculat la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei la data admiterii.
245. Obligațiunile care fac obiectul admiterii la tranzacționare în Categoria obligațiuni corporative trebuie:
- 245.1 să fie înregistrate la CNPF;
- 245.2 să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont;
246. Emitentul obligațiunilor care fac obiectul admiterii la tranzacționare în Categoria obligațiuni corporative trebuie:
- 246.1 să depună la BIM toate documentele solicitate de aceasta;
- 246.2 să plătească taxele BIM în conformitate cu regulile acesteia și să nu aibă datorii față de BIM;
- 246.3 să numească două persoane care vor menține legătura permanentă cu BIM;
- 246.4 să adere la condițiile și termenii Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a obligațiunilor.

Subsecțiunea 2.2 Documente necesare admiterii în Categoria obligațiuni corporative

247. Pentru a realiza admiterea obligațiunilor la tranzacționare la BIM în Categoria obligațiuni corporative, emitenții acestora depun la BIM, direct sau prin intermediul Participant inițiator, următoarele documente în limba română, cu respectarea reglementărilor CNPF:
- 247.1 cererea de admitere la tranzacționare a obligațiunilor;
- 247.2 prospectul de ofertă publică aprobat de CNPF, cu toate anexele și, dacă este cazul, amendamentele la acesta (în copie);
- 247.3 rezumatul prospectului de ofertă publică;
- 247.4 copia notificării privind rezultatele ofertei publice, întocmită și transmisă de societatea de investiții care a prestat serviciile de intermediere la subscrierea și/sau plasamentul obligațiunilor;
- 247.5 certificatul de înregistrare a obligațiunilor la CNPF (copie);

- 247.6 decizia organului statutar al Emitentului cu privire la admiterea obligațiunilor la tranzacționare la BIM (copie);
- 247.7 angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare la BIM a obligațiunilor;
- 247.8 dovada plății tarifului de procesare (copie);
- 247.9 declarația Emitentului privind persoanele desemnate să țină legătura cu BIM.

Subsecțiunea 2.3 Cerințe pentru admiterea în Categoria obligațiuni municipale

- 248. Obligațiunile municipale pot fi admise la tranzacționare în Categoria obligațiuni municipale dacă:
 - 248.1 a fost întocmit un document de admitere a obligațiunilor în forma și conținutul stabilite de BIM;
 - 248.2 sunt înregistrate la CNPF;
 - 248.3 sunt liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont.
- 249. Documentul de admitere menționat la pct. 248.1 va avea forma și conținutul stabilite prin Hotărârea Consiliului BIM, va fi publicat pe pagina web a BIM și notificat CNPF.
- 250. Emitentul obligațiunilor municipale care solicită admiterea la tranzacționare în această categorie trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la pct. 246.

Subsecțiunea 2.4 Documente necesare admiterii în Categoria obligațiuni municipale

- 251. Documentele care trebuie depuse la BIM, prin intermediul unui Participant inițiator, în vederea admiterii la tranzacționare în Categoria obligațiuni municipale vor fi documentele prevăzute la pct. 247.1 și 247.5-247.9.

Subsecțiunea 2.5 Cerințe pentru admiterea în Categoria valori mobiliare de stat

- 252. Valorile mobiliare de stat sunt de drept admise la tranzacționare în Categoria valori mobiliare de stat, la primirea de către BIM a documentului de emisiune și a celorlalte documente cerute de BIM.
- 253. Valorile mobiliare de stat sunt admise spre tranzacționare pe Piața Reglementată a BIM în condițiile Regulamentului privind modul și condițiile admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulație, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 17 din 02.02.2022 și Hotărârea CNPF nr. 4/5 din 10 februarie 2022.

Subsecțiunea 2.6 Documente necesare admiterii în Categoria valori mobiliare de stat

254. Documentele care trebuie depuse de Emitent la BIM, în vederea admiterii la tranzacționare în Categoria valori mobiliare de stat, vor fi documentele prevăzute la pct. 247.1, 247.6 și 247.9, precum și documentul/prospectul de emisiune.

Secțiunea 3. Admiterea în Sectorul Titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv

255. Pentru a fi admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BIM, titlurile de participare și organismele de plasament colectiv emitente trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și acțiunile și, respectiv, emitenții acestora, prevăzute în Secțiunea 1 (Admiterea în Sectorul Titluri de Capital), în măsura în care sunt aplicabile.
256. Prin derogare de la pct. 255, cerințele privind valoarea free-float-ului și capitalurile proprii minime, prevăzute la pct. 241.3 și 242.6, nu se aplică titlurilor de participare emise de fonduri de investiții și altor organisme de plasament colectiv de tip deschis.
257. Suplimentar, organismul de plasament colectiv emitent depune la BIM, prin intermediul unui Participant inițiator, următoarele documente:
- 257.1 actul de constituire, actul constitutiv al companiei investiționale sau, după caz, regulile fondului de investiții și contractul de societate civilă;
 - 257.2 prospectul de admitere la tranzacționare, aprobat de CNPF;
 - 257.3 actul de autorizare a organismului de plasament colectiv și, după caz, a societății de administrare, emis de CNPF;
 - 257.4 ultima valoare a activului net și metodologia de calcul al valorii unitare a activului net;
 - 257.5 Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare;
 - 257.6 documentele prevăzute la pct. 243 în măsura în care sunt aplicabile cu respectarea prevederilor pct. 238.
258. Prevederile prezentelor Reguli privind menținerea, suspendarea și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor se aplică în mod corespunzător titlurilor de participare la organisme de plasament colectiv.

Secțiunea 4 Proceduri privind admiterea la tranzacționare

Subsecțiunea 4.1 Proceduri privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare de stat

259. Cererea de admitere la tranzacționare a valorilor mobiliare de stat, însoțită de documentația aferentă, se depune la BIM, urmând ca, în termen de maximum 10 (zece) zile de la data depunerii de către Emitent a tuturor documentelor solicitate de BIM, să fie emisă decizia Organului executiv BIM privind admiterea la tranzacționare.

Subsecțiunea 4.2 Proceduri privind admiterea la tranzacționare a instrumentelor financiare

260. Emitentul direct sau prin intermediul Participantului inițiator poate depune la BIM cererea de admitere la tranzacționare și documentele prevăzute de prezentele Reguli după aprobarea prospectului de CNPF. Anterior aprobării prospectului, Emitentul, direct sau prin intermediul Participantului inițiator, poate solicita BIM emiterea unui acord prealabil de admitere. În acest scop, BIM examinează, în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor solicitate de BIM, comunică Participantului inițiator rezultatul examinării prealabile cu privire la corespunderea instrumentelor financiare și a Emitentului condițiilor de admitere prevăzute de prezentele Reguli, și comunică Emitentului sau, după caz, Participantului Inițiator acordul prealabil de admitere, sub condiția aprobării și publicării prospectului de CNPF, ori, după caz, neajunsurile constatate. Acordul prealabil de admitere poate fi menționat în prospect. Acesta nu constituie admitere la tranzacționare și nu produce efectele acesteia.
261. Hotărârea de admitere la tranzacționare se adoptă de Consiliul BIM în termen de cel mult o lună de la data depunerii tuturor documentelor, dar nu înainte de prezentarea de către Emitent a dovezii aprobării prospectului de către CNPF și a publicării acestuia în condițiile art. 16 din Legea nr. 171/2012. Tranzacționarea instrumentelor financiare poate începe numai după adoptarea hotărârii de admitere și publicarea acesteia.
262. Consiliul BIM este singurul organ competent să decidă cu privire la admiterea sau neadmiterea instrumentelor financiare ale unui Emitent la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BIM, în baza avizului Departamentului listing și operațiuni.
263. Consiliul BIM este abilitat ca, la propunerea Departamentului listing și operațiuni, prin hotărârea emisă, să acorde derogări de la obligația îndeplinirii unor prevederi referitoare la cerințele de admitere la tranzacționare pe piața reglementată, dacă cerințele respective nu sunt stabilite de Legea nr. 171/2012 și de reglementările emise de CNPF în aplicarea acesteia și dacă, în opinia membrilor Consiliului BIM, va exista o piață adecvată pentru respectivele acțiuni și emitentul este capabil să îndeplinească obligațiile de raportare prevăzute în legislația pieței de capital.
264. Îndeplinirea setului de cerințe nu atrage aprobarea în mod automat cererii de admitere a instrumentelor financiare la tranzacționare.
265. Susținerea cererii de admitere la tranzacționare a instrumentelor financiare ale respectivului Emitent în fața Departamentului listing și operațiuni se face de către Participantul inițiator și

de Emitent sau numai de către Emitent, după caz, prin reprezentantul său legal, care vor fi invitați la respectiva ședință.

266. Hotărârea Consiliului BIM se pune în executare ulterior încheierii de către Emitent a contractului corespunzător cu Depozitarul Central Unic.

Secțiunea 5 Admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare străine

267. Valorile mobiliare emise de persoane juridice din alte state pot fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BIM cu respectarea prezentei secțiuni și a art. 9 din Legea nr. 171/2012.

268. Valorile mobiliare emise de persoane juridice din alte state, care fac obiectul admiterii la tranzacționare, trebuie să întrunească cumulativ condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 171/2012, și anume:

268.1 să fie admise în formă nominativă nematerializată, înregistrate de autoritatea străină competentă și să dețină cod ISIN;

268.2 să fie admise în circulație liberă, conform legislației din statul de origine al emitentului, fără interdicții privind tranzacționarea impuse de operatorul unei piețe reglementate străine și/sau prin actele normative ale Republicii Moldova;

268.3 să fie deținute cu drept de proprietate, de persoana care solicită admiterea, evidența acestora fiind asigurată de Depozitarul Central Unic.

269. Nu sunt admise la tranzacționare valorile mobiliare emise de persoane juridice din alte state în cazurile prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea nr. 171/2012, respectiv dacă:

269.1 emitentul desfășoară activitate de mai puțin de 3 ani și/sau nu a obținut profit net în ultimii 2 ani;

269.2 sunt emise, înregistrate și/sau deținute de persoane din jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență ori din jurisdicții cu grad sporit de risc;

269.3 nu pot circula pe teritoriul altui stat, conform legislației din statul de origine ori deciziei de emisiune; ori

269.4 nu a fost prezentată confirmarea scrisă a emitentului privind plasarea valorilor în circulație liberă.

270. Plasarea valorilor mobiliare emise de persoane juridice din alte state pe Piața Reglementată administrată de BIM se realizează prin ofertă publică, prin intermediul unei societăți de investiții, la cererea unui Participant al pieței reglementate sau din inițiativa emitentului,

potrivit art. 9 alin. (4) din Legea nr. 171/2012. Cumpărarea de către rezidenți se efectuează cu respectarea legislației valutare.

271. Emitenții din alte state ai valorilor mobiliare care vor fi admise la tranzacționare trebuie să îndeplinească cumulativ cerințele prevăzute la pct. 242.1-242.5. În cazul în care emitenții din alte state solicită admiterea la tranzacționare a acțiunilor sau a obligațiunilor corporative, emitenții vor îndeplini suplimentar următoarele cerințe:
- 271.1 cerința prevăzută de pct. 242.6, aplicabilă pentru solicitarea admiterii acțiunilor emise de emitenți din alte state, sau
 - 271.2 cerința prevăzute la pct. 244.2, aplicabilă pentru solicitarea admiterii obligațiunilor corporative emise de emitenți din alte state.
272. Emitenții din alte state, care solicită admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare, vor depune la BIM prin intermediul unui Participant inițiator, următoarele documente în limba română:
- 272.1 cererea de admitere la tranzacționare a valorilor mobiliare;
 - 272.2 prospectul de admitere la tranzacționare aprobat de autoritatea competentă din statul de origine, cu toate amendamentele și anexele (copie), însoțit de traducerea acestuia în limba română;
 - 272.3 rezumatul prospectului tradus în limba română;
 - 272.4 actul constitutiv actualizat;
 - 272.5 ultimele 3 situații financiare anuale însoțite de anexele legale din statul de origine al Emitentului, precum și ultimele 3 rapoarte anuale (copii);
 - 272.6 ultima raportare financiară semestrială, însoțită de anexele legale din statul de origine al Emitentului, precum și ultimul raport semestrial (copie);
 - 272.7 decizia organului statutar al Emitentului privind admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare la BIM;
 - 272.8 certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare la CNPF (copie);
 - 272.9 documentul care atestă că evidența valorilor mobiliare străine este asigurată de Depozitarul Central Unic, precum și confirmarea Depozitarului Central Unic privind îndeplinirea condițiilor de decontare;
 - 272.10 confirmarea scrisă a emitentului privind plasarea valorilor mobiliare în circulație liberă pe piața de capital, inclusiv în afara statului de origine al emitentului, în original și în

copie tradusă în limba română și legalizată, potrivit art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 171/2012;

- 272.11 declarația Emitentului privind persoanele desemnate să țină legătura cu BIM;
 - 272.12 angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare la BIM a acțiunilor;
 - 272.13 dovada plății tarifului de procesare (copie);
 - 272.14 oricare alte documente pe care BIM le consideră necesare.
273. Emitenții din statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene, care doresc admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare, vor depune la BIM, prin intermediul unui Participant inițiator, documentele prevăzute la pct. 272, cu excepția prospectului de admitere la tranzacționare aprobat de autoritatea competentă din statul de origine. Suplimentar, aceste persoane vor depune la BIM prospectul aprobat de autoritatea competentă din statul de origine al emitentului, cu toate amendamentele și anexele, precum și copia documentului eliberat de aceeași autoritate în adresa CNPF, care atestă aprobarea prospectului, prezentat CNPF în condițiile art. 9 alin. (5)–(6) din Legea nr. 171/2012, respectiv, după caz, decizia de acceptare emisă de CNPF în condițiile art. 9 alin. (7) din aceeași lege.
274. BIM publică pe pagina sa web oficială prospectul ofertei publice sau rezumatul acestuia, însoțit de traducerea în limba română, precum și o informare privind riscurile asociate achiziției de valori mobiliare străine, potrivit art. 9 alin. (9) din Legea nr. 171/2012.
275. Persoana care a inițiat admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare străine asigură, pe toată perioada circulației acestora, dezvăluirea informației aferente valorilor mobiliare și emitentului, pusă la dispoziția investitorilor prin intermediul BIM, potrivit art. 9 alin. (10) din Legea nr. 171/2012 și prezentelor Reguli.
276. BIM poate suspenda circulația valorilor mobiliare străine admise la tranzacționare în cazurile expres prevăzute de prezentele Reguli, potrivit art. 9 alin. (13) din Legea nr. 171/2012.

Secțiunea 6. Admiterea provizorie la tranzacționare

277. La cererea unui Participant, în calitate de membru al pieței reglementate, instrumentele financiare pot fi admise provizoriu la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BIM, în condițiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 171/2012 și ale prezentei secțiuni.
278. Pot fi admise provizoriu la tranzacționare instrumentele financiare care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
- 278.1 sunt emise și înregistrate conform legislației aplicabile emitentului, iar evidența acestora este asigurată de Depozitarul Central Unic, care confirmă îndeplinirea condițiilor de decontare;

- 278.2 sunt liber transferabile și integral plătite;
- 278.3 informația necesară formării unei aprecieri asupra emitentului și a instrumentelor financiare este disponibilă public, într-o formă care permite punerea acestora la dispoziția investitorilor prin intermediul BIM;
- 278.4 nu există interdicții sau restricții privind tranzacționarea acestora, dispuse potrivit legislației Republicii Moldova ori de autoritatea competentă din statul de origine al emitentului.
279. Cererea de admitere provizorie se depune la BIM de către Participant și cuprinde: identificarea instrumentelor financiare, inclusiv codul ISIN; motivarea solicitării; documentele disponibile privind emitentul și instrumentele financiare; confirmarea Depozitarului Central Unic prevăzută la pct. 278.1; declarația Participantului privind asumarea obligațiilor prevăzute la pct. 283; dovada achitării tarifului aplicabil.
280. Cererea se soluționează prin decizia Organului executiv al BIM, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor solicitate. Decizia se comunică solicitantului, se notifică CNPF și Depozitarului Central Unic și se publică pe pagina web a BIM.
281. Admiterea provizorie se acordă pentru o perioadă de cel mult 90 (nouăzeci) de zile calendaristice. La cererea motivată a Participantului solicitant, depusă cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de expirare, Organul executiv al BIM poate prelungi o singură dată această perioadă, cu cel mult 90 (nouăzeci) de zile calendaristice.
282. Pe durata admiterii provizorii:
- 282.1 instrumentele financiare se tranzacționează pe piața și în condițiile stabilite prin decizia prevăzută la pct. 280 cu respectarea Titlului IV;
- 282.2 caracterul provizoriu al admiterii se evidențiază distinct în sistemul de tranzacționare al BIM și în informațiile diseminate public, împreună cu data la care expiră admiterea provizorie;
- 282.3 publică o informare adresată investitorilor cu privire la faptul că instrumentele financiare sunt admise provizoriu și că informația disponibilă cu privire la emitent poate fi mai restrânsă decât cea aferentă instrumentelor financiare admise definitiv;
- 282.4 cerințele de menținere prevăzute în Capitolul XIII nu se aplică, fiind aplicabile exclusiv obligațiile prevăzute în prezenta secțiune.
283. Participantul la cererea căruia s-a dispus admiterea provizorie asigură, pe toată durata acesteia, transmiterea către BIM, în limba română, a informațiilor privind emitentul și instrumentele financiare admise provizoriu, inclusiv a oricărei informații susceptibile să

influențeze prețul acestora, de îndată ce a luat cunoștință de aceasta. BIM pune informația la dispoziția investitorilor conform Titlului V.

284. Anterior expirării perioadei prevăzute la pct. 281, Participantul solicitant sau, după caz, Emitentul poate solicita admiterea definitivă la tranzacționare, cu depunerea documentelor prevăzute de prezentul Capitol pentru categoria corespunzătoare. Hotărârea de admitere definitivă se adoptă de Consiliul BIM. Admiterea provizorie își încetează efectele la data la care hotărârea de admitere definitivă se pune în executare.
285. Admiterea provizorie încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost acordată, dacă nu a fost dispusă admiterea definitivă. BIM constată încetarea, radiază instrumentele financiare de la tranzacționare, informează Participanții, CNPF și Depozitarul Central Unic și publică informația pe pagina web. O nouă cerere de admitere provizorie pentru aceleași instrumente financiare poate fi depusă numai după expirarea a 12 (douăsprezece) luni de la data încetării.

Capitolul XIII Menținerea Instrumentelor Financiare pe piața reglementată BIM

Secțiunea 1 Menținerea în sectorul Titluri de Capital

Subsecțiunea 1.1 Menținerea în Categoria acțiuni

286. Acțiunile admise la tranzacționare în Categoria acțiuni trebuie să respecte cerințele pentru admiterea la tranzacționare în Categoria acțiuni prevăzute de prezentele Reguli.
287. Emitenții care au acțiunile admise la tranzacționare în Categoria acțiuni trebuie:
- 287.1 să respecte prevederile stabilite de prezentele Reguli;
 - 287.2 să achite tariful de menținere la tranzacționare;
 - 287.3 să realizeze furnizarea informațiilor cerute de BIM, informând permanent și pe deplin publicul atât despre evenimentele importante, cât și despre deciziile ce pot afecta prețul acțiunilor.

Secțiunea 2 Menținerea în Sectorul Titluri de Creanță

Subsecțiunea 2.1 Menținerea în Categoria obligațiuni corporative

288. Obligațiunile admise la tranzacționare în Categoria obligațiuni corporative trebuie să respecte cerințele pentru menținerea la tranzacționare prevăzute în pct. 245 și 246.
289. Emitenții care au obligațiunile admise la tranzacționare în Categoria obligațiuni corporative trebuie:

- 289.1 să respecte prevederile stabilite de prezentele Reguli;
- 289.2 să achite tariful de menținere la tranzacționare;
- 289.3 să realizeze furnizarea informațiilor cerute de BIM, informând permanent și pe deplin publicul atât despre evenimentele importante, cât și despre deciziile ce pot afecta prețul obligațiunilor.

Subsecțiunea 2.2 Menținerea în Categoria obligațiuni municipale

- 290. Obligațiunile municipale admise la tranzacționare în Categoria obligațiuni municipale trebuie să respecte cerințele pentru menținerea la tranzacționare prevăzute în pct. 248.
- 291. Emitenții care au obligațiunile municipale admise la tranzacționare în Categoria obligațiuni municipale trebuie:
 - 291.1 să respecte prevederile stabilite de prezentele Reguli;
 - 291.2 să respecte prevederile pct. 289.2 și 289.3.

Subsecțiunea 2.3 Menținerea în Categoria valori mobiliare de stat

- 292. Emitenții care au valorile mobiliare de stat admise la tranzacționare în Categoria valori mobiliare de stat trebuie să respecte prevederile pct. 289.2 și pct. 289.3.

Secțiunea 3 Proceduri privind menținerea

- 293. Departamentului listing și operațiuni va face anual, precum și la solicitarea Organului executiv BIM, analiza respectării cerințelor de menținere la tranzacționare a instrumentelor financiare admise la tranzacționare la BIM.
- 294. BIM poate include în Lista de Monitorizare emitenții care se află în una din următoarele situații:
 - 294.1 nu mai îndeplinesc condițiile de menținere la tranzacționare;
 - 294.2 au intrat în procedura de retragere de la tranzacționare;
 - 294.3 se află într-una din situațiile prevăzute în prezentul Titlu care pot conduce la demararea procedurilor de retragere de la tranzacționare.
- 295. Emitenții înscrși în Lista de monitorizare trebuie:

- 295.1 să ia măsurile necesare în vederea eliminării motivelor care au condus la înscrierea în Lista de Monitorizare;
- 295.2 să informeze BIM cu privire la orice nou element care are legătură cu motivul pentru care au fost înscrși în Lista de Monitorizare;
- 295.3 să respecte toate obligațiile legale și regulamentare cu privire la informarea periodică și continuă.
296. BIM este abilitată să retragă un Emitent din Lista de monitorizare, în momentul în care cauzele care au condus la monitorizare au fost înlăturate în totalitate.
297. BIM va comunica Emitentului hotărârea sa de înscriere/retragere din Lista de monitorizare, împreună cu motivele care au condus la această decizie.
298. Lista de monitorizare va fi făcută publică de BIM pe pagina proprie de web.

Capitolul XIV. Retragerea Instrumentelor Financiare si suspendarea tranzacționării

Secțiunea 1 Prevederi generale privind retragerea instrumentelor financiare

299. BIM poate retrage de la tranzacționare acțiunile din Categoria acțiuni în următoarele cazuri:
- 299.1 Emitentul nu respectă cel puțin una din cerințele de menținere corespunzătoare sectorului și categoriei în care au fost admise la tranzacționare acțiunile sale și/sau, în opinia BIM, nu mai poate fi menținută sau restabilită o piață ordonată a respectivelor acțiuni;
- 299.2 Emitentul nu respectă condițiile Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a instrumentelor financiare la BIM;
- 299.3 Emitentul nu respectă cerințele formulate de către BIM în Capitolul XV – Dezvăluirea informațiilor;
- 299.4 Emitentul nu întocmește rapoartele financiare conform principiilor contabile prevăzute de legislația în vigoare sau nu se conformează altor cerințe prevăzute în prezentele Reguli;
- 299.5 Emitentul este în procedura de faliment sau dizolvare;
- 299.6 Emitentul participă la o fuziune prin absorbție în calitate de absorbit.
300. Emitentul este în drept să solicite BIM retragerea acțiunilor admise spre tranzacționare pe piața reglementată, în conformitate cu art. 70 alin. (4) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital dacă:

- 300.1 acțiunile nu întrunesc cerințele stabilite la art. 67 din Legea nr. 171/2012;
- 300.2 a fost finalizată procedura de retragere obligatorie, inițiată în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 171/2012;
- 300.3 Adunarea generală extraordinară a acționarilor a decis retragerea acțiunilor de la tranzacționare.
301. BIM poate retrage de la tranzacționare, obligațiunile din Categoria obligațiuni corporative, în conformitate cu prevederile pct. 299.
302. BIM poate retrage de la tranzacționare obligațiunile, din Categoria obligațiuni corporative în cazul în care există o clauză de retragere anticipată în prospectul de emisiune.
303. BIM are dreptul de a retrage de la tranzacționare instrumentele financiare atunci când:
- 303.1 Emitentul este implicat în operațiuni de: fuziuni, reorganizări, divizări, consolidări și reclasificări;
 - 303.2 Emitentului i s-a inițiat procedura de faliment;
 - 303.3 Emitentului i s-a retras, dacă este cazul, autorizația privind desfășurarea activității profesionale/licențiate.
304. Prin excepție de la prevederile privind procedura de retragere de la tranzacționare a instrumentelor financiare stabilită conform prezentului Titlu, instrumentele financiare, pentru care în documentul de emisiune sunt stipulate precizări exprese în ceea ce privește data maturității acestora (ex.: obligațiuni, valori mobiliare de stat, emisiuni de produse structurate etc.), sunt retrase de drept de la tranzacționare, fără a mai fi necesare alte demersuri în cadrul BIM, din ziua imediat următoare datei atingerii maturității, cu excepția situațiilor în care se prevede în mod expres altfel.

Secțiunea 2 Prevederi specifice privind retragerea instrumentelor financiare

305. BIM poate retrage de la tranzacționare obligațiunile municipale din Categoria obligațiuni municipale în cazul în care:
- 305.1 Emitentul nu respectă cel puțin una din cerințele de menținere la tranzacționare corespunzătoare acestei categorii și/sau, în opinia BIM, nu mai poate fi menținută sau restabilită o piață ordonată a respectivelor obligațiuni municipale;
 - 305.2 Emitentul nu respectă condițiile Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a instrumentelor financiare la BIM;

- 305.3 Emitentul nu respectă cerințele formulate de către BIM în Capitolul XV privind dezvăluirea informațiilor;
 - 305.4 Emitentul nu întocmește rapoartele financiare conform principiilor contabile prevăzute de legislația în vigoare sau nu se conformează altor cerințe de raportare prevăzute legislație și prezentele Reguli.
306. BIM poate retrage de la tranzacționare valorile mobiliare de stat din Categoria valori mobiliare de stat în cazul în care:
- 306.1 Emitentul nu respectă cel puțin una din cerințele de menținere la tranzacționare corespunzătoare acestei categorii și/sau, în opinia BIM, nu mai poate fi menținută sau restabilită o piață ordonată a respectivelor valori mobiliare de stat;
 - 306.2 Emitentul nu respectă condițiile Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare a valorilor mobiliare de stat la BIM;
 - 306.3 există o clauză de retragere anticipată în documentul de emisiune;
 - 306.4 în alte situații motivate.

Secțiunea 3 Proceduri privind retragerea de la tranzacționare

- 307. Consiliul BIM este singurul organ competent al BIM să decidă în materia retragerii instrumentelor financiare ale unui Emitent de la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BIM, în baza avizului consultativ al Departamentului listing și operațiuni.
- 308. Instrumentele financiare ale unui Emitent, retrase de la tranzacționare, vor putea fi admise din nou la tranzacționare la BIM numai cu respectarea reglementărilor BIM incidente în materia admiterii la tranzacționare.
- 309. Decizia CNPF privind retragerea de la tranzacționare a instrumentelor financiare ale unui Emitent va intra în vigoare în mod corespunzător, fără a mai fi necesare alte demersuri în cadrul BIM.

Secțiunea 4 Suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare

- 310. BIM poate decide suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare, în următoarele situații, enumerate cu caracter enunțiativ și nu limitativ:
 - 310.1 în cazurile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 171/2012;
 - 310.2 cu scopul de a facilita operațiunile privind înregistrarea modificărilor caracteristicilor sau a numărului instrumentelor financiare admise la tranzacționare;

- 310.3 în mod excepțional, la solicitarea unui Emitent și exclusiv în scopul prevenirii folosirii unor informații înainte ca acestea să devină publice, conform prevederilor legale în vigoare;
- 310.4 în vederea menținerii unei piețe ordonate și a asigurării accesului egal la informația necesară deciziei de a investi (protecția investitorilor).
311. În cazul menționat la pct. 310.3, BIM poate decide suspendarea de la tranzacționare pentru o perioadă de timp determinată și doar până la momentul la care respectivele informații vor avea caracter public, cu respectarea prevederilor art. 70 alin. (2) din Legea nr. 171/2012.
312. În cazul în care Emitentul transmite către BIM un comunicat/raport curent care conține informații care pot influența semnificativ prețul/randamentul sau decizia de a investi, BIM poate decide suspendarea temporară a tranzacționării instrumentelor financiare, în momentul primirii respectivului document de către BIM. În acest caz, suspendarea de la tranzacționare se va menține pentru o perioadă de timp de cel puțin 15 minute de la momentul diseminării formei finale a respectivului comunicat/raport curent, perioada de suspendare putând fi extinsă până la sfârșitul ședinței de tranzacționare.
313. În cazuri excepționale, BIM poate decide suspendarea de la tranzacționare pentru o perioadă de timp mai mare decât cea prevăzută la pct. 312, pe durata unei ședințe de tranzacționare sau a mai multor ședințe de tranzacționare, în vederea asigurării protecției investitorilor sau menținerii unei piețe ordonate.
314. În condițiile în care motivele suspendării încetează să existe, BIM va decide reluarea tranzacționării conform prevederilor Titlului III.
315. Organul executiv al BIM sau persoana cu competențe delegate în acest sens va emite o decizie privind suspendarea sau reluarea tranzacționării instrumentelor financiare, în afara cazurilor în care nu se prevede un alt mod, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
316. BIM va comunica atât Participanților, cât și publicului, decizia sa privind suspendarea/reluarea tranzacționării instrumentelor financiare.
317. Prevederile prezentului Capitol se aplică în mod corespunzător, în funcție de tipul de instrument financiar admis la tranzacționare și de Categoria în care este încadrat.

Capitolul XV. Dezvăluirea informațiilor

Secțiunea 1 Obligațiile cu caracter general ale Emitenților

318. Emitentul va înainta BIM toate informațiile/documentele pe care aceasta le consideră necesare în vederea asigurării protecției investitorilor și unei funcționări ordonate a pieței.

319. Emitentul va realiza dezvăluirea informațiilor în cel mai scurt timp posibil, în așa fel încât să asigure accesul echitabil al investitorilor la informațiile necesare fundamentării deciziei de a investi.
320. În vederea menținerii unei piețe ordonate, cât și pentru asigurarea accesului echitabil al investitorilor la informație, BIM poate solicita Emitentului să transmită informațiile conform unor proceduri și limite de timp stabilite.
321. Emitentul va respecta atât cerințele de raportare stabilite prin reglementările emise de către CNPF în vigoare, cât și pe cele stabilite prin prezentul Capitol și prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare.
322. Actele sau faptele care pot direct sau indirect afecta prețul instrumentelor financiare și/sau decizia de a investi și care devin cunoscute Emitentului vor fi aduse imediat, în corespundere cu actele normative ale CNPF, la cunoștința BIM și publicului.
323. Transmiterea imediată către CNPF, BIM și public a informațiilor menționate în pct. 322 constituie dezvăluire continuă a informațiilor.
324. Dezvăluirea informațiilor prevăzute la pct. 322 trebuie să fie subiectul unui comunicat/raport curent transmis către CNPF și BIM, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
325. Informațiile vor fi transmise BIM și CNPF, cât mai curând posibil de la producerea respectivului eveniment, respectând atât limitele sau intervalele de timp stabilite de actele normative aplicabile, cât și regimul de publicare în materia rapoartelor curente.
326. Informațiile dezvăluite de către Emitent vor avea un conținut cert, corect, suficient. În caz contrar, la recomandarea BIM, Emitentul va modifica/completa respectivul comunicat/raport.
327. Emitentul va transmite BIM, conform termenelor și cerințelor prevăzute în prezentul Capitol și în reglementările CNPF aplicabile, următoarele rapoarte periodice:
- 327.1 Raportul Anual — cuprinzând situațiile financiare anuale auditate, raportul de activitate al conducerii și declarațiile persoanelor responsabile, conform art. 120 din Legea nr. 171/2012 și pct. 343-345 din prezentele Reguli;
 - 327.2 Raportul Semestrial — cuprinzând situațiile financiare semestriale și raportul conducerii privind activitatea din primul semestru, conform art. 121 din Legea nr. 171/2012 și pct. 347 și 348 din prezentele Reguli;
 - 327.3 orice alte rapoarte solicitate în mod periodic de BIM, în conformitate cu reglementările aplicabile.
328. Obligațiile de raportare prevăzute la pct. 327 constituie dezvăluirea periodică a informațiilor.

329. Emitentul va transmite BIM toate rapoartele, documentele și comunicatele stabilite atât prin prezentul Capitol, cât și prin reglementările legale în vigoare, în format electronic standardizat. În cazul în care există motive întemeiate sau circumstanțe excepționale și nu poate fi folosită transmisia în format electronic standardizat, aceste informații vor fi transmise prin oricare alt mijloc de comunicare (e-mail, fax, poștă sau curier, pe suport de hârtie).
330. La diseminarea informațiilor către Participanți și către publicul investitor se va ține cont de modul de distribuire a informațiilor, de momentul în care are loc această distribuire, de condițiile generale și specifice ale pieței, precum și de alte criterii stabilite de BIM, de la caz la caz.
331. Emitentul va transmite BIM, în cel mai scurt timp posibil, observațiile/clarificările sale referitoare la orice știre sau zvon care îi devin cunoscute și care pot afecta prețul/randamentul instrumentelor financiare emise de acesta, iar în cazul în care BIM consideră necesar, Emitentul va face cunoscute public respectivele informații prin intermediul unui comunicat de presă.
332. În cazul în care Emitentul întocmește documente în scopul informării investitorilor proprii sau a celor potențiali, care conțin informații care să nu fi fost deja publicate și care pot afecta prețul/randamentul instrumentelor financiare, acesta va transmite BIM respectivele documente spre a fi aduse la cunoștința publicului.
333. Pe toată durata menținerii la tranzacționare a instrumentelor financiare emise, Emitentul va respecta cerințele de raportare privind dezvoltarea continuă și periodică a informațiilor stabilite prin prezentul Capitol și prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare, acestea având caracter suplimentar față de cerințele de raportare stabilite prin reglementările emise de către CNPF.
334. BIM va solicita Emitentului transmiterea informațiilor subiect al cerințelor de raportare stabilite prin reglementările emise de către CNPF sau prin prezentul Capitol, într-un format standardizat.
335. Emitentul va putea decide amânarea dezvoltării unor informații subiect al informării continue numai cu respectarea strictă a prevederilor Legii nr. 171/2012 și a reglementărilor CNPF.
336. În vederea unei dezvoltări optime a informațiilor, Emitentul va păstra un contact permanent cu BIM și va notifica BIM, în termen de cel mult 48 de ore, asupra modificării identității și coordonatelor persoanelor de legătură.
337. Emitentul va dezvolta și aplica procedurile necesare pentru îndeplinirea tuturor cerințelor de raportare prevăzute în prezentul Capitol.
338. Emitentul va fi responsabil pentru prejudiciile generate de nerespectarea cerințelor prevăzute în prezentul Capitol.

Secțiunea 2 Dezvăluirea periodică a informațiilor

339. Dezvăluirea periodică a informației se referă la cerințele de raportare stabilite prin prezenta secțiune, respectiv prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare, fără a se limita la acestea.
340. Emitentul va transmite BIM la începutul fiecărui an calendaristic, în termen de 30 (treizeci) de zile de la sfârșitul anului anterior, calendarul financiar care va conține datele calendaristice sau perioadele de timp stabilite pentru:
- 340.1 transmiterea/publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare;
 - 340.2 adunarea generală a acționarilor care va aproba situațiile financiare anuale;
 - 340.3 transmiterea/publicarea raportului anual și a raportului semestrial conform prevederilor Legii nr. 171/2012 și reglementărilor CNPF aplicabile;
 - 340.4 întâlnirile cu presa, analiștii financiari, consultanții de investiții, intermediarii și investitorii pentru prezentarea rezultatelor financiare, după caz.
341. În cazul în care Emitentul va specifica perioade de timp în calendarul său, acesta va transmite datele calendaristice pentru desfășurarea respectivelor evenimente, în cel mai scurt timp de la stabilirea acestora, la fel ca orice altă modificare care poate surveni ulterior, cu respectarea prevederilor aplicabile emise de CNPF.
342. Emitentul va publica și menține pe pagina web proprie calendarul de comunicare financiară.
343. Emitentul, concomitent cu realizarea obligativității de dezvăluire publică a raportului anual, va transmite BIM Raportul Anual întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de către CNPF.
344. Raportul menționat în pct. 343 va cuprinde toate documentele de raportare prevăzute în reglementările CNPF.
345. Emitentul include în Raportul Anual o declarație privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BIM, dacă este aplicabil.
346. BIM nu poate fi considerată răspunzătoare pentru datele și informațiile comunicate de Emitenți, inclusiv pentru conținutul declarației prevăzute la pct. 345, și nici pentru consecințele utilizării acestora.
347. Emitentul, concomitent cu realizarea obligativității de dezvăluire publică a raportului anual, va transmite BIM Raportul Semestrial întocmit în conformitate cu reglementările în materie, emise de către CNPF.

348. Raportul menționat în pct. 347 va cuprinde toate documentele de raportare prevăzute în reglementările CNPF.
349. Emitentul va transmite rapoartele subiect al furnizării periodice a informației după închiderea ședinței de tranzacționare, și cu cel puțin 90 (nouăzeci) de minute înainte începerii ședinței de tranzacționare.

Secțiunea 3 Dezvăluirea continuă a informațiilor

350. Dezvăluirea continuă a informației se referă, fără ca enumerarea să fie limitativă, la următoarele:
- 350.1 informațiile privilegiate prevăzute la art. 127 alin. (1) din Legea 171/2012, precum și în reglementările CNPF;
 - 350.2 apariția oricărui factor de natură financiară, organizațional, legal, de mediu sau alt factor natural care ar putea afecta semnificativ funcționarea sau activitatea unui Emitent, poziția financiară sau profitul/pierderea exercițiului financiar;
 - 350.3 orice modificare a obiectivelor sau a strategiei de afaceri, ale planurilor de investiții sau a obiectivelor de dezvoltare care ar putea influența semnificativ funcționarea sau activitatea Emitentului;
 - 350.4 orice acțiune introdusă în justiție împotriva unei hotărâri a adunării generale a acționarilor, a consiliului societății sau a organului executiv ale Emitentului;
 - 350.5 orice decizie de schimbare a persoanelor membre ale organelor de conducere, control sau supraveghere ale Emitentului;
 - 350.6 orice hotărâre judecătorească cu privire la înghețarea/blocarea/suspendarea conturilor Emitentului, respectiv orice act al unei autorități publice care ar putea avea o influență majoră asupra activității Emitentului;
 - 350.7 orice acțiune în justiție împotriva Emitentului sau a persoanelor implicate, care ar putea influența prețul sau decizia de a investi în instrumentele financiare ale respectivului Emitent;
 - 350.8 orice schimbare semnificativă în structura personalului și orice conflict major de muncă al Emitentului;
 - 350.9 situațiile de neplată, legate de finanțări sau alte contracte sau înțelegeri, care pot sau nu reprezenta sursa unui potențial conflict;
 - 350.10 revocarea sau anularea liniilor de credit acordate de una sau mai multe bănci;

- 350.11 primirea unor oferte de cumpărare pentru activele importante/semnificative din patrimoniul Emitentului;
 - 350.12 modificări ale profitului/pierderii previzionate ale Emitentului;
 - 350.13 propuneri ale consiliului societății ori a organului executiv a Emitentului privind repartizări/distribuii din profit;
 - 350.14 sinteza comentariilor, interviurilor persoanelor membre ale organelor de conducere, de control sau de supraveghere ale Emitentului privind previziuni și obiective cantitative referitoare la activitatea desfășurată;
 - 350.15 orice alte acte sau fapte ce pot completa cazurile enumerate anterior și care pot avea ca efect influențarea prețului sau a deciziei de a investi în respectivele instrumente financiare ale Emitentului.
351. Emitentul are obligația de a transmite BIM informațiile prevăzute la pct. 350, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 24 (douăzeci și patru) de ore de la producerea respectivului eveniment.
352. În cazul în care Emitentul transmite în timpul ședinței de tranzacționare un comunicat/raport curent care conține informații care ar putea influența semnificativ prețul/randamentul sau decizia de a investi, Emitentul va notifica în prealabil BIM cu cel puțin 5 (cinci) minute înainte de transmiterea comunicatului/raportului curent respectiv.
353. În cazul în care există suspiciunea că respectivele informații au devenit cunoscute și altor persoane în afara celor care au acces în mod regulat la acestea sau care, în baza unei clauze contractuale de confidențialitate, sunt obligate să mențină caracterul confidențial al acestora, Emitentul are obligația de a informa BIM, în regim de urgență, în vederea adoptării măsurilor necesare menținerii unei piețe ordonate, transparente și echitabile.
354. Emitenții de obligațiuni corporative care sunt societăți pe acțiuni vor transmite BIM rapoartele, documentele și comunicatele întocmite conform cerințelor de raportare stabilite prin reglementările CNPF, respectiv prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare.
355. Emitenții de obligațiuni corporative care sunt societăți cu răspundere limitată vor transmite BIM informațiile și documentele stabilite prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare, care va defini cerințe minime de transparență echivalente celor aplicabile societăților pe acțiuni emitente de obligațiuni.
356. Autoritățile administrației publice locale emitente de obligațiuni municipale vor transmite BIM informațiile prevăzute la pct. 350, precum și orice alte documente și comunicări stabilite prin Angajamentul de admitere și menținere la tranzacționare.

357. Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent al valorilor mobiliare de stat, transmite BIM informațiile în conformitate cu reglementările specifice aplicabile valorilor mobiliare de stat.

Secțiunea 4 Transmiterea informațiilor către BIM și diseminarea acestora

358. Emitentul va transmite BIM toate rapoartele și comunicatele, reprezentând cerințe ale dezvăluirii continue și periodice a informațiilor, într-un format electronic standardizat care va permite BIM să disemineze respectivele informații atât Participanților, cât și publicului prin intermediul paginii web sau printr-o altă formă adecvată.
359. BIM își declină orice obligație sau răspundere față de Emitent sau terțe părți, cu privire la realitatea, integralitatea și exactitatea informațiilor furnizate de către acesta și distribuite de către BIM.
360. BIM poate refuza publicarea unui raport/document transmis de un Emitent spre publicare dacă acesta:
- 360.1 conține un limbaj sau are un conținut vădit injurios/defăimător/calomnios la adresa oricărei entități/persoane, fără a se limita la: autorități, instituții, societăți, precum și nume sau funcții din cadrul acestora;
 - 360.2 cuprinde informații care în mod vădit excedează/nu se circumscriu obligației legale de raportare/transparență aplicabile Emitenților sau informații care nu sunt în legătură cu activitatea Emitentului.
361. BIM va notifica de îndată Emitentul și CNPF asupra refuzului de a publica raportul/documentul în forma transmisă și a motivelor care stau la baza refuzului.
362. Emitentul va fi exclusiv responsabil pentru orice încălcări sau prejudicii cauzate de întârzieri la publicarea în termenul legal a oricărei informații/oricărui raport/document, precum și pentru orice încălcări sau prejudicii cauzate de orice nereguli privind conținutul rapoartelor/informațiilor/documentelor transmise de Emitent spre publicare.

Capitolul XVI Tarife

363. Tarifele practicate de BIM privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare și menținerea la tranzacționare la BIM se vor regăsi în Lista privind tarifele și comisioanele practicate de BIM.
364. Tariful de procesare este un tarif perceput de BIM pentru analiza documentației de admitere la tranzacționare.
365. Tariful menționat în pct. 364 va fi plătit de către Emitent cel mai târziu la data înregistrării la BIM a cererii de admitere a instrumentelor financiare la tranzacționare.

366. Tariful de procesare nu se restituie dacă cererea de admitere a fost respinsă.
367. Tariful de admitere la tranzacționare reprezintă un tarif unic, datorat anticipat de Emitent, corespunzător unei perioade de 12 (douăsprezece) luni, perioadă care curge de la data începerii tranzacționării instrumentelor financiare în sectorul Pieței Reglementate administrate de BIM.
368. Tariful menționat în pct. 367 va fi plătit de către Emitent în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de admitere la tranzacționare, emisă de Consiliul BIM, sub sancțiunea decăderii din dreptul de admitere consacrat prin hotărârea Consiliului.
369. Tariful de menținere la tranzacționare este un tarif anual, datorat anticipat de Emitent, pentru menținerea instrumentelor financiare pe sectorul Pieței Reglementate administrate de BIM, corespunzător unei perioade de 12 (douăsprezece) luni, perioadă care curge de la data împlinirii perioadei menționate în pct. 367.
370. Tariful menționat în pct. 369 va fi plătit de către Emitent în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data împlinirii termenului menționat în pct. 367.
371. Tariful de menținere la tranzacționare pentru acțiuni se stabilește în funcție de valoarea totală medie ponderată lunară.
372. În sensul pct. 371, valoarea totală medie ponderată lunară este calculată pentru luna calendaristică anterioară exigibilității plății tarifului de menținere la tranzacționare și reprezintă rezultatul produsului dintre valoarea unitară medie ponderată lunară și numărul de acțiuni (N) admise la tranzacționare.
373. Calculul privind valoarea totală medie ponderată lunară se face folosind formula următoare:

$$V_{TMPL} = \frac{\sum_{i=1}^m n_i \cdot P_{pi}}{\sum_{i=1}^m n_i} \cdot N$$

unde: V_{TMPL} = valoarea totală medie ponderată lunară

n = numărul de acțiuni tranzacționate zilnic

P_p = prețul de piață mediu zilnic

i = ziua de tranzacționare

N = numărul de acțiuni admise la tranzacționare

m = numărul maxim de zile de tranzacționare

374. Dacă nu au existat tranzacții în luna calendaristică anterioară exigibilității plății tarifului de menținere la tranzacționare pentru acțiuni, se va face calculul valorii totale medii ponderate lunare pentru ultima lună în care au existat tranzacții.
375. În cazul retragerii de la tranzacționare, Emitentul va primi o cotă-parte din tariful de menținere la tranzacționare, proporțională cu numărul de luni, din cele 12 luni plătite în avans, în care nu a mai beneficiat de menținerea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BIM.

376. Neplata la termenele și în quantumurile prevăzute a tarifelor datorate BIM atrage în sarcina Emitentului obligația de plată de penalități în valoare de 0,05% din totalul sumei datorate, pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Dacă, după trecerea unei perioade de 90 (nouăzeci) de zile de la scadență, comisionul și penalitățile aferente nu sunt achitate, BIM va fi îndreptățită să demareze procedurile legale în vederea recuperării sumelor restante.
377. În cazuri motivate (campanii de admitere, derularea de proiecte de admitere în colaborare cu autorități publice, scutiri sau înlesniri legale pentru anumiți Emitenți etc.), Consiliul BIM are dreptul să decidă exonerări sau termene de grație la plata tarifelor prevăzute în prezentul Capitol, cu caracter general sau individual.

TITLUL IV TRANZACȚIONAREA ȘI MONITORIZAREA

Capitolul XVII Dispoziții Generale

378. Prezentul Titlu conține principiile, regulile și termenii de bază privind tranzacționarea și monitorizarea tranzacțiilor cu instrumentele financiare admise la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BIM.
379. În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului Titlu, anumite categorii de instrumente financiare, mecanisme de piață, funcționalități sau operațiuni de tranzacționare prevăzute de prezentul Titlu nu sunt operaționale, dispozițiile corespunzătoare se aplică numai la data activării acestora prin decizia Organului executiv BIM. Activarea se efectuează cu notificarea prealabilă a CNPF și cu respectarea cadrului normativ aplicabil.
380. Prevederile prezentului Titlu se completează de drept cu Manualul de utilizare a sistemului BIM, cu alte materiale care constituie documentația sistemului de tranzacționare al BIM, precum și cu precizările tehnice emise de BIM în aplicarea prezentului Titlu.
381. Instrumentele financiare tranzacționate la BIM se decontează prin intermediul sistemului Depozitarului Central Unic, în conformitate cu Regulile Depozitarului Central Unic, inclusiv regulile privind validarea, reconcilierea și executarea ordinelor de transfer.
382. Un Participant BIM poate tranzacționa instrumentele financiare menționate la pct. 381 prin intermediul contului propriu și/sau al conturilor globale (omnibus).
383. Tranzacțiile cu instrumente financiare admise la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BIM, precum și plățile și transferurile aferente decontării acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile legislației valutare aplicabile, cu Regulile Depozitarului Central Unic și cu prezentele Regulii.
384. Plățile și transferurile aferente tranzacțiilor cu instrumente financiare se efectuează în lei moldovenești (MDL).
385. Rezidenții care cumpără instrumente financiare ale emitenților străini admise la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BIM respectă cerințele legislației valutare, inclusiv după caz, cerința de autorizare din partea Băncii Naționale a Moldovei.
386. Participanții sunt responsabili de respectarea legislației valutare aplicabile în cadrul tranzacțiilor efectuate pe Piața Reglementată a BIM, inclusiv obținerea, anterior executării tranzacțiilor, a autorizațiilor necesare din partea Băncii Naționale a Moldovei, după caz.

Capitolul XVIII Ședința de tranzacționare. Suspendarea ședinței de tranzacționare

387. Ședința de tranzacționare se desfășoară după un program stabilit prin decizia Organului executiv BIM, în intervalul orar 10:00 – 14:00, ora Moldovei.

388. În cazul în care ziua aferentă unei ședințe de tranzacționare este o zi declarată legal nelucrătoare, ședința de tranzacționare va avea loc în ziua lucrătoare imediat următoare.
389. Orice modificare a programului se va anunța Participanților cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare în avans.
390. În situații excepționale, Organul executiv al BIM poate decide suspendarea, reducerea, extinderea sau modificarea în oricare alt mod a programului și a duratei ședinței de tranzacționare.
391. Deschiderea și închiderea ședinței de tranzacționare, suspendarea și reluarea tranzacționării, precum și schimbarea stărilor componentelor sistemului de tranzacționare (piață, simbol-piață, simbol) sunt anunțate de BIM prin intermediul mesajelor transmise în sistemul de tranzacționare al BIM. În cazul în care acest mod de comunicare nu este disponibil, Participanții la piață sunt informați prin alte mijloace de informare disponibile.
392. BIM va putea suspenda temporar ședința de tranzacționare ca urmare a unor defecțiuni apărute în sistemul de comunicație dintre Participanți și BIM, la cel puțin 2 furnizori de servicii de comunicații agreați de BIM, sub condiția confirmării de către respectivii furnizori a defecțiunilor în cauză și a faptului că acestea nu sunt localizate în sistemele interne ale Participanților. Ședința de tranzacționare va fi reluată după încetarea respectivelor circumstanțe, cu respectarea programului stabilit de Organul executiv al BIM.
393. În ipoteza menționată în pct. 392, dacă numărul Participanților conectați la sistemul electronic al BIM în respectiva ședință de tranzacționare se reduce, astfel încât procentul celor rămași conectați scade sub 50% din numărul total al Participanților înscrși în Registrul Participanților la sistemul de tranzacționare, BIM va suspenda ședința de tranzacționare. În analiza situației și determinarea momentului suspendării, BIM va ține seama de criterii precum: răspunsurile primite de la furnizorii de comunicații implicați, posibilitatea acestora de identificare certă a cauzei defecțiunii, estimările furnizorilor privind durata remedierii, caracteristicile defecțiunii, aria geografică de răspândire a Participanților afectați, riscul de contaminare a rețelei BIM și a sistemelor de comunicație ale altor furnizori etc. BIM nu va proceda la suspendarea ședinței de tranzacționare dacă circumstanțele incidente încetează în cursul analizei.
394. BIM va comunica Participanților la piață și CNPF suspendarea temporară a ședinței de tranzacționare.
395. BIM poate suspenda temporar ședința de tranzacționare și în cazul intervențiilor planificate de mentenanță asupra infrastructurii tehnologice utilizate de BIM. O astfel de suspendare nu poate depăși 6 ore și nu atrage răspunderea BIM față de participanți, cu condiția ca BIM să fi notificat participanții și CNPF cu cel puțin 24 de ore înainte de suspendare, prin mijloacele de comunicare prevăzute de prezentele Regulii.
396. În vederea menținerii unei piețe ordonate, transparente și echitabile, precum și a integrității pieței, Organul executiv al BIM poate decide suspendarea temporară sau pe toată durata unei

ședințe sau a mai multor ședințe de tranzacționare a încheierii tranzacțiilor la nivel de bursă, piață, simbol sau simbol-piață.

397. Situațiile în care pot fi adoptate măsurile menționate în pct. 390 și pct. 396, precum și condițiile pentru reluarea tranzacționării, necesare fiecărei situații în parte sunt, cu caracter enunțiativ și nu limitativ:
- 397.1 evenimente înregistrate în activitatea Emitentului, prevăzute în Titlul III;
 - 397.2 cazurile menționate în Titlul III, Capitolul XIV, Secțiunea 4 (suspendarea de la tranzacționare a instrumentelor financiare);
 - 397.3 din motive tehnice referitoare la funcționarea sistemului de tranzacționare, a sistemului de comunicații, a echipamentelor conectate la sistemele menționate, precum și a altor echipamente deținute și utilizate de BIM;
 - 397.4 din motive tehnice excepționale referitoare la funcționarea sistemului Depozitarului Central Unic, notificate BIM de către acesta, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între BIM și Depozitarul Central Unic;
 - 397.5 în cazuri de forță majoră, care ar putea periclita desfășurarea în condiții normale a activității de tranzacționare. Cazurile de forță majoră sunt reprezentate de evenimente exterioare independente de voința BIM, imprevizibile și inevitabile, care fac imposibilă continuarea tranzacționării. Sunt considerate cazuri de forță majoră: calamitățile naturale, condițiile meteo, incendiile, fenomenele sociale, invazii armate sau militare pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul producerii unui eveniment de forță majoră, BIM va notifica participanții cu privire la suspendarea activității de tranzacționare și la cauzele acesteia, prin mijloacele de comunicare prevăzute de prezentele Reguli, în cel mai scurt timp posibil de la constatarea evenimentului. BIM va informa participanții cu privire la reluarea tranzacționării de îndată ce împrejurările o permit. În situația în care evenimentul de forță majoră constând într-o invazie armată sau militară pe teritoriul Republicii Moldova depășește 30 de zile calendaristice consecutive, BIM va informa participanții, emitenții și CNPF cu privire la imposibilitatea continuării activității de tranzacționare și va lua măsurile necesare în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
 - 397.6 în cazuri de opriri programate infrastructurii tehnologice utilizate de BIM, notificate de BIM în prealabil;
 - 397.7 în alte cazuri, cu avizul CNPF.
398. În situațiile specificate în pct. 397.1 și 397.2, operațiunile de suspendare sau de reluare la tranzacționare a unui simbol, se vor efectua la instrucțiunea Departamentelor de specialitate ale BIM, la momentul precizat în instrucțiunile acestora, după primirea lor, în următoarele condiții:

- 398.1 suspendarea tranzacționării unui simbol - va avea efect în toate piețele în care este definit simbolul respectiv;
- 398.2 reluarea tranzacționării unui simbol - prin trecerea simbolului în piața principală în starea Pre-Deschidere pentru o durată stabilită prin decizia Organului executiv BIM pentru fiecare tip de instrument în parte, urmată de succesiunea obișnuită a stărilor piețelor în care se tranzacționează simbolul. Durata stării Pre-deschidere va fi de minim 5 minute.
399. În cazurile menționate la pct. 398.2, dacă durata rămasă disponibilă pentru starea Deschisă a componentei simbol-piață în respectiva ședință de tranzacționare este mai mică decât durata stabilită prin decizia Organului executiv BIM, reluarea tranzacționării instrumentului financiar se va efectua în ședința următoare de tranzacționare.
400. BIM va informa public cu privire la durata stabilită, prin decizia Organului executiv BIM, pentru fiecare tip de instrument în parte.

Capitolul XIX Sistemul de tranzacționare al BIM

Secțiunea 1 Condiții de acces în sistemul de tranzacționare al BIM

401. Dreptul de administrare a ordinelor de bursă și încheiere a tranzacțiilor bursiere în cadrul BIM aparține exclusiv Participanților, cu respectarea prevederilor pct. 71 din Titlul II.
402. Operațiunile legate de definirea, modificarea, suspendarea, reluarea, ștergerea codului aferent unui Participant sau codurilor de utilizator ale unui Participant sau unui Agent de Bursă se efectuează de către Departamentul de specialitate al BIM.
403. Organul executiv al BIM permite accesul Participanților la sistemul de tranzacționare al BIM numai dacă aceștia fac dovada că dispun de personal calificat și autorizat care să desfășoare activitatea de tranzacționare, de relații cu clienții și de evidența tehnico-operativă și contabilă, precum și de mecanisme de supraveghere adecvate care să asigure desfășurarea în condiții optime a activității Participanților.
404. Participantul trebuie să dispună de personal tehnic specializat în vederea utilizării în condiții de securitate a sistemului BIM.
405. BIM stabilește condițiile necesare cu privire la pregătirea și testarea corespunzătoare a agenților de bursă.
406. Accesul Participantului la tranzacționare este condiționat de îndeplinirea prealabilă și integrală, a tuturor obligațiilor scadente față de BIM.

407. În vederea desfășurării activității curente de tranzacționare, Participanții trebuie să completeze, să introducă și să execute ordinele de bursă în conformitate cu prevederile incidente din prezentele Reguli.
408. Unui Participant care tranzacționează în cadrul BIM, îi este interzis să își deschidă cont propriu de instrumente financiare la un alt Participant, în condițiile în care dispune de dreptul de tranzacționare a instrumentelor financiare obiect al tranzacționării.
409. Regulile referitoare la comportamentul Participanților și agenților de bursă în timpul ședinței de tranzacționare sunt stabilite prin prezentul Titlu.
410. Agenții de bursă au obligația să utilizeze sistemul BIM în conformitate cu prezentele Reguli.
411. Participanții sunt direct răspunzători cu privire la:
- 411.1 operațiunile desfășurate de agenții de bursă proprii în timpul și după închiderea ședinței de tranzacționare în ceea ce privește operarea cu sistemul BIM prin oricare dintre interfețele de acces;
 - 411.2 operațiunile desfășurate cu aplicațiile specializate conectate prin intermediul interfețelor de acces la sistemul BIM;
 - 411.3 îndeplinirea, în permanență, a termenilor și condițiilor de utilizare a interfețelor de acces și a aplicațiilor specializate conectate la acestea;
 - 411.4 activitatea de tranzacționare desfășurată.
412. Este interzisă utilizarea sistemului de tranzacționare al BIM în mod abuziv sau într-o manieră care ar putea conduce la diminuarea artificială a performanțelor sistemului sau ar putea afecta securitatea și siguranța sistemului și/sau a Participanților la piață.
413. Un Participant este egal răspunzător atât în fața BIM, cât și în fața celorlalți Participanți pentru încălcarea unei reguli, indiferent dacă aceasta a fost încălcată urmărindu-se propriul interes sau interesul unui client, dacă a fost încălcată de către un angajat al Participantului sau dacă este rezultatul direct sau indirect, cauzat cu intenție, din greșeală, neglijență sau omisiune, prin acțiune sau inacțiune de către un Participant sau de către o persoană aflată în legătură cu acesta.
414. BIM poate retrage accesul unui Participant sau agent de bursă la sistemul BIM, în următoarele cazuri, fără a se limita la acestea:
- 414.1 aplicarea de sancțiuni bursiere sau măsuri preventive de către BIM sau CNPF Participantului sau agentului de bursă;
 - 414.2 solicitarea adresată de Depozitarul Central Unic, conform prevederilor contractului încheiat între BIM și acesta;

- 414.3 suspendarea Participantului în numele căruia tranzacționează agentul de bursă.
415. BIM își rezervă dreptul de a suspenda temporar utilizarea de către un Participant a interfețelor de acces, dacă nu sunt îndeplinite cerințele solicitate de BIM sau dacă, în opinia BIM, se apreciază că o astfel de utilizare afectează funcționarea ordonată și integritatea pieței.
416. Suspendarea sau retragerea dreptului de tranzacționare al unui Participant determină retragerea accesului la sistemul BIM.
417. Reluarea accesului unui Participant sau agent de bursă la sistemul de tranzacționare se efectuează după încetarea cauzelor care au determinat retragerea, pe baza instrucțiunii Departamentelor de specialitate ale BIM.

Secțiunea 2 Modul de utilizare a sistemului de tranzacționare al BIM

418. Prevederile prezentei Secțiuni se completează cu orice alte documente și precizări tehnice emise de Departamentele de specialitate ale BIM, notificate Participantilor prin mijloacele de informare aflate la dispoziția BIM.
419. BIM precizează cerințele tehnice și operaționale pentru operarea cu sistemul BIM.
420. BIM stabilește un sistem de codificare a numelor de utilizator și a Participantilor, reguli de formare și schimbare a parolelor de acces, precum și niveluri de acces la sistem pentru fiecare tip de utilizator din cadrul fiecărui Participant.
421. La recomandarea Departamentului de specialitate al BIM și/sau la cererea scrisă a administratorului (președinte, director general, director) al unui Participant, Organul executiv al BIM poate dispune modificarea nivelului de acces sau interzicerea accesului Participantilor sau agenților de bursă la sistemul de tranzacționare al BIM, dacă aceasta este în interesul menținerii integrității pieței.
422. Accesul la sistemul BIM se realizează de la sediul Participantilor sau prin furnizori externi cu care Participantul are contract.
423. Participantul se poate conecta la sistemul BIM numai cu acordul prealabil al BIM. Participantul poartă responsabilitatea administrării aplicațiilor specializate prin care se conectează la sistemul BIM prin oricare dintre interfețe.
424. La solicitarea BIM, Participantul este obligat să actualizeze aplicațiile specializate furnizate de BIM, precum și să se conformeze versiunilor de protocol pentru accesarea interfețelor BIM, în termenii și condițiile tehnice, operaționale, procedurale și de securitate specificate de BIM.

425. Participantul este obligat să consulte documentația specifică fiecărei actualizări și să respecte cerințele operaționale și tehnice precizate de BIM pentru actualizarea respectivă.
426. BIM va informa Participanții în avans cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare despre necesitatea actualizării aplicațiilor specializate furnizate de BIM, printr-un mesaj transmis prin intermediul sistemului BIM și va pune la dispoziția Participanților în timp util instrucțiunile aferente actualizării prin mijloacele specifice de comunicare.
427. Participanții sunt răspunzători de consecințele neîncadrării în termenul și condițiile tehnice menționate la pct. 426.
428. După expirarea termenului specificat potrivit pct. 426, Participanții au obligația să utilizeze numai versiuni actualizate ale aplicațiilor specializate furnizate de BIM. Utilizarea unei alte versiuni conduce la deconectarea imediată de la sistemul BIM.
429. Participanții au obligația să își asigure cel puțin o linie de comunicație de date principală, cât și o linie de comunicație de date de back-up cu sistemul BIM central și cu sistemul BIM de recuperare în caz de incidente (disaster recovery), contractând pentru fiecare dintre acestea întreprinderi diferite furnizoare de servicii de comunicații, agreeate de BIM, pe baza unor cerințe aprobate de Consiliul BIM.
430. Participanții au obligația să asigure următoarele:
- 430.1 liniile de comunicații de date utilizate de Participant trebuie să fie securizate de firma furnizoare de servicii de comunicații contractată de Participant;
 - 430.2 disponibilitatea a cel puțin uneia dintre liniile de comunicații utilizate de Participant trebuie garantată de firma de comunicații contractată de Participant.
431. Accesul Participanților la sistemul BIM va fi condiționat de îndeplinirea cerințelor prevăzute de pct. 429 și 430.
432. BIM asigură transmiterea rapoartelor de tranzacționare de la sfârșitul zilei către participanți prin intermediul unui serviciu de transfer securizat de fișiere (SFTP), pus la dispoziție de BIM. Participanții au obligația să se conecteze la serviciul SFTP al BIM și să asigure infrastructura tehnică necesară recepționării rapoartelor transmise prin acest canal. Detaliile tehnice privind accesul și utilizarea serviciului SFTP se stabilesc prin precizările tehnice emise de BIM.
433. Accesul la sistemul BIM se efectuează exclusiv prin interfețele de acces definite în prezentele Reguli.
434. Accesul la sistemul BIM prin aplicația specializată Arena Terminal este permis agenților de bursă numai pe baza unui cod de utilizator propriu și a unei parole confidențiale, cunoscută numai de către aceștia, care permite asigurarea protecției informației.

435. Un agent de bursă are obligația să-și modifice periodic parola aferentă interfeței de acces la sistemul BIM, în vederea creșterii gradului de siguranță în operare. Orice cerere de modificare a parolei adresată BIM se solicită în scris, utilizând formularele BIM.
436. Este interzisă forțarea în mod deliberat a capacităților tehnice sau de securitate ale sistemului BIM (de exemplu, introducerea în timp foarte scurt a unui număr semnificativ de comenzi care nu sunt justificate din punct de vedere al ordinelor care trebuie administrate în piață, încercarea de detectare a parolelor de utilizator etc).

Secțiunea 3 Asistența acordată de BIM agenților de bursă în cazul unor defecțiuni tehnice

437. Participantul trebuie să asigure și să mențină, prin intermediul unei persoane desemnate în acest scop, o legătură permanentă cu Departamentul de specialitate al BIM, în vederea soluționării operative a eventualelor probleme tehnice intervenite.
438. În timpul ședințelor de tranzacționare, asistența acordată de către BIM Participanților și agenților de bursă include, dar nu se limitează la:
- 438.1 monitorizarea continuă a integrității și performanțelor tehnice ale sistemului BIM, detectarea erorilor potențiale și participarea la eliminarea erorilor detectate;
 - 438.2 participarea la eliminarea erorilor raportate de către Participanți și/sau agenții de bursă;
 - 438.3 inițierea remedierii defecțiunilor tehnice apărute în sistemul BIM sau în sistemele furnizate participanților de către BIM și depunerea tuturor eforturilor pentru eliminarea unor astfel de defecțiuni tehnice în cel mai scurt timp posibil;
 - 438.4 participarea la soluționarea situațiilor raportate de un Participant, rezultate ca urmare a utilizării interfețelor de acces la sistemul BIM, în măsura în care situațiile respective sunt în aria de competență a BIM.
439. Responsabilitatea pentru acordarea asistenței acordată de BIM Participanților și agenților de bursă este strict limitată la cooperarea în procesul de eliminare a erorilor și nu include eliminarea efectivă a erorilor. Nivelul de asistență este dependent de existența și calificarea personalului tehnic al Participantului respectiv.

Secțiunea 4 Răspunderea BIM referitoare la activitatea de tranzacționare

440. Participanții vor fi răspunzători pentru repararea în întregime a oricăror prejudicii produse BIM sau celorlalți Participanți care tranzacționează în BIM în următoarele situații:
- 440.1 nerespectarea cerințelor tehnice, operaționale și procedurale privind conectarea și operarea cu sistemul BIM prin oricare dintre interfețele de acces și indiferent de aplicația specializată utilizată;

- 440.2 nerespectarea versiunilor protocoalelor utilizate de interfețele sistemului BIM, precum și a specificațiilor funcționale comunicate de BIM;
 - 440.3 neasigurarea de către Participant a condițiilor suficiente de securitate pentru rularea în siguranță a aplicațiilor specializate conectate la sistemul BIM prin oricare dintre interfețele de acces.
441. Nu pot fi pretinse despăgubiri de la BIM pentru pierderi cauzate de:
- 441.1 defecțiuni apărute în sistemul BIM ca urmare a operării neconforme cu instrucțiunile BIM de către Participanți;
 - 441.2 imposibilitatea conectării la sistemul de tranzacționare al BIM generată de întreruperea alimentării cu energie electrică a Participantului, probleme tehnice în sistemul intern al Participantului sau nefuncționarea legăturii de comunicații la BIM, datorată furnizorului de comunicații sau a altor defecțiuni de această natură existente la Participant, situație în care răspunderea revine furnizorului de servicii de comunicații;
 - 441.3 orice daune directe și/sau indirecte cauzate de sau rezultate din oprirea sistemului BIM din motive în afara controlului BIM;
 - 441.4 situații de forță majoră.
442. În cazul opririi unuia sau mai multor simboluri de la tranzacționare de către BIM din motive datorate unor defecțiuni tehnice ale sistemului de tranzacționare sau ale sistemului local de comunicații al BIM, Participanții nu pot pretinde daune – interese sau despăgubiri BIM.
443. Oprirea simbolului de la tranzacționare din motive ce țin de funcționarea sistemelor de comunicații la distanță sau alte cauze externe sistemului de tranzacționare oferă dreptul Participanților de a pretinde despăgubiri de la cei care au cauzat prejudiciul.

Secțiunea 5 Componentele sistemului de tranzacționare al BIM și stările acestora

444. Componentele sistemului de tranzacționare al BIM sunt următoarele:
- 444.1 Bursa;
 - 444.2 Piața;
 - 444.3 Simbol;
 - 444.4 Simbol-Piață.

445. Componentele sistemului de tranzacționare al BIM pot avea stările menționate în prezenta Secțiune.
446. În situații excepționale, Organul executiv al BIM poate decide modificarea în orice mod a duratelor stărilor oricărei componente a sistemului de tranzacționare al BIM.
447. Stările Bursei sunt următoarele:
- 447.1 Deschisă (Opened) – stare în care toți utilizatorii pot desfășura operațiuni în sistemul de tranzacționare al BIM, conform tipului de utilizator asociat acestora;
 - 447.2 Suspendată (Suspended) – stare în care accesul la sistem este permis numai personalului BIM;
 - 447.3 Închisă (Closed) – stare în care toți utilizatorii se pot conecta la sistem, pot transmite mesaje și pot consulta rapoarte.
448. Piețele, inclusiv piața de tip Piața principală care se bazează pe modelul de tranzacționare de tip „tranzacționare continuă”, pot avea următoarele stări:
- 448.1 Pre-deschidere - stare în care se introduc, modifică, retrag, suspendă sau se reiau ordine în sistem, fără a se încheia tranzacții, se calculează și se afișează prețul potențial de deschidere;
 - 448.2 Deschidere - stare în care se calculează, pe baza algoritmului de fixing, prețul și cantitatea (volumul) de deschidere, se identifică tranzacțiile posibile, se alocă cantitatea (volumul) de instrumente financiare și se încheie tranzacțiile;
 - 448.3 Deschisă - stare în care are loc tranzacționarea în piața continuă, este permisă introducerea, modificarea, retragerea, suspendarea sau reluarea la tranzacționare a ordinelor, cotațiilor informative, cotațiilor ferme sau ordinelor deal și încheierea tranzacțiilor;
 - 448.4 Pre-închisă - stare în care se introduc, se modifică, se retrag, se suspendă sau se reiau ordine în sistem fără a se încheia tranzacții, se calculează și se afișează prețul potențial de deschidere al ședinței următoare de tranzacționare (dacă nu se utilizează starea Închidere pentru piața respectivă) sau prețul potențial de închidere al ședinței de tranzacționare curente (dacă se utilizează starea Închidere pentru piața respectivă);
 - 448.5 Închidere - stare similară cu starea Deschidere, în care se calculează, pe baza algoritmului de fixing, prețul și cantitatea (volumul) de închidere, se identifică tranzacțiile posibile, se alocă cantitatea (volumul) de instrumente financiare și se încheie tranzacțiile, pentru piața pentru care se va aplica starea respectivă;

- 448.6 Tranzacționare la închidere - stare în care tranzacțiile se încheie la un preț unic pentru un instrument financiar în piața respectivă și care se activează doar în următoarele situații:
- a) în situația în care se determină prețul prin algoritmul de fixing în starea Închidere și în care este permisă încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul rezultat din algoritmul de fixing. Această stare se poate activa doar în piețele care prezintă stările Pre-închisă și Închidere;
 - b) în situația în care nu se determină prețul prin algoritmul de fixing, conform lit. a), BIM poate permite încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul ultimei tranzacții înregistrate în piața Deschisă, dacă aceasta se încadrează între cel mai bun preț al ordinelor de cumpărare și cel mai bun preț al ordinelor de vânzare din momentul în care piața / simbol-piață intră în starea Tranzacționare la închidere;
- 448.7 Închisă - stare în care agenții de bursă nu mai pot să introducă ordine, cotații informative, cotații ferme sau ordine deal, să opereze modificări asupra ordinelor, cotațiilor informative, cotațiilor ferme sau ordinelor deal și să încheie tranzacții, dar pot accesa rapoartele sistemului referitoare la ordine, cotații informative, cotații ferme, ordine deal, tranzacții și statistici.
449. Succesiunea obișnuită a stărilor Piețelor este următoarea: Pre-deschidere, Deschidere, Deschisă, Pre-închisă, Închidere, Tranzacționare la închidere și Închisă.
450. Piață poate avea toate sau doar o parte din stările descrise în pct.448, respectând însă succesiunea acestora prevăzută în pct. 449.
451. În situații deosebite, oricare dintre stările unei piețe poate avea o durată extinsă față de cea anunțată în programul de tranzacționare, în următoarele condiții:
- 451.1 extinderea duratei se decide de către Organul executiv al BIM, cu notificarea imediată a Participanților, prin sistemul BIM și/sau pagina web a BIM, precum și a Depozitarului Central Unic și a CNPF;
 - 451.2 situațiile deosebite care justifică extinderea includ:
 - a) defecțiuni tehnice ale sistemului de tranzacționare, ale sistemelor de comunicații sau ale altor echipamente deținute și utilizate de BIM;
 - b) evenimente de forță majoră care afectează accesul Participanților la sistemul BIM;
 - c) evenimente corporative semnificative sau informații comunicate BIM de către un Emitent, de natură să influențeze semnificativ prețul instrumentelor financiare;

- d) alte situații excepționale în care BIM apreciază că extinderea este necesară pentru menținerea unei piețe ordonate, transparente și echitabile și pentru protejarea integrității pieței;
- 451.3 extinderea nu poate depăși 2 ore de la ora de închidere a ședinței de tranzacționare prevăzută în programul anunțat.
452. În stările Deschidere și Închidere, este posibilă determinarea unui preț pe baza algoritmului de fixing, în funcție de ordinele existente în piață.
453. Prin decizia Organului executiv BIM se stabilesc următoarele:
- 453.1 lista instrumentelor financiare sau a entităților simbol-piață pentru care se vor aplica prevederile specificate la pct. 448.6 lit. b);
 - 453.2 lista piețelor de ordine (piața principală) pentru care se va aplica Starea Tranzacționare la închidere, precum și durata stării respective.
454. Prin excepție de la pct. 448, piața de tip Piața principală care se bazează pe modelul de tip licitație va fi definită prin următoarele elemente caracteristice:
- 454.1 se vor aplica două sesiuni succesive de licitație, definite astfel:
 - a) prima sesiune de licitație: Pre-deschidere, Deschidere, Tranzacționare la închidere;
 - b) a doua sesiune de licitație: Pre-închidere, Închidere, Tranzacționare la închidere, Închisă.
 - 454.2 succesiunea completă a stărilor este următoarea: Pre-deschidere, Deschidere, Tranzacționare la închidere, Pre-închidere, Închidere, Tranzacționare la închidere, Închisă;
 - 454.3 starea de Tranzacționare la închidere din prima sesiune se bazează pe prețul determinat prin algoritmul de fixing în starea Deschidere, fiind permisă încheierea tranzacțiilor exclusiv la prețul respectiv;
 - 454.4 în situația în care nu se determină un preț prin algoritmul de fixing în prima sesiune de licitație, piața va rămâne în starea Pre-deschidere, până la trecerea automată în starea Pre-închidere, conform programului stabilit.
455. În cazuri întemeiate, Departamentul de specialitate al BIM poate efectua în sistemul BIM, în scopul administrării pieței operațiuni cu ordine, cotații informative, cotații ferme, ordine deal și tranzacții în toate stările pieței, cu excepția stărilor Deschidere și Închidere după cum urmează:

- 455.1 operațiuni cu privire la ordine, cotații informative, cotații ferme și ordine deal: introducerea, modificarea, retragerea, suspendarea sau reluarea acestora, exclusiv în cazurile prevăzute de prezentele Regulii, inclusiv la cererea Participantului respectiv sau la solicitarea Depozitarului Central Unic;
- 455.2 operațiuni cu privire la tranzacții: introducerea și executarea ordinelor de inițiere în piețele Buy-In și Sell-Out, înregistrarea tranzacțiilor buy-in/sell-out speciale, invalidarea/neconfirmarea tranzacțiilor, precum și alte operațiuni prevăzute expres de prezentele Regulii.
456. Stările simbolurilor la nivelul tuturor piețelor din cadrul Bursei sunt următoarele:
- 456.1 Disponibil (Ready) – stare în care simbolul este disponibil pentru tranzacționare;
- 456.2 Suspendat (Suspended) - stare temporară în care simbolul nu este disponibil pentru tranzacționare în nici o piață, iar entitățile simbol-piață corespunzătoare au starea Încisă (Closed);
- 456.3 Delistat (Delisted) – stare definitivă în care simbolul nu mai este disponibil pentru tranzacționare în nici o piață, iar entitățile simbol-piață corespunzătoare au starea Closed (Încisă).
457. Un simbol care este disponibil la tranzacționare urmează în mod implicit stările Pieței în care se tranzacționează.
458. Prin excepție de la pct.457, un simbol poate avea într-o piață o stare diferită de starea pieței.
459. Un simbol care se află în starea Suspendat nu este disponibil pentru tranzacționare în nicio Piață din cadrul Bursei, indiferent de starea Pieței respective.
460. Stările simbolului la nivel de Piață pot fi administrate de către Departamentul de specialitate al BIM în mod independent de stările Pieței din care face parte simbolul și de stările simbolului valabile pentru toate Piețele din care acesta face parte.
461. Stările entității simbol-piață, inclusiv în situația aplicării modelului de tip “tranzacționare continuă” pentru un simbol de tip acțiune în piața de tip Piața principală sunt următoarele:
- 461.1 Pre-deschidere – stare în care componenta simbol-piață se află în starea de pre-deschidere;
- 461.2 Deschidere - stare în care se calculează pentru componenta simbol-piață respectivă prețul și cantitatea (volumul) de deschidere, se identifică tranzacțiile posibile, se alocă cantitatea (volumul) acțiunilor și se încheie tranzacțiile;
- 461.3 Deschisă – stare în care componenta simbol-piață se află în starea deschisă, permițând tranzacționarea în piața continuă;

- 461.4 Pre-închisă – stare în care componenta simbol-piață se află în starea pre-închisă;
- 461.5 Închidere - stare similară cu starea Deschidere, în care se calculează pe baza algoritmului de fixing, prețul și cantitatea (volumul) de închidere, pentru entitatea simbol-piață, pentru care se va aplica starea respectivă.
- 461.6 Tranzacționare la închidere - stare în care componenta simbol-piață se află în starea Tranzacționare la închidere.
- 461.7 Închisă - stare în care componenta simbol-piață se află în starea închisă.
462. În stările pre-deschidere, pre-închisă și închisă nu se încheie tranzacții.
463. În mod suplimentar, pentru mecanismul de întrerupere a volatilității, care reprezintă mecanismul de protecție prin care tranzacționarea continuă este întreruptă automat atunci când prețul potențial de executare a unui ordin depășește limitele tunelurilor de preț stabilite conform Secțiunii 11 (mecanism de întrerupere a volatilității) din prezentul Titlu, se vor aplica și următoarele stări specific pentru entitățile simbol-piață vizate:
- 463.1 Pre-deschidere Extinsă (PreopenXT) - această stare este echivalentă cu starea Pre-deschidere, din punct de vedere al operațiunilor cu ordine;
- 463.2 Pre-închidere Extinsă (PrecloseXT) - această stare este echivalentă cu starea Pre-închisă, din punct de vedere al operațiunilor cu ordine;
- 463.3 Volatilitate Întreruptă (Vi) - această stare este echivalentă cu starea Pre-deschisă, din punct de vedere al operațiunilor cu ordine;
- 463.4 Volatilitate Întreruptă Extinsă (ViXT) - această stare este echivalentă cu starea Pre-deschisă, din punct de vedere al operațiunilor cu ordine.
464. Succesiunea stărilor unei entități simbol-piață pentru care se aplică mecanismul de întrerupere a volatilității, pe parcursul unei ședințe de tranzacționare este următoarea, cu mențiunea că stările marcate au caracter opțional:
- Închisă, Pre-deschidere, [Pre-deschidere Extinsă], Deschidere, Deschisă, [Volatilitate Întreruptă, [Volatilitate Întreruptă Extinsă], Deschidere, Deschisă], Pre-închisă, [Pre-închisă Extinsă], Închidere, Tranzacționare la închidere, Închisă.
465. În vederea asigurării unui grad ridicat de tranzacționare ordonată, Organul executiv al BIM poate decide aplicarea unei perioade de tip cu durată aleatorie (random) la schimbarea stării unei entități simbol-piață, în funcție de specificul stărilor respective și de instrumentul financiar vizat.
466. BIM va disemina public informațiile care constituie obiectul celor stabilite la pct. 465.

467. Pentru un simbol de tip acțiune pentru care se aplică modelul de tranzacționare de tip licitație, se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile pct. 454.

Secțiunea 6 Operațiuni de administrare a Entităților-simbol

Subsecțiunea 6.1 Operațiuni speciale în prima zi de tranzacționare a unui simbol

468. BIM stabilește și comunică Participanților simbolul corespunzător instrumentului financiar respectiv și piețele pe care se va tranzacționa acesta.
469. Înregistrarea unui instrument financiar în sistemul de tranzacționare al BIM este efectuată la instrucțiunea Departamentelor de specialitate ale BIM, pe baza informațiilor furnizate de către acestea, conform tipului de instrument respectiv.
470. Începerea tranzacționării unui instrument financiar în cadrul BIM este condiționată de adoptarea și publicarea hotărârii de admitere la tranzacționare, conform pct. 261, de încheierea de către Emitent a contractului cu Depozitarul Central Unic, conform pct. 266, precum și de efectuarea operațiunilor prevăzute la pct. 471-473.
471. Începerea tranzacționării unui instrument financiar în cadrul BIM se va realiza la data stabilită prin decizia Organului executiv BIM, la propunerea Departamentelor de specialitate ale BIM.
472. În prima ședință de tranzacționare a unui instrument financiar în cadrul BIM și până la formarea prețului de referință, piața Deal nu este disponibilă, iar limitarea procentuală a prețului ordinelor nu se aplică pentru celelalte piețe în care se tranzacționează acesta.
473. Pentru un instrument financiar de tip valoare mobilă de stat în prima zi de tranzacționare în cadrul BIM, disponibilitatea pieței Deal sau limitarea procentuală a prețului ordinelor se decide de Organul executiv al BIM, pe baza consultării cu Emitentul.

Subsecțiunea 6.2 Suspendarea și reintroducerea variației de preț

474. Participanții sunt informați cu privire la suspendarea și reintroducerea variației de preț, prin intermediul mesajelor transmise în sistemul de tranzacționare al BIM. În cazul în care acest mod de comunicare nu este disponibil, Participanții la piață sunt informați prin alte mijloace de informare disponibile.
475. Limitarea procentuală a prețului ordinelor introduse pentru un instrument financiar nu se impune în următoarele condiții:
- 475.1 în prima zi de tranzacționare a unui instrument financiar care nu a mai fost tranzacționat pe piața reglementată sau sistemul multilateral de tranzacționare administrate de BIM, până la formarea prețului de referință;

- 475.2 pentru tranzacționarea instrumentelor financiare care fac obiectul ofertelor publice sau al altor metode de vânzare de instrumente financiare prevăzute în legi speciale, precum cele din materia privatizării desfășurate în Piețe de Oferte și Operațiuni Speciale;
- 475.3 prin decizie a Organului executiv BIM, în alte situații decât cele menționate la pct. 475.1 și 475.2, în care BIM consideră necesară aplicarea acestei măsuri.
476. Prin excepție de la prevederile pct. 475.1, limitarea procentuală a prețului ordinelor introduse pentru un instrument financiar de tip valoare mobilă de stat se va efectua conform pct. 473.
477. Pentru un simbol a cărui limitare procentuală a prețului ordinelor este suspendată sau care nu are preț de referință stabilit, piața Deal nu este disponibilă până la formarea prețului de referință al acestuia.
478. Reintroducerea variației de preț se va efectua după formarea unui nou preț de referință.
479. În datele ex aferente evenimentelor corporative cu impact asupra prețului se aplică variația maximă admisă a prețului ordinelor, calculată față de prețul de referință.
480. Prin derogare de la prevederile pct. 479 și în circumstanțe excepționale (perioade mari de timp de suspendare, volatilitate deosebită în piață etc.), prin decizie a Organului executiv al BIM, limitarea procentuală a prețului ordinelor nu se va impune.

Subsecțiunea 6.3 Parametri de monitorizare a activității de tranzacționare

481. În vederea asigurării unui grad sporit de control și informare a pieței bursiere, BIM poate stabili parametri de alertă care pot fi configurați la nivel de simbol și de piață, pentru ordine și tranzacții. Stabilirea acestor parametri de alertă se va face numai în limita capacității de a le procesa a sistemului electronic al BIM, fără ca timpul de răspuns al sistemului să fie afectat.
482. În toate cazurile de atingere sau depășire a parametrilor de alertă configurați în sistemul BIM, sistemul de tranzacționare al BIM va transmite un mesaj de avertizare/informare Departamentului de specialitate al BIM și/sau agenților de bursă.

Capitolul XX Ordinele de bursă

Secțiunea 1 Conținutul minim și condițiile de preluare și executare a ordinelor de bursă

483. Conținutul minim al unui ordin de bursă va respecta prevederile Legii nr. 171/2012, alte acte normative incidente, precum și reglementările CNPF și prezentele Reguli.
484. Introducerea și modificarea unui ordin de bursă în sistemul de tranzacționare sunt condiționate de completarea tuturor câmpurilor obligatorii solicitate de sistemul de tranzacționare.

485. Prețul ordinelor de bursă trebuie să respecte pașii de preț predefiniți corespunzători tipului de instrument financiar și, după caz, intervalelor de preț stabilite de BIM. Într-un ordin de bursă, prețul poate fi exprimat ca:
- 485.1 preț în valoare absolută – pentru acțiuni;
 - 485.2 preț exprimat ca procent din principal – pentru obligațiuni;
 - 485.3 preț exprimat ca procent din valoarea nominală – obligațiuni de stat.
486. În baza reglementărilor aplicabile, Participanții vor include, la furnizarea informațiilor legate de ordine, cel puțin următoarele informații referitoare la:
- 486.1 elemente specifice cu privire la decizia de investiție, respectiv decizia de execuție în cadrul Participantului;
 - 486.2 informații specifice legate de identificarea clientului Participantului.
487. Ordinele de bursă vor fi preluate și transmise spre executare de către Participanți, cu respectarea reglementărilor incidente în vigoare.
488. Operațiunile aferente administrării și executării ordinelor clienților se vor efectua conform prevederilor incidente ale Legii nr. 171/2012, alte acte normative aplicabile și reglementările CNPF.

Secțiunea 2 Termenul de valabilitate a ordinelor de bursă

489. Un ordin de bursă poate avea oricare dintre următoarele termene de valabilitate (atribute de timp):
- 489.1 Day – valabil în ședința de tranzacționare curentă;
 - 489.2 Open – valabil până la execuție sau retragere, în limita a 62 de zile calendaristice de la data ultimei actualizări a ordinului;
 - 489.3 Good Till Date – valabil până la data specificată (format „yyyy-mm-zz” / „an-lună-zi”), în limita a 62 de zile de la data ultimei actualizări a ordinului;
 - 489.4 FOK (Fill or Kill sau „Executare sau Anulare”) – introdus în vederea execuției imediate, dacă volumul integral al ordinului poate fi executat. Dacă nu este posibilă execuția integrală, ordinul respectiv este respins. Un astfel de ordin este permis doar în starea Deschisă;

- 489.5 IOC (Immediate or Cancel sau Fill and Kill sau „Executare și Anulare”) – este executat parțial, iar volumul rămas neexecutat va fi anulat prin ștergerea ordinului. Un astfel de ordin este permis doar în starea Deschisă.
490. La expirarea termenului de valabilitate asociat unui ordin, acesta este eliminat automat din sistem.
491. Termenii de valabilitate și activare a ordinelor doar în anumite stări de piață:
- 491.1 Valid For Opening (VFO) - Valid pentru Pre-deschidere – este acceptat în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stării de piață Închisă, dar se activează doar la prima trecere a pieței în starea Pre-deschidere;
 - 491.2 Valid For Closing (VFC) - Valid pentru Pre-închisă – este acceptat în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stării de piață Închisă, dar se activează doar la prima trecere a pieței în starea Pre-închisă;
 - 491.3 Valid For Auction (VFA) - Valid pentru Pre-deschidere / Pre-închisă – este acceptat în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stării de piață Închisă, dar se activează doar la prima trecere a pieței în starea Pre-deschidere sau Pre-închisă.
492. Ordinele menționate la pct. 491 prezintă următoarele caracteristici:
- 492.1 la acceptarea acestora în sistemul BIM, ordinele respective vor fi introduse în registrul de ordine active dacă starea pieței este în conformitate cu termenul de valabilitate specificat.
 - 492.2 ordinele care au fost activate în una din stările de piață specificate și care nu au fost executate (parțial sau integral) vor fi anulate înainte de trecerea din starea Deschidere / Închidere în starea Deschisă / Închisă.
493. Ordinele cu termenul „Valid pentru Tranzacționare la închidere” sunt ordine la piață de tip Market și sunt acceptate în oricare dintre stările de piață ale ședinței de tranzacționare, cu excepția stărilor de piață Tranzacționare la închidere și Închisă, dar se activează doar la trecerea în starea Tranzacționare la închidere.
494. Ordinele menționate la pct. 493 prezintă următoarele caracteristici:
- 494.1 ordinele se activează ca ordin la piață (Market) doar dacă prețul specificat pentru Tranzacționare la închidere este mai bun decât prețul de protecție specificat în elementele de definire ale ordinului;
 - 494.2 sunt permise numai ordine cu termen de valabilitate Day.

Secțiunea 3 Operațiuni de gestionare a ordinelor de bursă

Subsecțiunea 3.1 Introducerea ordinelor de bursă

495. Ordinul de bursă se introduce în sistemul BIM, conform prezentelor Reguli.
496. Cu excepția operațiunilor menționate în pct. 498.4-498.6, BIM nu va efectua nicio altă operațiune cu privire la ordinele de bursă ale unui Participant.
497. În fiecare piață se definește Registrul Ordinelor, reprezentând totalitatea ordinelor de bursă din piața respectivă.
498. Ordinul de bursă rămâne valabil în sistem și se supune regulilor BIM până când:
- 498.1 este executat;
 - 498.2 expiră termenul de valabilitate al acestuia;
 - 498.3 este retras de către agenții de bursă ai Participantului respectiv;
 - 498.4 este retras de către BIM la cererea Participantului respectiv;
 - 498.5 este retras de către BIM ca urmare a solicitării Depozitarului Central Unic, conform prevederilor contractului încheiat între BIM și Depozitarul Central Unic;
 - 498.6 este retras de către BIM în situațiile prevăzute în prezentul Titlu, precum și în alte situații în care se impune aceasta;
 - 498.7 este retras din sistem ca urmare a unor situații excepționale, apărute ca urmare a funcționării tehnice necorespunzătoare a sistemului BIM sau în cazuri de forță majoră;
 - 498.8 este eliminat automat din sistem dacă prețul nu se mai încadrează în variația maximă de preț admisă pentru ședința de tranzacționare, dacă volumul ordinului de bursă nu mai reprezintă un multiplu al blocului de tranzacționare aplicabil pieței respective sau dacă alte caracteristici ale ordinului nu mai sunt în concordanță cu configurarea pieței în care a fost introdus ordinul de bursă;
 - 498.9 înregistrarea unor evenimente de natură să impună o astfel de măsură în condițiile prevăzute de prezentelor Reguli.
499. Sistemul de tranzacționare al BIM nu permite introducerea ordinelor de bursă ale căror preț nu se încadrează în variația maximă de preț admisă pentru un instrument financiar într-o ședință de tranzacționare, stabilită conform prezentului Titlu.

500. Sistemul de tranzacționare al BIM nu permite introducerea ordinelor de bursă ale căror volum nu reprezintă un multiplu al blocului de tranzacționare aplicabil pieței respective, stabilit conform Anexelor nr. 6-8 la prezentele Reguli.

Subsecțiunea 3.2 Modificarea și retragerea ordinelor de bursă

501. Modificarea unui ordin de bursă este operațiunea prin care se schimbă caracteristicile unui ordin de bursă existent în sistem.
502. Un ordin modificat primește o nouă înregistrare de timp, corespunzătoare alocării unei priorități de afișare și execuție, în următoarele situații:
- 502.1 este schimbat prețul;
- 502.2 este mărit volumul, în cazul unui ordin obișnuit (comun).
503. Ordinul de bursă modificat nu primește o nouă înregistrare de timp corespunzătoare alocării unei noi priorități de afișare și execuție în următoarele situații:
- 503.1 este micșorat volumul;
- 503.2 este modificat termenul de valabilitate.
504. Între momentul preluării unui ordin de bursă în fereastră, pentru operația de modificare, și cel al inițierii comenzii, ordinul poate fi executat de către sistem, dacă ordinul nu este suspendat și sunt îndeplinite condițiile de execuție.
505. Retragerea unui ordin de bursă este operațiunea prin care se elimină din sistem un ordin de bursă.
506. Pentru schimbarea următoarelor caracteristici, ordinul trebuie retras:
- 506.1 sens (cumpărare/vânzare);
- 506.2 piața;
- 506.3 simbol;
- 506.4 cont.

Secțiunea 4 Priorități de afișare și de executare a ordinelor de bursă

507. Prioritatea de executare a ordinelor este identică cu prioritatea de afișare a acestora.

508. Ordinele sunt afișate și executate, în ordinea descrescătoare a importanței, în funcție de următoarele criterii:
- 508.1 preț ordin;
 - 508.2 în cadrul aceluiași nivel de preț - după timpul introducerii ordinului în sistem sau timpul corespunzător ultimei modificări care determină schimbarea priorității, conform principiului precedenței (FIFO: primul venit-primul servit).
509. Alocarea care respectă în mod cumulativ criteriile prevăzute la pct. 508 se numește „alocare FIFO”.
510. În piețele destinate derulării ofertelor publice și altor operațiuni speciale menționate în Capitolul XXVII pot fi utilizate și tipuri de alocări, conform prevederilor din Capitolul XXVII.

Secțiunea 5 Metode de tranzacționare și stări ale unei piețe de ordine

Subsecțiunea 5.1 În starea Pre-deschidere

511. În starea Pre-deschidere, în sistemul BIM se aplică regulile menționate în pct. 512-514.
512. Ordinele introduse în piață în starea Pre-deschidere sunt înregistrate în sistem fără a fi executate în momentul introducerii.
513. În cazul în care se creează un dezechilibru al pieței (atunci când prețul cel mai bun de cumpărare este mai mare decât prețul cel mai bun de vânzare), prețul potențial de deschidere se determină în urma aplicării algoritmului de fixing care are la bază criteriul maximizării cantității (volumului) tranzacționate la deschidere la un preț unic. Prețul potențial de deschidere este recalculat ori de câte ori se introduce, se modifică, se retrage, se suspendă sau se reia un ordin.
514. Ordinele limită introduse în timpul Pre-deschiderii sunt afișate cu prețul real, atât pentru participanții la piață, cât și pentru Departamentul de specialitate al BIM. Ordinele la piață (Market) sunt marcate distinct (cu litera „M”) și sunt vizibile atât pentru participanții la piață, cât și pentru Departamentul de specialitate al BIM.
515. Ordinele care concurează la determinarea prețului potențial de deschidere sunt marcate distinct în Registrul Ordinilor.

Subsecțiunea 5.2 În Starea Deschidere

516. În starea Deschidere se efectuează următoarele operațiuni:

- 516.1 se calculează prețul și volumul de deschidere pe baza algoritmului de fixing;
- 516.2 se execută secvențial, pentru fiecare simbol, tranzacțiile la prețul de deschidere al simbolului în piața respectivă.
517. În starea Deschidere a componentei simbol-piață, nu se pot efectua operațiuni de gestionare a ordinelor introduse pe simbol în piața respectivă.
518. Aplicarea algoritmului de fixing se efectuează distinct pentru fiecare componentă simbol-piață.
519. Fiecare simbol are un preț de deschidere unic, calculat prin algoritmul de fixing.
520. Prețul de deschidere se determină pe baza prețurilor ordinelor limită existente pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă, precum și pe baza unuia dintre următoarele prețuri:
- 520.1 prețul de referință al ședinței curente de tranzacționare, în cazul în care nu au fost înregistrate tranzacții pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă în ședința de tranzacționare curentă;
- 520.2 prețul ultimei tranzacții înregistrate în ședința de tranzacționare curentă pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă, în cazul în care au fost înregistrate tranzacții pentru simbolul respectiv în piața principală aferentă.
521. Prețul de deschidere se determină ținând cont de următoarele criterii, în ordinea descrescătoare a importanței acestora:
- 521.1 volumul maxim care poate fi tranzacționat;
- 521.2 minimizarea dezechilibrului în volumul de instrumente financiare, în cazul în care se poate tranzacționa același volum maxim la mai multe prețuri potențiale de deschidere;
- 521.3 variația minimă procentuală a prețului potențial de deschidere, în cazul în care este posibilă tranzacționarea la mai multe niveluri de preț a aceluiași volum maxim de instrumente financiare care are același dezechilibru minim de instrumente financiare, față de:
- a) prețul de referință corespunzător ședinței de tranzacționare curente, în cazul în care nu au fost înregistrate tranzacții pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă în ședința de tranzacționare curentă, indiferent de etapa în care se află entitatea simbol-piață respectivă;
- b) prețul ultimei tranzacții înregistrate în ședința de tranzacționare curentă pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă, în cazul

în care au fost înregistrate tranzacții pentru simbolul respectiv în piața principală aferentă.

- 521.4 prețul maxim, în cazul în care este posibilă tranzacționarea la mai multe niveluri de preț a aceluiași volum maxim de instrumente financiare care are același dezechilibru minim de instrumente financiare și aceeași variație minimă procentuală.
522. În sensul pct. 521, prin dezechilibru în volumul de instrumente financiare se înțelege numărul de instrumente financiare care rămân neexecutate în cadrul unui anumit nivel de preț, după efectuarea tuturor tranzacțiilor posibile corespunzătoare nivelului de preț respectiv.
523. Situația de la pct. 520.2 și de la pct. 521.3 lit. b) se aplică la reluarea tranzacționării unui simbol, conform pct. 398.2.
524. Toate ordinele care se pot executa la deschidere sunt executate la prețul de deschidere.
525. După calcularea prețului de deschidere, se alocă volumul maxim de instrumente financiare care poate fi tranzacționat la deschidere.
526. Prioritatea de executare, identică cu prioritatea de afișare, pentru categoriile de ordine posibile în piață este, în ordine descrescătoare, următoarea:
- 526.1 ordine la piață (Market);
- 526.2 ordine limită cu preț mai bun decât prețul de deschidere;
- 526.3 ordine limită cu preț egal cu prețul de deschidere.
527. La calculul prețului și volumului de deschidere, ordinele la piață vor fi luate în calcul ca participând la executare pe fiecare nivel de preț.
528. Executarea ordinelor la deschidere este realizată în funcție de prioritatea de executare (preț, timp), luând în considerare și următoarele elemente: ordinele care provin din zilele precedente de tranzacționare au la deschidere prioritate mai mare de timp față de ordinele introduse în timpul stării Pre-deschidere în ședința curentă de tranzacționare.
529. Tranzacțiile efectuate la prețul de deschidere, rezultate ca urmare a aplicării algoritmului de fixing pentru simbolul respectiv, se înregistrează în sistem, iar starea entității simbol-piață respective devine automat Deschisă.
530. Ordinele din piață care nu au fost executate integral în starea Deschidere rămân în sistem în vederea executării ulterioare a acestora în starea Deschisă.
531. Starea Deschidere poate avea o durată variabilă, în funcție de numărul de tranzacții generate de aplicarea algoritmului de fixing.

Subsecțiunea 5.3 În Starea Deschisă

- 532. În Starea Deschisă, sistemul de tranzacționare al BIM afișează în timp real ordinele de cumpărare și de vânzare din piețe, tranzacțiile încheiate, statisticile cu privire la bursă, piață, simbol-piață.
- 533. Ordinele introduse în sistem sunt valabile până când sunt executate, modificate, retrase sau suspendate.
- 534. Ordinele care se introduc în piață și se execută în momentul introducerii se vor executa cu acele ordine din sistem care au prioritatea cea mai mare de execuție.
- 535. Ordinele la piață de tip Market au protecție de preț.

Subsecțiunea 5.4 În Starea Pre-închisă

- 536. În Starea Pre-închisă, în sistemul BIM se aplică aceleași reguli ca în Starea Pre-Deschidere.

Subsecțiunea 5.5 În Starea Închidere

- 537. Prin decizie, Organul executiv al BIM poate stabili, după caz, utilizarea algoritmului de fixing în starea Închidere pentru o piață sau o entitate simbol-piață.
- 538. Utilizarea algoritmului de fixing la închidere va fi precedată de starea Pre-închisă.
- 539. Prevederile referitoare la algoritmul de fixing cuprinse în prezenta Secțiune se aplică, în mod corespunzător, și pentru algoritmul de fixing la Închidere.
- 540. Prețul de închidere, pentru un instrument financiar sau pentru o piață pentru care se aplică pct. 537, se determină pe baza prețurilor ordinelor limită existente pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă, precum și pe baza unuia dintre următoarele prețuri:
 - 540.1 prețul de referință al ședinței curente de tranzacționare, în cazul în care nu au fost înregistrate tranzacții pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă în ședința de tranzacționare curentă;
 - 540.2 prețul ultimei tranzacții înregistrate în ședința de tranzacționare curentă pentru instrumentul financiar respectiv în piața principală aferentă: în cazul în care au fost înregistrate tranzacții pentru simbolul respectiv în piața principală aferentă.
- 541. Situația de la pct. 540.2 se aplică dacă au fost înregistrate tranzacții în ședința de tranzacționare curentă, în starea Deschidere sau în starea Deschisă pentru piața sau entitatea simbol-piață.

Subsecțiunea 5.6 În Starea Tranzacționare la închidere

542. În Starea Tranzacționare la închidere, ordinele de bursă se pot executa numai la prețul determinat conform pct. 540.
543. În Starea Tranzacționare la închidere, Agenții de Bursă pot efectua următoarele operațiuni:
- 543.1 introducere, modificare și reluare ordine de bursă, numai la unul dintre prețurile permise conform pct. 540;
 - 543.2 anulare și suspendare ordine de bursă.
544. Operațiunile menționate la pct. 543.1 se vor efectua conform următoarelor elemente specifice: sunt permise numai ordine limită la prețul specificat conform pct. 540.
545. Ordinele de bursă introduse anterior Stării Tranzacționare la închidere și rămase neexecutate în starea respectivă:
- 545.1 pot fi anulate sau modificate în vederea executării acestora la un preț egal cu prețul specificat conform pct. 540;
 - 545.2 pot fi executate la prețul specificat la pct. 540, în situația în care există ordine pe partea opusă a pieței, care îndeplinesc următoarele condiții:
 - a) în cazul ordinelor limită de cumpărare, prețul acestora să fie mai mare sau egal cu prețul specificat la pct. 540;
 - b) în cazul ordinelor limită de vânzare, prețul acestora să fie mai mic sau egal cu prețul specificat la pct. 540.
546. Sistemul BIM permite agenților de bursă vizualizarea informațiilor cu privire la ordine, tranzacții, rapoarte, statistici în starea Tranzacționare la închidere.

Subsecțiunea 5.7 În Starea Închisă

547. În starea Închisă, sistemul BIM nu permite agenților de bursă să introducă, să modifice, să retragă, să suspende, să reia sau să execute ordine de bursă.
548. Sistemul BIM permite agenților de bursă vizualizarea informațiilor cu privire la ordine, cotații informative, cotații ferme, ordine deal, tranzacții, rapoarte, statistici.

Secțiunea 6 Tipuri de ordine

Subsecțiunea 6.1 Aspecte generale

549. Sistemul de tranzacționare al BIM admite spre execuție următoarele tipuri de ordine de bursă:

- 549.1 ordine limită;
- 549.2 ordine la piață-Market;
- 549.3 ordine fără preț;
- 549.4 ordine cross;
- 549.5 ordine deal;
- 549.6 ordine având alte tipuri sau caracteristici speciale de execuție, descrise în Manualul de utilizare a sistemului BIM.

550. Descrierea, modul de introducere și de execuție ale tipurilor de ordine prevăzute la pct. 549, acceptate în sistemul BIM sunt prezentate în subsecțiunile prezentei secțiuni. Prevederile respective se completează cu Manualul de utilizare a sistemului BIM.

Subsecțiunea 6.2 Ordinul Limită

551. Ordinul Limită este ordinul prin care se cumpără/vinde o cantitate de instrumente financiare la un preț specificat sau mai avantajos pentru client, adică mai mic la cumpărare, respectiv mai mare la vânzare.

552. În Starea Pre-deschidere a pieței, ordinele limită sunt afișate în sistem la prețul de introducere al acestora.

553. În Starea Deschisă a pieței, în situația în care, prin introducerea unui ordin limită, se creează un dezechilibru de preț astfel încât cel mai bun preț de cumpărare este mai mare decât cel mai bun preț de vânzare:

- 553.1 prețul tranzacțiilor rezultate dintr-un ordin limită variază între cel mai bun preț din contraparte și prețul precizat în ordinul limită, fără a se solicita confirmări la trecerea de la un nivel de preț la următorul nivel de preț;
- 553.2 cantitatea (volumul) rămasă netranzacționată a ordinului limită este înregistrată la prețul specificat în ordinul respectiv.

Subsecțiunea 6.3 Ordinul la piață (Market)

554. Ordinul la Piață (Market) este ordinul prin care se cumpără/vinde la cel mai bun preț al pieței, prin mecanismul protecției de preț descris în pct. 556–558.

555. Ordinul la piață este înregistrat cu un preț limită specific (generat de către sistemul de tranzacționare) calculat pe baza protecției de preț și poate fi executat printr-un interval de prețuri până este atins prețul limită propriu.
556. Scopul protecției de preț este stabilirea unui preț limită pentru ordinul la piață, în vederea reducerii riscului pe care un agent de bursă și-l asumă în momentul introducerii unui ordin la piață.
557. Valoarea protecției de preț este calculată ca produs între numărul maxim de pași de preț prin care poate trece ordinul și mărimea corespunzătoare a pasului și reprezintă valoarea cu care poate varia prețul ordinului la piață.
558. Numărul maxim de pași de preț prin care poate trece un ordin la piață este stabilit prin decizia Organului executiv BIM în funcție de tipul instrumentului financiar precum și de alte caracteristici ale acestuia.
559. BIM va notifica public informațiile specificate la pct. 558 cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora.
560. Dacă prețul calculat nu este un preț valid din punct de vedere al pasului de preț, atunci este rotunjit la cea mai apropiată valoare ce reprezintă un multiplu al pasului de preț.
561. Protecția de preț are efect numai în starea Deschisă a pieței.
562. Ordinul la piață (Market) este admis în sistem atunci când prețul de protecție calculat se încadrează în limitele de variație admise pentru prețul ordinelor de bursă introduse într-o ședință de tranzacționare.
563. În Pre-Deschidere, dacă simbolul nu a fost tranzacționat niciodată, ordinul la piață (Market) este respins de sistem.
564. În Pre-Deschidere, ordinul la piață (Market) va fi afișat fără preț specificat și va fi marcat distinct (cu litera “M”). Ordinul la piață va avea asociat un preț efectiv numai după deschiderea pieței.
565. După Deschidere, ordinele la piață (Market) neexecutate (total sau parțial) rămân în piață ca ordine limită având prețul egal cu:
- 565.1 prețul de deschidere, în cazul în care simbolul s-a tranzacționat la Deschidere;
 - 565.2 cel mai bun preț al părții respective, în situația în care simbolul nu s-a tranzacționat la Deschidere și în piață există ordine limită pe aceeași parte cu ordinul la piață;

- 565.3 prețul ultimei tranzacții din ședința curentă, dacă simbolul s-a tranzacționat în ședința curentă, iar în caz contrar, prețul de referință valabil pentru ședința curentă, în situația în care nu există ordine limită în piață, iar simbolul nu s-a tranzacționat la Deschidere.
566. În starea de tranzacționare la închidere, ordinele la piață (Market) rămase neexecutate (total sau parțial) din starea anterioară rămân în piață ca ordine limită având prețul determinat în conformitate cu pct. 540.
567. Ordinele la piață (Market) vor fi permise în starea Tranzacționare la închidere și vor fi transformate în ordine limită la prețul determinat conform pct. 540.
568. În Starea Deschisă a pieței, dacă nu există ordine în piață, ordinele la piață sunt respinse de către sistem.
569. În Starea Deschisă a pieței, dacă există ordine numai pe o singură parte a pieței, ordinul la piață (Market):
- 569.1 dacă ordinul la piață se introduce pe aceeași parte a pieței - este înregistrat în piață ca ordin limită la prețul ultimei tranzacții din ședința curentă, dacă simbolul s-a tranzacționat în ședința curentă iar în caz contrar, ca ordin limită la prețul de referință valabil pentru ședința curentă;
- 569.2 dacă ordinul la piață se introduce pe partea opusă a pieței - este executat la cel mai bun preț din contraparte; ordinul se execută prin mecanismul protecției de preț (la prețuri cuprinse în intervalul cel mai bun preț de pe partea opusă minus/plus valoarea protecției de preț), iar ordinul cu volumul rămas neexecutat este afișat în piață ca ordin limită la prețul ultimei tranzacții.
570. În Starea Deschisă a pieței, dacă există ordine pe ambele părți ale pieței, prețul limită al ordinului la piață de vânzare/cumpărare este egal cu cel mai bun preț de pe partea opusă introducerii ordinului minus/plus valoarea protecției de preț.
571. Un ordin la piață (Market) poate fi executat într-un interval de prețuri până este atins prețul limită propriu, calculat pe baza regulilor protecției de preț.

Subsecțiunea 6.4 Ordinul fără preț

572. Ordinul fără preț este ordinul care nu are specificat un preț în momentul introducerii în sistemul de tranzacționare, dar care devine ordin-limită prin alocarea de către sistem a celui mai bun preț al pieței.
573. Ordinul fără preț nu are protecție de preț.
574. Un ordin fără preț se poate introduce în stările pieței Pre-deschidere, Deschisă, Pre-închisă.

575. În starea Pre-deschidere a pieței, dacă nu există ordine-limită în piață, un ordin fără preț nu este admis de sistem.
576. În starea Pre-deschidere a pieței, dacă există ordine-limită pe o singură parte a pieței, ordinul fără preț este înregistrat:
- 576.1 a cel mai bun preț al părții respective, dacă ordinul fără preț este introdus pe aceeași parte a pieței cu ordinele existente;
 - 576.2 la cel mai bun preț al părții opuse, existent în momentul introducerii în sistem a ordinului fără preț, în condițiile în care ordinul a fost introdus pe partea opusă a pieței.
577. În starea Pre-deschidere a pieței, atunci când există ordine pe ambele părți ale pieței, ordinul fără preț se înregistrează la:
- 577.1 cel mai bun preț din contraparte din momentul introducerii, atunci când nu există preț potențial de deschidere;
 - 577.2 prețul potențial de deschidere din momentul introducerii, atunci când există preț potențial de deschidere.
578. În starea Deschisă a pieței, comportamentul ordinului fără preț este următorul:
- 578.1 ordinul este respins de sistem — atunci când nu există ordine în piață;
 - 578.2 ordinul este introdus la cel mai bun preț al părții respective — dacă ordinul fără preț este introdus pe aceeași parte a pieței și nu există ordine în contraparte;
 - 578.3 ordinul este executat la cel mai bun preț al părții opuse, existent în momentul introducerii în sistem a ordinului fără preț — dacă există ordine pe partea opusă a pieței.
579. Dacă ordinul nu este executat integral, ordinul cu volumul rămas neexecutat este înregistrat la cel mai bun preț existent în contraparte la momentul introducerii în sistem a ordinului.
580. În starea Pre-închisă a pieței, ordinele fără preț se comportă ca în starea Pre-deschidere.

Subsecțiunea 6.5 Ordinul Cross

581. Ordinul cross este un ordin în care Participantul introduce în sistemul de tranzacționare, concomitent, atât instrucțiunea care exprimă oferta fermă de cumpărare, cât și cea de vânzare, cu scopul de a încheia o tranzacție cross, în termenii specificați la pct. 641–645.
582. Un ordin cross poate fi introdus și executat doar în stările de piață Deschisă și Tranzacționare la închidere, cu respectarea condițiilor de preț specific și nu interacționează cu celelalte ordine din registrul de ordine active.

583. Prețul unui ordin cross se va încadra în intervalul cuprins între cele mai bune prețuri ale ordinelor din piață la momentul introducerii ordinului, fără luarea în considerare a prețurilor care constituie limitele intervalului de preț. În situația în care nu există ordine pe partea de cumpărare sau pe partea de vânzare, ordinele cross nu vor fi acceptate în sistem.
584. Prin derogare de la condiția de preț specificată la pct. 583, prețul unui ordin cross în starea Tranzacționare la închidere este prețul stabilit conform pct. 542.
585. Tranzacțiile înregistrate pe baza ordinelor cross vor fi luate în considerare pentru sumarul zilnic de tranzacționare.

Subsecțiunea 6.6. Ordinul Deal

586. Ordinul deal este oferta fermă de cumpărare sau de vânzare a unui anumit număr de instrumente financiare, negociată bilateral și transmisă direct de un agent de bursă, denumit Inițiator, către un alt agent de bursă, denumit Contraparte, în vederea încheierii unei tranzacții deal, în condițiile prezentei subsecțiuni și ale Capitolului XXI, Secțiunea 3.
587. Ordinul deal se introduce și se execută exclusiv în Piața Deal, piață auxiliară a pieței principale, în stările prevăzute în Anexa nr. 6, cu respectarea valorii minime a tranzacției deal și a limitelor de variație a prețului aplicabile, stabilite conform prezentelor Reguli.
588. Regimul juridic și operațional al ordinului deal — transmiterea, confirmarea, refuzul, retragerea, marcarea negocierii realizate în afara sistemului de tranzacționare, precum și încheierea tranzacției deal — este prevăzut la pct. 646-656 din Capitolul XXI, Secțiunea 3. Prevederile prezentului Titlu privind ordinele de bursă se aplică în mod corespunzător ordinelor deal, în măsura în care nu se prevede altfel.

Secțiunea 7 Contul de tranzacționare

589. Contul de tranzacționare poate fi un global (segregare de tip omnibus), utilizat pentru tranzacționarea instrumentelor financiare în numele clienților Participantului, sau un cont propriu, utilizat pentru tranzacțiile Participantului în nume propriu.
590. În situația în care unul sau mai mulți clienți ai unui Participant sau un Participant, pentru tranzacțiile pe contul propriu, utilizează serviciile unui agent custode pentru operațiunile de decontare, Participantul respectiv deschide și utilizează în sistemul BIM un cont de tranzacționare, dedicat exclusiv activității de tranzacționare derulate de un Participant pentru toți clienții care utilizează serviciile tuturor agenților custode.
591. Organul executiv al BIM va emite precizări tehnice cu privire la contul de tranzacționare.
592. Responsabilitatea deschiderii, administrării și verificării conturilor de tranzacționare revine exclusiv Participantilor.

593. BIM poate suspenda accesul la utilizarea unui cont propriu de către un Participant ori de câte ori Participantul respectiv își restrânge obiectul de activitate sau ori de câte ori CNPF dispune această restricționare.

Secțiunea 8 Contul Global

594. În vederea derulării operațiunilor de tranzacționare:
- 594.1 un Participant poate utiliza mai multe conturi globale;
 - 594.2 sunt permise tranzacții efectuate de același Participant în care același cont global este utilizat atât pentru tranzacții de cumpărare, cât și pentru cele de vânzare.
595. Operațiunile cu conturi globale se vor desfășura cu respectarea prevederilor reglementărilor incidente, inclusiv în ceea ce privește activitatea de tranzacționare.

Secțiunea 9. Cotațiile informative

596. Cotația informativă este afișată în sistemul de tranzacționare al BIM de către un Participant pentru un instrument financiar, în scopul informării celorlalți Participanți din piață asupra intenției sale de a încheia o tranzacție prin negociere directă.
597. Procesul de negociere directă poate fi inițiat pe baza informațiilor afișate în registrul cotațiilor informative.
598. Operațiile permise pentru gestionarea cotațiilor informative sunt următoarele: modificare, retragere, suspendare, reluare.
599. Prevederile Capitolului XIX Secțiunile 1–4 se aplică, în mod corespunzător, și pentru cotații informative.

Secțiunea 10 Mecanisme aplicabile pentru un instrument financiar privind limita de variație a prețului

600. Pentru a proteja investitorii și a menține integritatea pieței, BIM stabilește și aplică, pentru instrumentele financiare tranzacționate la BIM, mecanisme privind limita de variație a prețului, care pot include:
- 600.1 variația procentuală maximă a prețului ordinelor de bursă;
 - 600.2 mecanismul privind extinderea limitei de variație;
 - 600.3 mecanismul de întrerupere a volatilității.

601. Aplicarea unuia dintre mecanismele specificate la pct. 600 se stabilește pentru un instrument financiar prin decizia Organului executiv BIM, conform principiilor considerate, inclusiv criterii care pot viza: specificul instrumentului financiar, tipul de instrument financiar, caracteristicile piețelor aferente, precum și frecvența de aplicare.
602. BIM, prin decizia Organului executiv BIM, va stabili valorile limitelor de variație aplicabile fiecărui mecanism utilizat, în baza regulilor avute în vedere, precum și frecvența actualizării acestora.
603. În situații deosebite, valorile stabilite la pct. 602 se pot stabili la nivelul unui instrument financiar, prin decizie a Organului executiv BIM.
604. Pentru informațiile specificate la pct. 601-603, BIM va stabili modalitățile de notificare publică utilizate și va disemina public orice actualizare a mecanismelor aplicate, precum și a valorilor aferente, anterior aplicării efective a acestora.
605. Participantul are obligația de a notifica BIM în cel mult 30 de minute de la detectarea oricărui incident de securitate cibernetică ce vizează conexiunea sa la sistemul de tranzacționare al BIM. Notificarea inițială va fi urmată, în cel mult 2 ore de la producerea incidentului, de o a doua notificare cuprinzând descrierea tehnică a incidentului, impactul estimat și măsurile de remediere întreprinse sau planificate. Nerespectarea obligațiilor prevăzute la prezentul alineat atrage răspunderea Participantului pentru prejudiciile cauzate BIM sau celorlalți participanți ca urmare a propagării incidentului.
606. Valoarea variației procentuale maxime admise a prețului unui ordin, ordin deal, cotații informative, cotații ferme, respectiv a prețului unei tranzacții bursiere este raportată la prețul de referință al instrumentului financiar și poate fi diferită în funcție de instrumentul financiar, categoria sau Piața respectivă.
607. BIM stabilește în sistemul de tranzacționare niveluri distincte, în funcție de tipul instrumentului financiar, pentru variația procentuală a prețului unei tranzacții bursiere față de prețul de referință.
608. În condiții deosebite, care ar provoca o schimbare majoră în prețul unui instrument financiar, Organul executiv al BIM poate dispune modificarea sau suspendarea limitei variației procentuale maxime a prețului până la stabilizarea prețului.
609. Prețul de referință pentru un instrument financiar de tip valoare mobilă de stat poate fi stabilit în conformitate cu decizia Organului executiv BIM prin alte metode, ulterior consultării cu Emitentul și modificării în acest sens a prezentelor Reguli.
610. În aplicarea prevederilor pct. 608, BIM aplică prevederile pct. 611-617 care se bazează pe mecanismul privind extinderea limitei de variație, pentru instrumentele financiare din piața reglementată, incluse în lista stabilită de BIM, comunicată CNPF, participanților la piață și publicului.

611. Prevederile stabilite de punctele 610-617 se aplică doar pentru instrumentele financiare care se tranzacționează conform modelului de tranzacționare de tip tranzacționare continuă, în piața principală a acestora, piața de tip Piața principală.
612. BIM va stabili, prin decizia Organului executiv, parametrii specifici aferenți mecanismului privind extinderea limitei de variație, care vizează cel puțin următoarele:
- 612.1 durata intervalului de monitorizare și a etapei de Pre-deschidere aferentă unei extinderi;
 - 612.2 valorile aplicabile limitei de variație pentru fiecare etapă de extindere.
613. Cerințele pentru extinderea limitei de variație, conform pct. 610, sunt următoarele:
- 613.1 se determină pe baza ordinelor din piața principală a simbolului vizat și se aplică numai în starea Deschisă a acestuia;
 - 613.2 dacă într-un interval de monitorizare se înregistrează una dintre următoarele situații cu privire la ordinele din registrul de ordine active pentru simbolul respectiv în piața principală:
 - a) cel mai bun ordin de cumpărare din registrul de ordine active este la prețul maxim curent admis;
 - b) cel mai bun ordin de vânzare din registrul de ordine active este la prețul minim curent admis;
 - 613.3 verificarea criteriilor referitoare la ordine se va aplica indiferent de efectuarea tranzacțiilor în intervalul de monitorizare.
614. Aplicarea extinderii limitei de variație constă în următoarele:
- 614.1 dacă sunt întrunite cerințele pentru aplicarea procedurii automate, după expirarea intervalului de monitorizare, sistemul BIM va iniția procedura automată de extindere a limitei de variație în sensul de evoluție a prețului (crescător sau descrescător), în 3 etape succesive, pentru simbolul respectiv în piața principală, care poate consta în una dintre următoarele situații:
 - a) + valoare procentuală față de prețul de referință, dacă se înregistrează situația de la pct. 613.2 lit. a);
 - b) - valoare procentuală față de prețul de referință, dacă se înregistrează situația de la pct. 613.2 lit. b);
 - 614.2 procedura automată de extindere se va aplica de maximum 3 ori în decursul unei ședințe de tranzacționare pe sens (crescător, respectiv descrescător) și va consta în extinderea

limitei de variație, în etape succesive, exclusiv în sensul de evoluție al prețului (respectiv, modificarea parametrului valoare procentuală față de prețul de referință);

614.3 monitorizarea pieței reglementate în vederea aplicării procedurii automate se va efectua până la o oră stabilită prin decizia Organului executiv BIM, conform programului ședinței de tranzacționare și care va fi considerată limită maximă de timp pentru monitorizarea pieței în acest scop.

614.4 etapele procedurii automate de extindere a limitei de variație (afereantă unei extinderi):

- a) Simbolul va trece în starea Pre-deschidere în piața principală, cu următoarele particularități:
 - (i) durata stării Pre-deschidere este stabilită de Organul executiv al BIM;
 - (ii) extinderea limitei de variație exclusiv în direcția de evoluție a prețului (crescător sau descrescător), conform pct. 614.2;
 - (iii) limita de sens contrar rămâne nemodificată;
 - (iv) simbolul va fi închis în piețele auxiliare ale acestuia;
 - (v) se vor notifica Participanții la piață printr-un mesaj standard transmis în sistemul BIM, cu privire la limita nouă de variație;
 - (vi) Departamentul de specialitate va informa corespunzător și pe site-ul BIM, cu privire la limita nouă de variație.
- b) După expirarea duratei stării Pre-deschidere, simbolul va trece în starea Deschisă în piața principală și în piața auxiliară, având limitele de variație aplicate în starea Pre-deschidere.

614.5 prin decizia Organului executiv, BIM nu va aplica procedura automată de extindere a limitei de variație sau va putea interveni asupra fluxului operațiunilor din procedura descrisă la pct. 614, după caz, în următoarele situații:

- a) pentru instrumentele financiare pentru care nu se aplică limitarea procentuală a prețului ordinelor, conform pct. 475 și pct. 480;
- b) situații excepționale (circumstanțe deosebite legate de activitatea Emitentului, cazuri de forță majoră, care ar putea periclita desfășurarea în condiții normale a activității de tranzacționare pentru instrumentul financiar respectiv etc.).

615. Organul executiv al BIM stabilește prin decizie informațiile cu privire la lista menționată la pct. 610, și anume:

- 615.1 criteriile de selecție a instrumentelor financiare care vor fi incluse în lista respectivă;
- 615.2 periodicitatea actualizării listei respective.
- 616. Modificarea componentei listei menționate la pct. 610 se va efectua prin decizia Organului executiv al BIM.
- 617. BIM va comunica CNPF, participanților la piață și publicului informațiile stabilite la pct. 615 și pct. 616 și va publica informațiile respective prin mijloacele de diseminare specifice (pagina de web a BIM, sistemul BIM etc.) cu minimum 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Secțiunea 11 Mecanismul de întrerupere a volatilității („volatility interruption”)

- 618. Mecanismul de întrerupere a volatilității descris în prezenta Secțiune va fi aplicat începând de la data stabilită de BIM, cu notificarea publică prealabilă.
- 619. Instrumentele financiare care vor constitui obiectul mecanismului de întrerupere a volatilității, limitele de variație, duratele de timp corespunzătoare stărilor entităților simbol-piață aferente aplicării acestui mecanism se vor stabili de BIM, cu notificarea publică prealabilă.
- 620. Prezenta Secțiune se completează cu precizările tehnice emise de BIM în aplicarea acestui mecanism.
- 621. Mecanismul de întrerupere a volatilității (VI) este o modalitate de protecție în condițiile unor fluctuații ample ale prețului de piață înregistrate într-un interval de timp foarte scurt, având și rolul de a semnaliza public și în timp real momentul în care prețul format de cerere și ofertă prezintă un anumit grad de volatilitate.
- 622. Acest mecanism are ca principii de aplicare următoarele:
 - 622.1 trecerea pieței dintr-o stare de tip tranzacționare continuă (de tip Deschisă) într-o stare de tip licitație (de tip Pre-deschidere) pentru o scurtă perioadă de timp, în momentul în care prețul potențial al unei tranzacții depășește o anumită limită;
 - sau
 - 622.2 extinderea unei stări de tip licitație, în condițiile în care prețul potențial de fixing depășește o anumită limită.
- 623. Utilizarea acestui mecanism se bazează pe existența mai multor tipuri de tunel de preț, după cum urmează:

- 623.1 tunelul maxim – este reprezentat de variația maximă a prețului, în afara căruia nu se pot plasa ordine;
- 623.2 tunelul static – este un tunel de preț care are ca referință prețul ultimului fixing înregistrat în ședința curentă sau, dacă acesta nu există, prețul de referință;
- 623.3 tunelul dinamic – este un tunel de preț care are ca referință prețul ultimei tranzacții, descris conform pct. 624, sau prețul de referință, dacă aceasta nu există.
624. Prețul ultimei tranzacții menționat la pct. 623.3 reprezintă prețul ultimei tranzacții înainte de procesarea ordinului curent (care ar putea determina trecerea în starea Volatilitate Întreruptă (Vi); trecerea în Vi nu modifică referința tunelului dinamic valabil în Vi); dacă nu există nicio tranzacție în ședința curentă, atunci referința tunelului dinamic va fi prețul de referință.
625. În funcție de starea în care se află o entitate simbol-piață, patru tuneluri pot fi active pentru acest mecanism, după cum urmează:
- 625.1 tunelul dinamic din starea Pre-deschidere (Preopen) – dacă prețul potențial de deschidere este în afara acestui tunel, atunci simbol-piață intră în starea Pre-deschidere Extinsă (PreopenXT) pentru o perioadă de timp, urmând ca ulterior să intre în starea Deschisă (Open), indiferent de valoarea noului preț potențial de deschidere;
- 625.2 tunelul dinamic din starea Pre-închisă (Preclose) – dacă prețul potențial de închidere este în afara acestui tunel, atunci simbol-piață intră în starea Pre-închisă Extinsă (PrecloseXT) pentru o perioadă de timp, urmând ca ulterior să intre în starea Închisă (Close) / Tranzacționare la închidere (TradingAtLast), indiferent de valoarea noului preț potențial de închidere;
- 625.3 tunelul dinamic din starea Deschisă (Open) – dacă prețul potențial al unei tranzacții se situează în afara acestui tunel sau în afara tunelului static, atunci simbol-piață intră în starea Volatilitate Întreruptă Vi (deci tranzacția nu se execută) pentru o perioadă de timp, urmând ca ulterior să intre în starea Volatilitate Întreruptă Extinsă (ViXT) sau în starea Deschisă (Open);
- 625.4 tunelul dinamic din starea Volatilitate Întreruptă (Vi) – dacă prețul potențial de deschidere este în afara acestui tunel, atunci simbol-piață intră în starea Volatilitate Întreruptă Extinsă (ViXT) pentru o perioadă de timp, urmând ca ulterior să intre în starea Deschisă (Open), indiferent de valoarea noului preț potențial de deschidere.
626. Comportamentul ordinelor în noile stări de piață este următorul:
- 626.1 Ordinul Market: dacă declanșează Vi, rămâne în piață la prețul M, cu volumul neexecutat;
- 626.2 Ordinul fără preț: dacă declanșează Vi, rămâne în piață la prețul contrapartidei;

- 626.3 Ordinele FOK și IOC: nu pot declanșa Vi. Dacă prețul potențial de execuție al vreunei tranzacții este în afara tunelului static sau dinamic, atunci ordinul va fi respins în întregime;
- 626.4 Ordinul cross: nu poate declanșa Vi. Dacă prețul ordinului este în afara tunelului static sau dinamic, ordinul este respins; prețul tranzacției cross va actualiza referința dinamică dacă este acceptat.
- 626.5 Ordinele VFO, VFA, VFC:
- a) la trecerea în stările Vi, Volatilitate Întreruptă Extinsă, Pre-deschidere Extinsă sau Pre-închisă Extinsă nu se activează niciun astfel de ordin;
 - b) la ieșirea din stările Vi sau Volatilitate Întreruptă Extinsă (ViXT) nu este eliminat niciun astfel de ordin;
 - c) la ieșirea din stările Pre-deschidere Extinsă sau Pre-închisă Extinsă vor fi eliminate ordinele active corespunzătoare.
627. În cazul în care un ordin care interacționează cu ordinele existente în piață se execută parțial înainte de a declanșa Vi, referința tunelului dinamic nu se modifică, aceasta rămânând la valoarea precedentă procesării ordinului.
628. În momentul în care se modifică starea unei simbol-piețe în Deschisă sau Tranzacționare la închidere, referința tunelului dinamic este actualizată cu ultimul preț (sau prețul de referință). Dacă intrarea în Vi nu a fost precedată de executări parțiale, referința tunelului dinamic nu se modifică.

Secțiunea 12 Pașii de preț și protecția de preț

629. Pentru protejarea împotriva fragmentării excesive a prețurilor ordinelor de bursă și asigurarea unui nivel rezonabil al costului asociat îmbunătățirii celor mai bune prețuri afișate în piață, BIM stabilește pași de preț pentru toate simbolurile, tipurile de instrumente financiare și piețele, după caz.
630. Valorile impuse de BIM pentru mărimea pasului de preț se definesc în conformitate cu prevederile prezentului Titlu și conform anexelor aferente, după caz.
631. Mărimea pasului de preț pentru instrumentele financiare tranzacționate pe Piața Reglementată se stabilește în funcție de banda de lichiditate a fiecărui instrument financiar, astfel cum este specificat în Anexa 4.
632. BIM stabilește categoriile de lichiditate, intervalele de preț și valorile pasului de preț corespunzătoare acestora și le aduce la cunoștința Participanților înainte de intrarea în vigoare a acestora.

Capitolul XXI Tranzacțiile bursiere

Secțiunea 1 Aspecte generale

633. Tranzacțiile bursiere sunt de următoarele tipuri:

633.1 comune - efectuate prin sistemul de tranzacționare al BIM, cu respectarea regulilor și mecanismelor instituite de prezentul Titlu, care nu sunt tranzacții cross;

633.2 cross - tranzacția la care participă ca intermediar atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, același Participant.

634. BIM nu înregistrează tranzacțiile cu instrumente financiare care nu au fost efectuate în cadrul organizat al BIM.

635. Tranzacțiile bursiere se consideră încheiate în următoarele situații:

635.1 la momentul executării acestora;

635.2 la momentul introducerii de către BIM a unei tranzacții „buy in/sell out specială” în sistemul BIM, în condițiile prezentului Titlu.

636. Tranzacțiile de tip buy-in și sell-out speciale, se vor efectua condiționat de aprobarea de către autoritățile competente a derogărilor legate de criteriile de pre-transparență.

637. BIM pune la dispoziția Participanților, prin intermediul sistemului de tranzacționare, rapoartele de tranzacționare.

638. Transferul dreptului de proprietate și efectuarea plăților corespunzătoare tranzacțiilor încheiate în sistemul de tranzacționare al BIM se realizează în conformitate cu reglementările Depozitarului Central Unic.

639. Statisticile și caracteristicile publice ale tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate prin sistemul BIM sunt vizualizate de toți Participanții.

640. Toate informațiile cu privire la activitatea de tranzacționare constituie proprietatea exclusivă a BIM și se distribuie către public în regimul stabilit de BIM.

Secțiunea 2 Tranzacțiile cross

641. Tranzacția cross este tranzacția la care Participantul acționează ca intermediar, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.

642. O tranzacție cross rezultă în una dintre următoarele situații:

642.1 din execuția automată în sistemul de tranzacționare a două ordine distincte de sens opus, unul de cumpărare și unul de vânzare, cu caracteristici similare, care sunt introduse și administrate de același Participant;

642.2 din execuția unui ordin cross introdus de un Participant.

643. Cerințele privind încheierea unei tranzacții cross cuprinse în prezenta Secțiune se aplică numai acțiunilor tranzacționate pe Piața Reglementată administrată de BIM, în oricare dintre situațiile prevăzute la pct. 642, indiferent de modelul de tranzacționare aplicabil și de starea pieței în care se încheie tranzacția cross, respectiv atât în starea Deschisă (în cazul modelului de tranzacționare continuă), cât și în stările în care se execută tranzacții în cadrul modelului de tranzacționare prin licitație (Deschidere și Închidere).

644. Participanții se vor asigura că sunt întreprinse toate demersurile necesare astfel încât tranzacțiile cross:

644.1 să nu influențeze în mod semnificativ volumul unui instrument financiar;

644.2 să nu influențeze în mod semnificativ prețul unui instrument financiar;

644.3 să nu afecteze formarea prețului de referință;

644.4 să nu fie rezultatul unei înțelegeri prealabile între clienți și/sau între aceștia și Participant, cu excepția celor încheiate în piața de tip Deal.

645. BIM va informa de îndată CNPF ori de câte ori, în desfășurarea activității sale, constată sau are indicii privind încălcarea de către Participanți a prevederilor pct. 644.

Secțiunea 3. Piața Deal și Tranzacțiile deal

Subsecțiunea 3.1. Dispoziții generale

646. Piața Deal este piața auxiliară a pieței principale, care funcționează pe principiul negocierii bilaterale prealabile a condițiilor tranzacției între părți, prin agenți de bursă, și este destinată încheierii tranzacțiilor deal cu pachete de instrumente financiare ale căror condiții au fost negociate în prealabil, prin sistemul de tranzacționare al BIM, și a căror executare în piața principală ar putea afecta semnificativ formarea prețului. Părțile pot fi reprezentate de Participanți diferiți sau de același Participant.

647. Tranzacția deal se efectuează cu respectarea legislației în domeniul pieței de capital și a reglementărilor CNPF aplicabile. Valoarea minimă a tranzacției deal și limitele de variație a prețului ordinelor deal, aplicabile pe tipuri de instrumente financiare, sunt prevăzute în Anexa nr. 6.

648. Valorile minime ale tranzacțiilor deal și limitele de variație a prețului ordinelor deal prevăzute în Anexa nr. 6 pot fi stabilite și actualizate prin decizia Organului executiv al BIM, diferențiat pe tipuri de instrumente financiare, în funcție de caracteristicile emisiunii și lichiditatea acesteia și, după caz, pe categorii de lichiditate, cu notificare publică cu minimum 3 (trei) zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare.

Subsecțiunea 3.2. Ordinul deal

649. Un agent de bursă, denumit Inițiator, transmite un ordin deal de cumpărare sau de vânzare către un alt agent de bursă, denumit Contraparte, care:
- 649.1 va confirma ordinul deal primit, dacă negocierea s-a realizat prin alte mijloace decât sistemul de tranzacționare al BIM; sau
 - 649.2 poate confirma ordinul deal primit ori poate continua negocierea prin transmiterea unui nou ordin deal, dacă negocierea s-a realizat prin sistemul de tranzacționare al BIM.
650. În cazul în care negocierea s-a realizat prin sistemul de tranzacționare al BIM, agentul de bursă Contraparte poate refuza ordinul deal primit, iar agentul de bursă Inițiator poate retrage ordinul deal transmis.
651. În cazul în care negocierea a avut loc prin alte mijloace decât sistemul de tranzacționare al BIM, agentul de bursă Inițiator are obligația de a semnala în mod clar acest aspect anterior transmiterii ordinului deal, prin marcarea câmpului specific din sistem.
652. În cazul în care negocierea s-a realizat în afara sistemului de tranzacționare al BIM, eventualele pretenții ale părților legate de negocierea respectivă se soluționează exclusiv de către părți, fără concursul BIM.
653. Prevederile prezentului Titlu privind ordinele de bursă se aplică în mod corespunzător și ordinelor deal, în măsura în care prezentul Capitol nu prevede altfel.

Subsecțiunea 3.3. Încheierea tranzacțiilor deal

654. Tranzacția deal se încheie la confirmarea unui ordin Deal de către agentul de bursă Contraparte, cu respectarea limitei de variație a prețului și a valorii minime aplicabile tranzacției Deal, stabilite conform prezentelor Reguli.
655. Tranzacțiile deal se încheie exclusiv în Piața Deal, în stările acesteia prevăzute în Anexa nr. 6. În Starea Închisă a Pieței Deal nu se pot negocia și/sau încheia tranzacții deal. Piața Deal nu este disponibilă pentru un instrument financiar până la formarea prețului de referință al acestuia.

656. Prețurile tranzacțiilor deal nu participă la formarea prețului de referință al instrumentului financiar, conform pct. 685.

Capitolul XXII Alte operațiuni efectuate în BIM

Secțiunea 1 Înregistrarea operațiunilor de soluționare a decontării, prin tranzacții de cumpărare/vânzare speciale (buy in/ sell out speciale)

657. BIM va înregistra operațiuni de soluționare a decontării, conform prevederilor prezentei Secțiuni, exclusiv pe baza instrucțiunii/confirmării Depozitarului Central Unic, conform contractului încheiat între BIM și Depozitarul Central Unic, după cum urmează:
- 657.1 prin tranzacții buy in/sell out speciale, la solicitarea Participantului și pe baza confirmării Depozitarului Central Unic;
- 657.2 prin tranzacții buy in/sell out speciale, la instrucțiunea Depozitarului Central Unic.
658. Executarea operațiunilor specificate la pct. 657 este condiționată de:
- 658.1 respectarea cerințelor incluse în prezentul Titlu;
- 658.2 instrucțiunea/ confirmarea Depozitarului Central Unic cu privire la îndeplinirea prevederilor Regulilor Depozitarului Central Unic, conform documentelor transmise de acesta;
- 658.3 verificarea de către BIM a faptului că persoanele din cadrul Participanților care au solicitat efectuarea tranzacției sunt persoanele împuternicite specificate conform prevederilor Anexei nr. 5;
659. BIM nu este ținută răspunzătoare pentru neîntreținerea condițiilor specificate la pct. 658, care nu sunt în aria de responsabilitate a BIM.
660. BIM, conducerea și personalul acesteia nu sunt ținute răspunzători pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de activitatea de tranzacționare a unui Participant sau care derivă din activitatea de decontare a unui Participant și nici pentru vreo lipsă, întrerupere care nu pot fi reproșate BIM, în condițiile reglementărilor în vigoare.
661. În situațiile descrise în prezentul Capitol, BIM poate suspenda sau relua accesul unui Participant la tranzacționare, la solicitarea Depozitarului Central Unic, conform prevederilor contractului încheiat între BIM și Depozitarul Central Unic, completate cu prevederile prezentelor Reguli.

662. În vederea aplicării prevederilor pct. 657.2, BIM va solicita Depozitarului Central Unic elementele caracteristice necesare înregistrării operațiunilor respective în sistemul BIM, care includ, fără a se limita:
- 662.1 momentul sau intervalul de timp pentru efectuarea acestora, cantitatea și termenul de decontare;
 - 662.2 procedura și/sau mecanismul de tranzacționare, prevăzute în cuprinsul prezentelor Reguli, utilizate.
663. BIM va informa Participanții cu privire la detaliile operațiunilor descrise în prezenta Secțiune, după caz.
664. În situația în care sunt întrunite condițiile menționate la pct. 657-663, BIM poate efectua, după caz, următoarele operațiuni:
- 664.1 va introduce și executa tranzacția de cumpărare/vânzare specială în piața Buy In/Sell out;
 - 664.2 va aplica procedura de cumpărare/vânzare impusă (buy-in/sell-out), conform mecanismului de tranzacționare „order-driven”.
665. Tranzacția de cumpărare/vânzare specială care se încadrează în prevederile pct. 657.1 se înregistrează la BIM conform Anexei nr. 5, după confirmarea Depozitarului Central Unic cu privire la întrunirea condițiilor de decontare și registru necesare înregistrării acesteia.
666. Responsabilitatea corectitudinii și completitudinii datelor furnizate în Anexa nr. 5 revine Participanților, Depozitarului Central Unic și BIM, corespunzător informațiilor furnizate de fiecare parte. BIM este responsabilă cu verificarea persoanelor semnatare ale Anexei nr.5, desemnate de către participanți și Depozitarul Central Unic în relația cu BIM. Anexa nr. 5 va conține în mod obligatoriu și numele în clar și funcția persoanelor semnatare din partea tuturor părților implicate.
667. Înregistrarea operațiunilor menționate la pct. 657 va determina actualizarea rapoartelor de tranzacționare transmise Participanților de către BIM.
668. Pentru operațiunile specificate la pct. 657.1 și pct. 664.2, BIM aplică un tarif, conform „Listei de tarife și comisioane practicate de BIM”.
669. BIM va notifica CNPF cu privire la înregistrarea pentru un Participant a trei operațiuni de același tip (buy-in / sell-out) în decursul unei luni calendaristice.

Capitolul XXIII Invalidarea / neconfirmarea tranzacțiilor efectuate în BIM

670. Invalidarea/neconfirmarea unei tranzacții bursiere este o operațiune bursieră constând în desființarea retroactivă a unei tranzacții în situații excepționale, după cum urmează:

- 670.1 situații cauzate de incidente grave apărute în funcționarea sistemului de tranzacționare al BIM sau a sistemului Depozitarului Central Unic și/sau defecțiuni în sistemul de comunicație al BIM care ar face imposibilă intervenția operatorului asupra sistemului;
 - 670.2 situații rezultate din revocarea ordinelor de transfer notificate BIM de către Depozitarul Central Unic, conform contractului dintre BIM și Depozitarul Central;
 - 670.3 situația refacerii alocării și reprocesării ofertei publice;
 - 670.4 situații în care tranzacțiile nu au fost înregistrate în sistemul Depozitarului Central Unic, conform contractului dintre BIM și Depozitarul Central Unic.
671. Organul executiv al BIM poate decide invalidarea/neconfirmarea tuturor tranzacțiilor încheiate într-o ședință de tranzacționare sau a unei părți a acestora, cel târziu în data preconizată pentru decontare stabilită în conformitate cu Regulile Depozitarului Central Unic.
672. În mod suplimentar, în vederea menținerii unei piețe ordonate, BIM, prin decizia Organului executiv, poate stabili invalidarea unei tranzacții în circumstanțe excepționale, și anume:
- 672.1 în situații în care executarea ordinelor care au condus la efectuarea tranzacției respective contravine Regulilor BIM, fiind eronată în ceea ce privește valorile prețului, volumului tranzacției, respectiv ale parametrilor de decontare;
 - 672.2 în situații de severitate ridicată, justificate temeinic, generate de administrarea eronată a sistemului, având ca efect realizarea de tranzacții în condiții improprii, cum ar fi:
 - a) necorelarea parametrilor de tranzacționare din sistemul de tranzacționare al BIM cu reglementările bursiere aplicabile;
 - b) modificarea necorespunzătoare a stării unei entități din sistemul de tranzacționare al BIM (simbol, piață, simbol-piață, user, broker etc.);
 - c) configurarea eronată a unor parametri operaționali din sistem (proprietăți ale entităților, parametri de piață, liste de control ale accesului la diferite entități de sistem etc.).
673. BIM nu este ținută răspunzătoare pentru nicio pretenție, pierdere, daună sau cheltuieli de orice natură provocate direct sau indirect de invalidarea/neconfirmarea unei tranzacții bursiere.
674. În ziua efectuării invalidării/neconfirmării, BIM va notifica Participanții care au intermediat tranzacția bursieră și Depozitarul Central Unic, în conformitate cu prevederile contractului încheiat între BIM și Depozitarul Central Unic, despre invalidarea/neconfirmarea acesteia.
675. În orice alte cazuri decât cele prevăzute la pct. 670-672, invalidarea/neconfirmarea unei tranzacții bursiere se dispune prin hotărâre judecătorească.

676. BIM va notifica CNPF orice invalidare/neconfirmare a unei tranzacții bursiere, cel târziu în ziua lucrătoare următoare realizării operațiunii respective.
677. Pentru Participantul din cauza căruia se efectuează operațiunile de invalidare / neconfirmare prevăzute la pct. 670-672, BIM va aplica un tarif, conform „Listei de tarife și comisioane practicate de BIM.
678. Pentru Participanții menționați la pct. 677, se vor actualiza rapoartele de tranzacționare și rapoartele de tarif corespunzătoare.
679. Pentru Participanții care sunt contrapărți în tranzacțiile menționate la pct. 677, se vor actualiza rapoartele de tranzacționare corespunzătoare.

Capitolul XXIV Tranzacționarea acțiunilor

Secțiunea 1 Piețe utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor

680. Acțiunile se pot tranzacționa în următoarele piețe:
- 680.1 Piața principală, de tip “order-driven”, în care acțiunile se tranzacționează pe blocuri de tranzacționare și care determină prețul de referință al acestora;
 - 680.2 Piața Deal – piața auxiliară a Pieței principale, de negociere, în care se încheie Tranzacții Deal, pentru care BIM stabilește o valoare minimă a tranzacției, precizată în Anexa nr. 6.
681. Piețele în cadrul cărora se tranzacționează un simbol de tip acțiune vor fi stabilite prin decizia Organului executiv al BIM.
682. În vederea înregistrării unor operațiuni de soluționare a decontării, BIM poate iniția piețele Buy-In și Sell-Out, pentru care poate utiliza oricare dintre mecanismele de tranzacționare disponibile în sistemul BIM prevăzute de prezentele Reguli.
683. Prevederile pct. 682 se pot aplica pentru toate instrumentele financiare tranzacționate la BIM, având în vedere și prevederile pct. 636.
684. Conform prevederilor prezentului Titlu, prin decizia Organului executiv, BIM va stabili și va notifica public mecanismul aplicat pentru limita de variație a unui instrument financiar în piața Deal corespunzătoare.
685. Prețurile tranzacțiilor efectuate în piețele auxiliare nu participă la stabilirea prețului de referință al acțiunilor.

Secțiunea 2 Parametri generali de funcționare a piețelor utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor

686. BIM stabilește la nivelul Piețelor principale și Deal aplicarea unor parametri generali cu privire la ordinele de bursă și la tranzacțiile bursiere în vederea menținerii unei piețe ordonate și transparente, precum și a evitării eventualelor erori efectuate de către agenții de bursă în momentul introducerii ordinelor în sistem.
687. Aplicarea de către BIM a mecanismului de întrerupere a volatilității se realizează în baza precizărilor tehnice emise de aceasta, care stabilesc condițiile de activare și funcționare a mecanismului în cazul în care se constată, într-o perioadă scurtă de timp, o evoluție semnificativă a prețului unui instrument financiar pe piața respectivă sau pe o piață conexă.
688. Mărimea lotului (blocului) standard de tranzacționare este de 1 (unu) instrument financiar.
689. Conținutul parametrilor fiecărei piețe este detaliat în Anexa nr. 6.
690. Durata stării Pre-deschisă a piețelor Buy-In și Sell-Out este stabilită prin decizia Organului executiv BIM și este comunicată tuturor Participanților la Piață prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM. Această durată poate fi modificată în funcție de condițiile de executare a ordinului de inițiere introdus de Organul executiv al BIM.
691. În vederea menținerii unei piețe ordonate și echitabile și asigurării protecției investitorilor împotriva variațiilor semnificative de preț, BIM stabilește următorii parametri de protecție:
- 691.1 orice ordin a cărui cantitate (volum) nu respectă condiția impusă pentru cantitatea (volumul) minimă admisă este respins de sistem;
 - 691.2 dacă prețul unui ordin introdus de un agent de bursă nu se încadrează în variația maximă admisă, atunci acel ordin este respins de sistem;
 - 691.3 tranzacțiile încheiate în piețele auxiliare Pieței principale nu sunt luate în considerare în statisticile cu privire la preț, calculate la nivel de Bursă (de exemplu: prețul de deschidere, prețul de închidere, prețul mediu, prețul ultimei tranzacții, prețul maxim sau minim).

Secțiunea 3 Caracteristicile piețelor utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor

692. Specificul fiecărei piețe este detaliat în Anexa nr. 6.

Subsecțiunea 3.1 Piața principală

693. Pentru tranzacționarea în cadrul unei piețe de tip Piața principală (order-driven), se poate utiliza unul dintre următoarele modele de tranzacționare:

- 693.1 tranzacționare continuă - model care constă în principal în executarea imediată a unui ordin și înregistrarea tranzacției respective, după ce ordinul a fost introdus în sistem, dacă au fost îndeplinite condițiile de execuție a ordinului respectiv, operațiune înregistrată în starea Deschisă a pieței;
- 693.2 licitație (pe bază de fixing) - model care constă în sesiuni distincte pentru introducerea și administrarea ordinelor, fără înregistrarea tranzacțiilor, chiar dacă sunt îndeplinite condițiile de execuție, fiecare dintre acestea fiind urmată de o sesiune în care algoritmul de fixing este aplicat și tranzacțiile sunt înregistrate, dacă sunt îndeplinite condițiile de execuție.
694. Un simbol de tip acțiune se poate tranzacționa doar în cadrul unui singur model de tranzacționare, conform celor menționate la pct. 693.
695. Pe baza unei proceduri aprobate de Organul executiv al BIM, BIM va evalua oportunitatea alocării unui simbol de tip acțiune pentru modelul de licitație, de a realoca un simbol de la modelul de tranzacționare continuă la modelul de licitație sau de a menține un simbol pentru tranzacționarea pe baza modelului de licitație, conform criteriilor considerate.
696. Procedura menționată la pct. 695 va fi definită după cum urmează:
- 696.1 va fi aplicată periodic sau operațional, la inițiativa Organului executiv BIM sau la solicitarea emitentului, aprobată de Organul executiv al BIM;
- 696.2 va lua în considerare unul sau mai multe dintre următoarele criterii:
- a) analizarea indicatorilor de lichiditate corespunzători simbolului de tip acțiune respectiv, nivelul prețului sau alte elemente specifice;
 - b) acțiuni cu volatilitate ridicată a prețului, emitenți care sunt incluși în lista de monitorizare;
- 696.3 va fi făcută publică, conform criteriilor de selecție aplicate pentru alocarea sau realocarea unui simbol de tip acțiune pentru modelul de licitație, precum și realocarea unui simbol de tip acțiune de la modelul de licitație la modelul de tranzacționare continuă;
- 696.4 va include o perioadă minimă în care un simbol de tip acțiune va fi tranzacționabil în cadrul unui model de tranzacționare, precum și excepțiile referitoare la aplicarea perioadei respective.
697. Alocarea sau realocarea unor acțiuni pentru modelul de licitație va fi stabilită în baza deciziei Organului executiv BIM, luând în considerare și analizarea unor indicatori suplimentari cu privire la instrumentele financiare respective sau la emitentul respectiv, indicatori care pot viza, fără a se limita la, conformarea emitentului, într-o manieră calitativă, cu cerințele de transparență, care pot include: activitatea emitentului cu privire la relația cu investitorii,

furnizarea informațiilor prin intermediul website-ului propriu, secțiune dedicată relației cu investitorii, standarde de guvernanta corporativă etc.

698. În stabilirea de către BIM a tranzacționării unor instrumente financiare pe baza modelului licitație, dacă unul dintre indicatorii menționați la pct. 697 este îndeplinit pentru instrumentele financiare respective, atunci instrumentele financiare respective nu vor fi calificate pentru modelul de tip licitație și fie vor rămâne pentru tranzacționarea pe baza modelului de tranzacționare continuă, fie vor fi realocate pentru modelul de tranzacționare continuă, în situația în care instrumentele financiare respective au fost inițial alocate pentru modelul de licitație.
699. BIM va disemina public informații cu privire la alocarea unui simbol de tip acțiune pentru un model de tranzacționare, precum și orice modificare survenită, cu minimum 3 zile lucrătoare înainte ca modificările respective să devină efective.
700. BIM va informa emitentul ale cărui instrumente financiare se alocă pentru un model de tranzacționare sau se realocă pentru un alt model de tranzacționare.
701. Parametrii și caracteristicile generale ale unei piețe de tip Piața principală sunt descrise în Anexa nr. 6.
702. În cuprinsul prezentelor Reguli, orice referire la Piața principală pentru acțiuni vizează piețele de tip Piața principală disponibile.

Subsecțiunea 3.2 Piața Buy In

703. Caracteristicile pieței Buy In, în cazul în care se utilizează mecanismul pieței principale (order driven), sunt prezentate în tabelul inclus în Anexa nr. 6.
704. În situația în care se utilizează alt mecanism decât cel menționat la pct. 703, BIM va completa prezentele Reguli în mod corespunzător.
705. În cazul în care pentru piața Buy In se utilizează mecanismul pieței principale (order driven), se aplică prevederile pct. 706–714.
706. În cadrul unei ședințe de tranzacționare pot exista mai multe sesiuni succesive de tranzacționare pentru aceeași entitate simbol-piață sau pentru entități diferite, respectiv ciclul: Pre-Deschidere, Deschidere și Închisă în sistemul BIM.
707. În Starea Pre-deschidere se aplică următoarele reguli:
- 707.1 Departamentul de specialitate al BIM introduce un singur ordin-limită de cumpărare, denumit ordin de inițiere, al cărui preț este prețul maxim admis pentru simbolul respectiv în cadrul Pieței reglementate din ședința curentă;

- 707.2 agenții de bursă pot introduce ordinele de vânzare numai după ce a fost introdus ordinul de inițiere de către Departamentul de specialitate al BIM.
708. Regulile care determină modul de calcul al prețului de deschidere, precum și modul de alocare a cantității (volumului) care se tranzacționează în starea Deschidere în sistemul BIM sunt aceleași ca și cele utilizate în cadrul pieței principale.
709. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru executarea integrală a ordinului de inițiere după expirarea duratei stării Pre-deschidere, BIM va putea prelungi durata stării Pre-deschidere, anunțând Participanții prin intermediul sistemului BIM, în conformitate cu instrucțiunile Depozitarului Central Unic.
710. Pot exista în același timp mai multe sesiuni de tranzacționare în piața Buy In pentru entități diferite Simbol-Piață care sunt administrate în mod independent și pot avea durate diferite de timp.
711. Participanții sunt notificați prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM cu privire la deschiderea și închiderea sesiunilor de tranzacționare în piața Buy In.
712. Starea Pieței Buy In este schimbată din Pre-Deschidere în Deschidere de către Departamentul de specialitate al BIM, în sistemul BIM, la momentul stabilit și comunicat Participanților.
713. În starea Deschidere se aplică algoritmul de fixing și se execută ordinul de inițiere printr-o sau mai multe tranzacții.
714. Piața Buy In este închisă de către Departamentul de specialitate al BIM, în sistemul BIM, după finalizarea procesului de deschidere, respectiv după încheierea tranzacțiilor în cadrul stării Deschidere / conform instrucțiunii primite de la Depozitarul Central Unic.

Subsecțiune 3.3 Piața Sell Out

715. Caracteristicile pieței Sell Out, în cazul în care se utilizează mecanismul pieței principale (order driven), sunt prezentate în tabelul inclus în Anexa nr. 6.
716. În situația în care se utilizează alt mecanism decât cel menționat la pct. 715, BIM va completa prezentele Reguli în mod corespunzător.
717. În cazul în care pentru piața Sell Out se utilizează mecanismul pieței principale (order driven), se aplică prevederile pct. 718–726.
718. În cadrul unei ședințe de tranzacționare pot exista mai multe sesiuni succesive de tranzacționare pentru aceeași entitate simbol-piață sau pentru entități diferite, respectiv ciclul: Pre-Deschidere, Deschidere și Închisă în sistemul BIM.
719. În Starea Pre-deschidere, în sistemul BIM se aplică următoarele reguli:

- 719.1 Departamentul de specialitate al BIM introduce un singur ordin-limită de vânzare, denumit ordin de inițiere, al cărui preț este prețul minim admis pentru simbolul respectiv în cadrul Pieței reglementate din ședința curentă;
- 719.2 agenții de bursă pot introduce ordinele de cumpărare numai după ce a fost introdus ordinul de inițiere de către Departamentul de specialitate al BIM.
720. Regulile care determină modul de calcul al prețului de deschidere, precum și modul de alocare al cantității (volumului) care se tranzacționează în starea Deschidere în sistemul BIM sunt aceleași ca și cele utilizate în cadrul pieței principale.
721. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile pentru executarea integrală a ordinului de inițiere după expirarea duratei stării Pre-deschidere, BIM va putea prelungi durata stării Pre-deschidere, anunțând prin intermediul sistemului Participanții din piață, în conformitate cu instrucțiunile Depozitarului Central Unic.
722. Pot exista în același timp mai multe sesiuni de tranzacționare în piața Sell Out pentru entități diferite Simbol-Piață care sunt administrate în mod independent și pot avea durate diferite de timp.
723. Participanții sunt notificați prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM cu privire la deschiderea și închiderea sesiunilor de tranzacționare în piața Sell Out.
724. Starea Pieței Sell Out este schimbată din Pre-Deschidere în Deschidere de către Departamentul de specialitate al BIM, în sistemul BIM, la momentul stabilit și comunicat Participanților.
725. În starea Deschidere se aplică algoritmul de fixing și se execută ordinul de inițiere printr-o sau mai multe tranzacții.
726. Piața Sell Out este închisă de către Departamentul de specialitate al BIM, în sistemul BIM, după finalizarea procesului de deschidere, respectiv după încheierea tranzacțiilor în cadrul stării Deschidere / conform instrucțiunii primite de la Depozitarul Central Unic.

Subsecțiunea 3.4 Piața Deal

727. Piața Deal este destinată încheierii tranzacțiilor deal. Tranzacțiile Deal privesc pachete mari de instrumente financiare care au fost negociate în prealabil de agenți de bursă, prin sistemul de tranzacționare al BIM sau prin alte mijloace. Informații cu privire la valoarea minimă a pachetelor de instrumente financiare sunt precizate în Anexa nr. 6. Particularitățile pieței deal și a tranzacțiilor deal sunt stabilite în pct. 646 – 656.
728. În Starea Închisă a Pieței Deal nu se mai pot negocia și/sau încheia Tranzacții Deal.

Capitolul XXV Tranzacționarea obligațiunilor

Secțiunea 1 Elemente specifice obligațiunilor

Subsecțiunea 1.1 Noțiuni și cadru general

729. În sensul prezentului Capitol, obligațiunile sunt titluri de creanță emise pe termen lung (un an și mai mare) în formă de înscrieri în conturi, care atestă dreptul deținătorului de a primi de la Emitent valoarea nominală sau valoarea nominală și dobânda aferentă, în mărimea și în termenele stabilite prin prospectul ofertei publice, prospectul de admitere la tranzacționare sau decizia Emitentului (în continuare – „condiții de emisie”).
730. Emitenți de obligațiuni pot fi societățile pe acțiuni, societățile cu răspundere limitată, autoritățile administrației publice locale și Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova.
731. Cuponul reprezintă suma de bani corespunzătoare dobânzii calculate la obligațiunile de stat, municipale sau corporative, plătită periodic deținătorilor acestora de către Emitent, la plata căreia acesta s-a angajat prin documentul sau prospectul de emisiune, pe durata termenului de circulație a obligațiunilor.
732. Data de emisiune a obligațiunii este data la care obligațiunea este înscrisă în contul de valori mobiliare deschis în sistemul Depozitarului Unic Central și începe să se acumuleze dobânda corespunzătoare primului cupon.
733. Evidența deținătorilor de obligațiuni (registrul obligaționalilor), clearingul și decontarea tranzacțiilor cu obligațiuni se efectuează prin intermediul sistemelor Depozitarului Central Unic, în conformitate cu Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, Regulile și procedurile Depozitarului Central Unic.

Subsecțiunea 1.2. Data de referință și restricții de tranzacționare

734. Data de referință pentru obligațiunile tranzacționate pe Piața Reglementată administrată de BIM este ziua lucrătoare anterioară datei cuponului sau datei scadenței, situată cu un număr de zile lucrătoare egal cu termenul standard de decontare al tranzacțiilor cu obligațiuni.
735. În cadrul perioadei ultimului cupon, Participanții nu vor încheia tranzacții ale căror date de decontare sunt ulterioare datei de referință.

Subsecțiunea 1.3. Prețul de tranzacționare și dobânda acumulată

736. Obligațiunile se tranzacționează pe bază de preț net. Prețul net este prețul de cumpărare sau de vânzare al obligațiunii în care nu este inclusă dobânda acumulată. Valoarea de decontare a tranzacțiilor se calculează la preț brut, respectiv prețul net la care se adaugă dobânda acumulată aferentă perioadei scurse de la ultima plată de cupon (sau de la data emisiunii, după caz) până la data decontării.

737. Dobânda acumulată reprezintă cota-parte din valoarea cuponului curent, corespunzătoare zilelor scurse din perioada cuponului curent (intervalul de timp cuprins între data de emisiune și data plății primului cupon sau între data plății cuponului precedent și data plății cuponului curent), începând cu data de emisiune a obligațiunii, în cazul perioadei primului cupon, sau data plății cuponului precedent, inclusiv, până la data decontării tranzacției, excluzând această dată.
738. Convenția de calcul utilizată pentru determinarea dobânzii acumulate se stabilește de către Emitent în prospectul de emisiune (condițiile de emisie) și se înregistrează în Sistemul Depozitarului Unic Central la momentul înregistrării instrumentului financiar. Convenția aplicabilă se comunică BIM de către Emitent sau de către Participantul inițiator, odată cu depunerea cererii de admitere la tranzacționare. În lipsa unei prevederi exprese în condițiile de emisie, se aplică convenția Act/365.
739. Dobânda acumulată se determină după formula prevăzută în Anexa nr. 7, cu aplicarea convenției de calcul înregistrate în Sistemul Depozitarului Unic Central pentru instrumentul financiar respectiv, în care: rata dobânzii este rata anuală a dobânzii stabilită pentru cuponul respectiv, oferită la obligațiunile admise spre tranzacționare, sau rata anuală variabilă a dobânzii plus marja stabilită la licitație, în cazul obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă; numărul de zile acumulate este numărul de zile scurse de la data emisiunii sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data decontărilor, exclusiv.
740. BIM reconciliază calculele sale privind dobânda acumulată cu cele efectuate în Sistemul Depozitarului Central Unic, în scopul evitării eventualelor erori și a neconcordanțelor dintre prețul de tranzacționare și prețul de decontare, asumându-și responsabilitatea pentru corespunderea dobânzii acumulate calculate de bursă cu cea calculată de Depozitarul Unic Central.
741. În cazul în care caracteristicile emisiunii nu corespund cu formula de calcul al dobânzii acumulate, BIM poate adapta, în mod corespunzător, convențiile de calcul utilizate, prin decizia Organului executiv BIM, cu respectarea convenției înregistrate în Sistemul Depozitarului Central Unic.

Subsecțiunea 1.4 Convenții și formule de calcul cu privire la obligațiuni, cu excepția obligațiunilor de stat

742. Obligațiunile cu dobândă fixă și cu dobândă flotantă pre-determinată se tranzacționează pe bază de preț net.
743. Obligațiunile cu dobândă flotantă post-determinată se tranzacționează pe bază de preț brut.
744. În cazul obligațiunilor cu dobândă fixă, dacă prin prospectul de emisiune nu se stabilește o altă convenție de calcul, convenția de calcul utilizată pentru determinarea dobânzii acumulate este actual/actual și este explicată în Anexa nr. 7.

745. Numărul de zile din an utilizat în formula dobânzii acumulate se calculează în funcție de perioada cuponului în care se decontează tranzacția.
746. În cazul obligațiunilor cu dobândă flotantă, dacă prin prospectul de emisiune nu se stabilește o altă convenție de calcul, convenția de calcul utilizată pentru determinarea dobânzii acumulate este actual/360 și este explicată în Anexa nr. 7.
747. Numărul de zile din an utilizat în formula dobânzii acumulate este 360, decât dacă prin prospectul de emisiune nu se stabilește o altă convenție de calcul.
748. Dobânda acumulată corespunzătoare tranzacțiilor cum-cupon este pozitivă și se determină potrivit Anexei nr. 7.
749. Prin intermediul unei tranzacții cum-cupon, cumpărătorul de obligațiuni beneficiază de plata cuponului curent și plătește vânzătorului dobânda acumulată pozitivă.
750. Dobânda acumulată corespunzătoare tranzacțiilor ex-cupon este negativă și se determină potrivit Anexei nr. 7.
751. Prin intermediul unei tranzacții ex-cupon, vânzătorul unei obligațiuni beneficiază de plata cuponului curent și plătește dobânda acumulată negativă.
752. În cazul în care caracteristicile emisiunii nu corespund cu convențiile de calcul a dobânzii acumulate, BIM poate adapta în mod corespunzător convențiile de calcul utilizate, prin decizia Organului executiv BIM.

Subsecțiunea 1.5 Valoarea tranzacției cu obligațiuni

753. Valoarea unei tranzacții cu obligațiuni (VT) încheiată pe baza prețului net se determină potrivit celor cuprinse în Anexa nr. 7.
754. Valoarea unei tranzacții cu obligațiuni (VT) încheiate pe baza prețului brut se determină potrivit celor cuprinse în Anexa nr. 7.

Secțiunea 2 Cadrul de tranzacționare a obligațiunilor

Subsecțiunea 2.1 Piețe utilizate pentru tranzacționarea obligațiunilor

755. Obligațiunile se tranzacționează în următoarele piețe:
- 755.1 Piața principală – piața principală, de tip “order driven”, care funcționează pe principiul executării automate a ordinelor introduse și care determină prețul de referință al acestora;

755.2 Piața deal – piața auxiliară a pieței principale, care funcționează pe principiul negocierii între doi Participanți și în care se încheie Tranzacții Deal.

756. Variația maximă a prețului ordinelor deal și cotațiilor informative se raportează la prețul de referință din piața principală.

757. În procesul de negociere, se pot utiliza și cotații informative.

758. Termenii de aplicare a valorii minime a dealului, conform pct. 755.2, se stabilesc conform reglementărilor incidente, având în vedere și lichiditatea obligațiunii respective.

Subsecțiunea 2.2 Parametri generali de funcționare a piețelor destinate tranzacționării obligațiunilor

759. Parametrii generali de funcționare a piețelor și caracteristicile acestora sunt prezentate în Anexa nr. 7.

760. În funcție de caracteristicile emisiunii de obligațiuni, BIM poate stabili, prin decizia Organului executiv BIM, aplicarea altor parametri specifici cu privire la:

760.1 convențiile utilizate cu privire la preț și calculul dobânzii acumulate;

760.2 numărul de zecimale corespunzător prețului, dobânzii și valorii tranzacției.

Subsecțiunea 2.3 Caracteristicile piețelor aferente tranzacționării obligațiunilor

761. Tranzacționarea obligațiunilor se efectuează la preț net.

762. În cazul în care o serie de obligațiuni se tranzacționează pe baza prețului brut, se pot introduce în sistem numai ordine și ordine deal cu termenul de valabilitate Day.

763. În Starea Deschisă a pieței principale se introduc ordine, se administrează ordine și se încheie tranzacții.

764. Informațiile necesare la introducerea unui ordin în sistemul BIM sunt următoarele:

764.1 serie emisiune;

764.2 preț net sau brut (cu excepția ordinelor la piață);

764.3 număr obligațiuni;

764.4 cont ARENA de tranzacționare din sistemul BIM;

764.5 termen de valabilitate.

765. Sistemul BIM furnizează Participanților detalii cu privire la ordinele proprii, fără a se limita la:

765.1 identitatea agentului de bursă;

765.2 prețul brut (în cazul în care seria de obligațiuni se tranzacționează pe baza de preț net);

765.3 valoare;

765.4 identificator numeric unic.

766. Ordinele neexecutate care au termen de valabilitate Open rămân înregistrate în sistem.

767. Dobânda acumulată, prețul brut și valoarea ordinelor respective sunt actualizate automat, zilnic, până la executarea sau retragerea acestora.

768. Agentul de bursă poate efectua următoarele operațiuni de gestionare a ordinelor proprii: modificare, suspendare, reluare, retragere.

769. Tranzacțiile se încheie în piața principală prin executarea automată a ordinelor.

770. Ședința de tranzacționare corespunzătoare pieței deal este formată dintr-o singură etapă, respectiv tranzacționarea pe baza de negociere directă.

771. Informațiile necesare la introducerea unui ordin deal în sistemul BIM sunt următoarele:

Contraparte;

771.1 serie emisiune;

771.2 preț net sau brut;

771.3 număr obligațiuni;

771.4 cont ARENA;

771.5 termen de decontare;

771.6 termen de valabilitate („Day”).

772. Sistemul BIM furnizează Participanților detalii cu privire la ordinele deal inițiate și primite, fără a se limita la:

772.1 identitatea agentului de bursă;

- 772.2 preț brut (în cazul în care seria de obligațiuni se tranzacționează pe baza de preț net);
- 772.3 valoare;
- 772.4 identificator numeric unic.
773. Încheierea tranzacțiilor pe piața deal se realizează prin confirmarea de către agentul de bursă Contraparte a ordinului deal primit de la agentul de bursă Inițiator.

Subsecțiunea 2.4 Elemente de definire la nivel de simbol de tip obligațiune

774. Valorile standard utilizate pentru numărul de zecimale corespunzător unui simbol de tip obligațiune și descrierea parametrilor definiți la nivelul piețelor destinate tranzacționării obligațiunilor sunt stabilite în Anexa nr. 7.
775. În funcție de specificul seriei de obligațiuni respective, BIM, prin decizia Organului executiv BIM, poate decide modificarea valorilor standard specificate în pct. 774.

Capitolul XXVI Tranzacționarea valorilor mobiliare de stat

Secțiunea 1 Elemente specifice valorilor mobiliare de stat

Subsecțiunea 1.1. Cadrul juridic și instrumentele admise

776. Valorile mobiliare de stat (VMS) sunt emise de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat.
777. Valorile mobiliare emise de Ministerul Finanțelor pot fi admise spre tranzacționare pe piața reglementată doar la inițiativa Emitentului, în conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital.
778. Obligațiunile de stat sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată potrivit Regulamentului privind modul și condițiile admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen lung de circulație, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor al Republicii Moldova nr. 17/2022 și Hotărârea CNPF nr. 4/5/2022.
779. Pe piața reglementată administrată de BIM se tranzacționează obligațiunile de stat – VMS cu termen lung de circulație (un an și mai mare), cu dobândă fixă sau flotantă, admise în conformitate cu Legea nr. 171/2012, reglementările CNPF și reglementările aplicabile emise de BNM/Ministerul Finanțelor privind VMS cu termen lung. Bonurile de trezorerie și alte VMS cu termen de circulație până la un an nu fac obiectul admiterii spre tranzacționare pe piața reglementată și se tranzacționează pe piața secundară a VMS organizată conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 170/2018.

780. Pentru menținerea obligațiunilor de stat pe piața reglementată nu se percepe comision de menținere.

Subsecțiunea 1.2. Prețul de tranzacționare și dobânda acumulată

781. Obligațiunile de stat se tranzacționează pe bază de preț net. Prețul net reprezintă prețul de cumpărare sau de vânzare al obligațiunii de stat care nu include dobânda acumulată.
782. Dobânda acumulată se determină după formula prevăzută în Anexa nr. 8, în care rata dobânzii este rata anuală a dobânzii stabilită pentru cuponul respectiv sau, în cazul obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă, rata anuală variabilă a dobânzii plus marja stabilită la licitație, iar numărul de zile acumulate este numărul de zile scurse de la data emisiunii sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data decontărilor, exclusiv.
783. Datele cupoanelor sunt stabilite în condițiile emiterii. În cazul în care data la care urmează să se efectueze una din plățile aferente VMS este o zi nelucrătoare, plata se efectuează în prima zi lucrătoare imediat următoare, fără achitarea unei dobânzi suplimentare.
784. În cazul în care caracteristicile emisiunii nu corespund cu formula de calcul al dobânzii acumulate, BIM poate adapta, în mod corespunzător, convențiile de calcul utilizate, prin decizia Organului executiv BIM, în concordanță cu condițiile emiterii și convențiile aplicate de Depozitarul Unic Central.
785. Data de referință pentru obligațiunile de stat tranzacționate pe piața reglementată este o zi lucrătoare, anterioară datei cuponului sau datei scadenței, cu un număr de zile lucrătoare egal cu termenul de decontare al tranzacțiilor, dacă condițiile de emisie nu prevăd altfel.
786. În cadrul perioadei ultimului cupon, Participanții pieței reglementate nu vor încheia tranzacții ale căror date de decontare sunt ulterioare datei de referință.
787. Clearingul și decontarea tranzacțiilor cu obligațiuni de stat se efectuează prin intermediul sistemelor Depozitarului Unic Central, în conformitate cu Regulile și procedurile Depozitarului Unic Central.
788. BIM prezintă lunar, în decurs de 10 zile de la finele lunii de raportare, Ministerului Finanțelor informații cu privire la valorile mobiliare de stat tranzacționate, fără a se limita la: data tranzacției, codul ISIN, numărul de tranzacții, volumul la valoarea nominală, volumul la preț de vânzare, prețul (cu 4 semne după virgulă) și rata (cu 2 semne după virgulă) valorii mobiliare de stat tranzacționate.

Secțiunea 2 Cadrul de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat

Subsecțiunea 2.1 Piețe utilizate pentru tranzacționarea valorilor mobiliare de stat

789. În funcție de metoda de tranzacționare utilizată, negocierea și încheierea tranzacțiilor cu valori mobiliare de stat cu dobândă se realizează în următoarele piețe:
- 789.1 Piața principală - un segment al pieței secundare bursiere a valorilor mobiliare de stat de tip “order driven”, care funcționează pe principiul executării automate a ordinelor și a cotațiilor ferme introduse; determină prețul de referință al valorilor mobiliare de stat;
 - 789.2 Piața deal - un segment al pieței secundare bursiere a valorilor mobiliare de stat care funcționează pe principiul negocierii directe între 2 (doi) agenți de bursă.
790. În procesul de negociere, se pot utiliza și cotații informative.
791. Variația maximă a prețului ordinelor deal și cotațiilor informative se raportează la prețul de referință din piața principală.
792. Termenii de aplicare a valorii minime a dealului, conform pct. 789, se stabilesc conform reglementărilor incidente, având în vedere și lichiditatea instrumentelor respective.
793. Ședința de tranzacționare corespunzătoare pieței deal este formată dintr-o singură etapă, respectiv tranzacționarea pe baza de negociere directă.
794. Procesul de negociere directă poate fi inițiat pe baza cotațiilor informative introduse în registrul cotațiilor informative sau oferite prin facilitatea de mesagerie a sistemului BIM.
795. Informațiile necesare la introducerea unui ordin deal în sistemul BIM sunt următoarele:
- 795.1 serie emisiune;
 - 795.2 prețul net/brut;
 - 795.3 cont ARENA;
 - 795.4 termen de valabilitate;
 - 795.5 contraparte.
796. Imediat după introducerea informațiilor menționate la pct. 795, sistemul BIM furnizează, în plus față de acestea, Participanților detalii cu privire la ordinele deal inițiate și primite, fără a se limita la:
- 796.1 identitatea agentului de bursă;
 - 796.2 preț brut (în cazul în care seria de titluri de stat se tranzacționează pe baza de preț net);

796.3 valoare;

796.4 identificator numeric unic.

797. Încheierea tranzacțiilor pe piața deal se realizează prin confirmarea de către agentul de bursă Contraparte a ordinului deal primit de la agentul de bursă Inițiator.

Capitolul XXVII Derularea ofertelor publice și a altor operațiuni

Secțiunea 1 Aspecte generale

798. Instrumentele financiare care fac obiectul ofertelor publice desfășurate prin BIM sau al altor metode de vânzare de instrumente financiare prevăzute în legi speciale, precum cele din materia privatizării, se vor tranzacționa în Piețe de oferte și operațiuni speciale.

799. Ofertele publice și alte metode de vânzare a instrumentelor financiare, prevăzute în legi speciale, precum cele din materia privatizării se vor derula în Piețele de oferte și operațiuni speciale cu respectarea:

799.1 prevederilor prospectului de ofertă aprobat de CNPF și ale prezentului Capitol, în situația ofertelor pentru care a fost întocmit un prospect de ofertă;

799.2 prevederilor specifice din prezentul Capitol, aplicabile ofertelor pentru care nu a fost întocmit un prospect, cu respectarea legislației naționale și a reglementărilor CNPF incidente.

800. Operațiunile speciale (vânzarea specială la ordin, licitație competitivă, licitație electronică, etc.), se pot derula prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM numai dacă toți Participanții care au acces la sistemul BIM au dreptul să introducă ordine în sistemul BIM în vederea gestionării operațiunilor speciale respective, pe durata desfășurării acestora.

801. Prețurile tranzacțiilor efectuate în piața de Oferte și Operațiuni Speciale nu participă la stabilirea prețului de referință al unui instrument financiar.

802. Licităția electronică și licitația competitivă sunt metode de vânzare specifice pieței de capital care pot fi utilizate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare pentru valorile mobiliare obiect al vânzării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu documentele aferente metodelor respective și transmise de respectivele instituții publice, precum și în condițiile prevăzute în prezentele Reguli.

803. Prevederile pct. 802 referitoare la licitația competitivă sunt aplicabile ulterior stabilirii de către BIM a principiilor care stau la baza acestei metode de vânzare și aprobării acestora de către CNPF.

804. Piețele de Oferte și Operațiuni Speciale sunt definite în sistem corespunzător fiecărui tip de ofertă și operațiune specială, precum:

804.1 oferte publice de vânzare primare;

804.2 oferte publice de vânzare secundare;

804.3 oferte publice de cumpărare secundare;

804.4 vânzarea specială la ordin;

804.5 alte operațiuni de transmitere a dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, prevăzute de legislație sau de actele normative ale CNPF, ale căror condiții de desfășurare prin sistemul BIM sunt stabilite prin prezentele Reguli.

805. Enumerarea Piețelor de Oferte și Operațiuni Speciale are un caracter enunțativ, iar nu limitativ.

806. BIM poate configura piețe distincte pentru derularea unei oferte publice sau unei operațiuni speciale, pentru tranșe diferite de investitori cărora li se adresează (în funcție de valoarea minimă etc.).

807. În cadrul fiecăreia dintre Piețele menționate în pct. 804, operațiunile se derulează în conformitate cu următoarele cerințe, fără ca enumerarea să fie limitativă:

807.1 regulile aplicabile tipului de instrument financiar;

807.2 documentele relevante, în funcție de specificul ofertei inclusiv cu prevederile prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește);

807.3 tipul de ofertă sau operațiune specială.

808. În situația în care un Participant intenționează derularea prin BIM a unei oferte pentru care nu a fost întocmit un prospect, în conformitate cu reglementările CNPF incidente, se vor avea în vedere următoarele:

808.1 Participantul va transmite BIM o solicitare privind derularea / înregistrarea ofertei prin BIM însoțită de următoarele:

- a) confirmarea Participantului că sunt îndeplinite cerințele pentru neîntocmirea unui prospect, cu respectarea legislației naționale aplicabile și a reglementărilor CNPF incidente;
- b) specificarea caracteristicilor tehnice ale ofertei, în vederea înregistrării în sistemul de tranzacționare al BIM: denumirea emitentului, simbolul aferent, numărul de instrumente financiare obiect al ofertei, modalitatea de derulare a

ofertei, intervalul de derulare, informații despre preț, dreptul de acces al altor intermediari, informații privind alocarea etc.

- c) informațiile considerate relevante de Participant cu privire la ofertă, în vederea diseminării publice a acestora, după caz.

808.2 Participantul va transmite BIM informațiile menționate la pct. 808.1 în timp util anterior derulării/înregistrării ofertei prin intermediul BIM.

808.3 În baza instrucțiunilor Participantului, BIM va efectua configurările și notificările aferente.

809. Valorile implicite ale parametrilor generali corespunzători unei piețe de oferte și operațiuni speciale sunt următorii, fără a se limita la:

809.1 piețe de tip „order-driven”;

809.2 stările pieței sunt Pre-deschidere, Închisă;

809.3 în vederea înregistrării ofertei sau operațiunii speciale în sistemul BIM, simbolul-piață aferent acesteia va avea stările Deschidere și Închisă;

809.4 blocul de tranzacționare este de 1 instrument financiar;

809.5 termen de valabilitate al ordinelor este Open.

810. BIM poate adopta și configura și alte valori pentru parametrii menționați la pct. 809, conform specificului ofertei (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește) sau caracteristicilor operațiunilor speciale, în baza prevederilor pct. 807-808.

811. Numărul de zecimale cu care este exprimat prețul în piețele de oferte și operațiuni speciale se stabilește conform caracteristicilor ofertei sau operațiunii speciale respective.

812. Pentru ofertele și operațiunile speciale de vânzare care se derulează pe un alt simbol decât simbolul de bază aferent instrumentului financiar respectiv, Participantul intermediar al vânzării, conform sistemului de conturi utilizat, va transfera de la Depozitarul Central Unic în contul global, respectiv contul propriu corespunzător Ofertantului/vânzătorului instrumentele financiare care fac obiectul vânzării.

813. Orice operațiuni de tranzacționare care nu sunt specificate în mod expres în cadrul prezentului Capitol se vor derula conform reglementărilor BIM de tranzacționare incidente, cuprinse în prezentul Titlu.

814. Tipurile de alocări permise în piețele de oferte și operațiuni speciale sunt următoarele:

- 814.1 alocare FIFO;
- 814.2 alocare pro-rata: ordinele având prețul mai bun decât prețul de executare al ofertei publice sau operațiunii speciale se execută integral, iar ordinele având prețul egal cu prețul de executare se execută proporțional cu volumul inițial al fiecărui ordin, conform unui indice unic de alocare, determinat automat de sistemul BIM;
- 814.3 alocare după criterii particulare, conform prevederilor prezentului Capitol, specificului ofertei (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), sau caracteristicilor operațiunilor speciale, după caz, și ale protocolului tehnic încheiat între BIM și intermediarul ofertei, cu respectarea legislației naționale și a reglementărilor CNPF incidente.
815. În cazul utilizării unei alocări după criterii particulare pentru o ofertă publică derulată prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM, este obligatorie încheierea unui protocol tehnic între intermediarul ofertei și BIM, care să prevadă termenii, condițiile și responsabilitățile părților
816. Prezentul Capitol se completează cu precizările tehnice emise de BIM referitoare la derularea ofertelor publice și operațiunilor speciale în cadrul BIM.

Secțiunea 2 Procedura privind derularea prin intermediul BIM a vânzării de valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin

817. Metoda vânzare specială la ordin se utilizează pentru vânzarea pachetelor de valori mobiliare de același tip și clasă ale unui Emitent, cu un volum mai mare sau egal cu 5% din numărul de acțiuni emise de Emitent sau având o valoare echivalentă cu cel puțin 500.000 de EURO, calculată la cursul oficial al Banca Națională a Moldovei, valabil în ziua încheierii acordului formal privind vânzarea pachetului respectiv între Participant și vânzător.
818. Prețul utilizat pentru stabilirea încadrării valorii pachetului de valori mobiliare în prevederile pct. 817 este prețul de referință al valorii mobiliare respective, stabilit la închiderea ședinței de tranzacționare precedente în care s-au înregistrat tranzacții cu aceasta și valabil pentru ședința de tranzacționare din ziua încheierii acordului formal.
819. Se exceptează de la condițiile privind utilizarea metodei „vânzare specială la ordin” prevăzute la pct. 817 autoritățile publice implicate în procesul de privatizare pentru valorile mobiliare care fac obiectul unor metode de vânzare, altele decât ofertele publice, prevăzute în legi speciale în materia privatizării, operațiunile de valorificare a valorilor mobiliare tranzacționabile deținute de entități aflate în procedura lichidării, precum și operațiunile speciale pentru care reglementările CNPF prevăd ca metodă de executare metoda „vânzare specială la ordin” și care au ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul BIM.

820. BIM nu are niciun rol decizional sau de verificare a documentelor ce stau la baza vânzării speciale la ordin, rolul său fiind exclusiv de natură tehnică, respectiv de efectuare a setărilor în sistem în baza solicitării Participantului exprimată pentru Ofertant/ grupul de Ofertanți.
821. Vânzarea specială la ordin se desfășoară într-o piață de tip „Piața Operațiuni Speciale” (tip POFSV).
822. În piața de tip POFSV sunt permise numai ordine limită.
823. Limitarea procentuală a prețului ordinelor introduse în piața de tip POFSV nu se aplică.
824. În piața de tip POFSV nu este permisă derularea simultană a mai multor operațiuni de „vânzare specială la ordin” având drept obiect instrumentele financiare emise de același Emitent.
825. În situația în care BIM primește mai multe solicitări distincte de la Participanți pentru aceeași valoare mobilă și pentru aceeași ședință de tranzacționare, se va avea în vedere aplicarea metodei FIFO (primul venit-primul servit), prin acomodarea primei operațiuni solicitate în intervalul specificat la articolul indicat, pentru valoarea mobilă respectivă pentru ședința de tranzacționare următoare, indiferent de tipul operațiunii.
826. Pentru menținerea siguranței pieței, în cazul în care un instrument financiar emis de un emitent se suspendă de la tranzacționare, conform prezentelor Reguli, atunci tranzacționarea instrumentului financiar respectiv se va suspenda și în piața de tip POFSV, pe durata suspendării acestuia din piața principală.
827. Reluarea tranzacționării instrumentului financiar în piața de tip POFSV se va realiza în momentul reluării tranzacționării acestuia în piața principală, dacă nu există alte limitări sau condiții contrare.
828. În cazul în care nu se reia tranzacționarea instrumentului financiar conform pct.827, atunci operațiunea se va efectua în ședința de tranzacționare următoare, conform programului de tranzacționare obișnuit.
829. Derularea vânzării de valori mobiliare prin intermediul BIM prin metoda vânzare specială la ordin se realizează prin intermediul unui Participant selectat de Ofertant.
830. Realizarea, îndeplinirea și respectarea tuturor condițiilor de formă și fond specifice metodei vânzare specială la ordin, inclusiv verificarea documentelor corespunzătoare, revine Participantului intermediar al vânzării.
831. Responsabilitatea introducerii și gestionării ordinelor în piața de tip POFSV revine în exclusivitate Participanților.

Etapele și operațiunile aferente derulării vânzării de valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin sunt cele menționate în pct. 834–846.

832. Durata efectivă a operațiunii vânzare specială la ordin derulată prin intermediul sistemului BIM este de o zi lucrătoare.
833. Participantul intermediar al vânzării va transmite în scris BIM o solicitare expresă, între orele 14:30 și 15:30, în ziua lucrătoare premergătoare introducerii în sistem a ordinului de vânzare, prin care va solicita derularea prin sistemul BIM a vânzării de valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin. Solicitarea transmisă BIM va conține următoarele caracteristici ale vânzării speciale la ordin, care vor fi făcute publice Participanților:
- 833.1 identitatea ofertantului/membrilor grupului de Ofertanți;
 - 833.2 denumire și simbol societate emitentă;
 - 833.3 cantitate oferită; În situația în care solicitarea este transmisă de un Participant pentru un grup de Ofertanți, se va indica distinct atât cantitatea individuală pentru fiecare Ofertant, precum și cantitatea totală aferentă grupului de Ofertanți;
 - 833.4 tipul operațiunii.
834. Un Participant poate să transmită o singură solicitare pentru un Ofertant sau o singură solicitare pentru un grup de Ofertanți pentru aceeași valoare mobilă și pentru aceeași sedință de tranzacționare, iar regimul aplicabil solicitărilor este conform pct. 825.
835. În situația în care un Participant intenționează să transmită o singură solicitare cu privire la derularea unei operațiuni prin metoda de vânzare specială la ordin pentru un grup de Ofertanți pentru aceeași valoare mobilă și aceeași sedință de tranzacționare, acesta are obligația de a se asigura că sunt înregistrate caracteristici identice legate de Ofertanții respectivi cu privire la:
- 835.1 tipul operațiunii;
 - 835.2 condițiile de derulare și de execuție;
 - 835.3 condițiile legate de preț.
836. Responsabilitatea pentru îndeplinirea cerințelor aferente solicitării de tipul celei prevăzute în pct. 835, precum și pentru orice alocări efectuate la nivelul grupului de Ofertanți, rezultate din procesarea tranzacției/ilor aferente operațiunii aparține Participantului.
837. Un Participant va introduce un singur ordin de vânzare în sistem în cadrul operațiunii prin metoda de vânzare specială la ordin, indiferent dacă operațiunea se efectuează pentru un Ofertant sau un grup de Ofertanți.
838. BIM poate solicita Participantului și alte documente necesare derulării vânzării speciale la ordin, care vor fi făcute publice Participanților.

839. BIM va informa de îndată Participanții, prin mesaje transmise în sistemul electronic și prin site-ul BIM., despre intenția Ofertantului/grupului de Ofertanți de a vinde valori mobiliare prin metoda vânzare specială la ordin.
840. Înainte de data introducerii ordinului de vânzare în sistem, BIM va atașa simbolului aferent unei vânzări speciale la ordin piața de tip POFSV, apoi va acorda tuturor Participanților dreptul de acces la simbolul respectiv, în piața de tip POFSV.
841. Participantul la sistemul de tranzacționare al BIM, intermediar al vânzării, va introduce în piața de tip POFSV, în primele 30 de minute din ziua lucrătoare ulterioară datei primirii de către BIM a notificării privind derularea operațiunii, ordinul de vânzare pentru întreaga cantitate și având prețul egal cu prețul de ofertă stabilit de Ofertant.
842. Participanții cumpărători, conform sistemului de conturi utilizat, introduc ordinele de cumpărare pe conturile globale corespunzătoare clienților proprii sau pe contul propriu în piața de tip POFSV, pe toată durata ședinței de tranzacționare, conform programului pieței POFSV, după introducerea ordinului de vânzare în sistem. Ordinele de cumpărare vor avea caracteristicile de cantitate și preț indicate de cumpărători, respectând precizările Ofertantului din anunțul privind vânzarea specială la ordin.
843. Participantul intermediar al vânzătorului poate introduce în piața de tip POFSV ordine de cumpărare pe conturile globale corespunzătoare clienților proprii, conform sistemului de conturi utilizat de acesta. În vederea încheierii tranzacției, Participantul intermediar al vânzătorului poate introduce ordine de cumpărare în nume propriu și poate modifica ordinul de vânzare existent în piață, o singură dată, pe toată durata ședinței de tranzacționare, conform orarului pieței POFSV, dacă acest lucru este impus de angajamentele asumate de către Participant, prin acordul formal privind vânzarea pachetului de valori mobiliare încheiat cu Ofertantul.
844. În ziua derulării operațiunii, după închiderea pieței de tip POFSV, BIM va asigura condițiile tehnice pentru executarea tranzacțiilor pe simbolul aferent vânzării speciale la ordin în piața de tip POFSV.
845. Executarea tranzacțiilor se va realiza conform prevederilor prezentului Titlu.

Secțiunea 3 Procedura privind derularea ofertelor publice de vânzare/cumpărare prin intermediul sistemului BIM

846. Derularea unei oferte publice de vânzare/cumpărare prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM, precum și operațiunile aferente procesării ofertei prin sistemul BIM, se vor efectua în conformitate cu, și fără a se limita la, reglementările CNPF, documentele relevante aplicabile ofertelor, conform specificului acestora (inclusiv conform prevederilor prospectului/documentului de ofertă publică, dacă acesta se întocmește, și actele individuale relevante, etc.), precum și în conformitate cu regulile cuprinse în prezentele Reguli.

847. Intermediarii care vor avea drept de acces la sistemul BIM conform pct. 851 vor introduce/administra în mod obligatoriu prin sistemul BIM ordinele aferente subscrierilor efectuate/ordinele rezultate în urma alocării în cadrul ofertelor publice de vânzare/cumpărare, în baza documentelor relevante aplicabile ofertelor, conform specificului acestora (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), precum și prevederilor angajamentelor contractuale încheiate între intermediari și intermediarul ofertei.
848. În situația în care BIM acționează în concordanță cu prevederile Legii nr. 171/2012, ale reglementărilor CNPF și ale prezentei Secțiuni, nicio persoană (fără a se limita la intermediarul ofertei, intermediarii implicați, ofertantul, investitorii implicați) nu poate pretinde daune interese sau despăgubiri BIM.
849. Responsabilitatea privind legalitatea și conformitatea cu prezentele Reguli a operațiunilor aferente unei oferte publice derulate prin sistemul BIM revine intermediarilor implicați în derularea ofertei publice, intermediarului ofertei, ofertantului și BIM, cu luarea în considerare a obligațiilor legale și convenționale, precum și a demarcărilor și limitelor de competență ale fiecăruia.
850. BIM va acorda drept de acces la sistemul BIM în vederea derulării unei oferte publice intermediarului ofertei, precum și tuturor intermediarilor care au transmis către intermediarul ofertei angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a ofertei, în baza documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește).
851. Intermediarii implicați în derularea ofertei și intermediarul ofertei sunt obligați să verifice dacă formularele de subscriere și subscrierile efectuate de clienții proprii respectă documentele relevante aplicabile ofertei (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), să preia subscrierile, să introducă și să administreze ordinele de bursă în sistemul BIM în baza documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește).
852. Operațiunile de calculare și, după caz, de recalculare a indicelui de alocare și de înregistrare în sistemul BIM a alocării și a tranzacțiilor aferente ofertei publice se realizează ulterior datei de închidere a ofertei, cu respectarea documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește) și a prevederilor menționate și/sau cuprinse în prezentele Reguli.
853. Operațiunea de înregistrare („efectuare”) a tranzacțiilor aferente ofertei publice se realizează de către BIM ulterior determinării indicelui de alocare de către intermediarul ofertei, corespunzător alocării. În orice caz, aceste operațiuni nu vor fi inițiate mai devreme de 24 de ore de la transmiterea de către BIM a anunțului primit din partea intermediarului ofertei cu

privire la valoarea indicelui de alocare către participanții la piață, pe cale electronică, prin sistemele de comunicare ale BIM, precum și către CNPF.

854. În toate cazurile, responsabilitatea privind stabilirea indicelui de alocare și/sau a rezultatelor alocării, cu respectarea documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește) și a prevederilor menționate și/sau cuprinse în prezentele Reguli, revine intermediarului ofertei.
855. Procedura și măsurile prevăzute în pct. 860—873 se aplică cu prioritate în toate situațiile în care se constată existența în sistemul BIM a unor ordine aferente unor formulare de subscriere și/sau subscrieri efectuate fără respectarea documentelor relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește), (identificate în prezenta Secțiune ca „incidente survenite în derularea ofertei”, „ordine neconforme”). Niciun document relevant aplicabil unei oferte (inclusiv prospect de ofertă/document de ofertă, dacă acesta se întocmește) nu poate conține prevederi contrare Legii nr. 171/2012, ale reglementărilor CNPF și ale prezentei Secțiuni sau care să facă inaplicabile prevederile acestora.
856. Pe perioada identificării de soluții și/sau a implementării măsurilor de remediere a incidentelor survenite în derularea ofertei publice, în conformitate cu prezenta Secțiune, se suspendă de drept, în raport cu BIM, orice operațiuni în curs sau proxime ale ofertei publice.
857. Operațiunile menționate în prezenta Secțiune se vor realiza, în absența unor termene speciale prevăzute în prezentele Reguli, în termenele stabilite de către BIM împreună cu intermediarul ofertei și comunicate participanților, prin sistemul BIM, și CNPF.
858. Prevederile prezentei Secțiuni se aplică în mod corespunzător, în funcție de o serie de factori, după cum urmează, fără ca enumerarea să fie limitativă: specificul ofertei (incluzând întocmirea sau neîntocmirea unui prospect de ofertă/document de ofertă, dacă acesta se întocmește), tip de ofertă, metoda de alocare utilizată, aplicabilitatea calculării unui indice de alocare și se completează, după caz, cu precizări tehnice emise de BIM.
859. În cazul în care, anterior înregistrării alocării și a tranzacțiilor corespunzătoare unei oferte publice, intermediarul ofertei deține dovezi obiective că în sistemul BIM au fost introduse ordine neconforme, intermediarii care au validat și introdus respectivele ordine au obligația de a le retrage, pentru a nu fi luate în calcul. Această operațiune va fi executată la solicitarea motivată a intermediarului ofertei, transmisă în timp util BIM și intermediarilor implicați.
860. Intermediarii prevăzuți la pct. 859, au obligația de a informa, în scris, cu privire la demersurile efectuate, BIM, intermediarul ofertei, precum și investitorul implicat.
861. În situația în care, anterior înregistrării alocării și a tranzacțiilor corespunzătoare unei oferte publice, BIM este sesizată, de către un intermediar implicat, cu privire la faptul că în sistemul BIM au fost introduse ordine neconforme, BIM va notifica de îndată intermediarii implicați și intermediarul ofertei și le va solicita, în regim de urgență, să confirme/infirme motivat cele

sesizate, pe propria răspundere și, dacă este cazul, să prezinte măsurile de remediere preconizate. BIM va notifica CNPF cu privire la situația respectivă.

862. În situația prevăzută la pct. 861, în cazul în care intermediarul ofertei și/sau intermediarul implicat constată justetea celor sesizate și necesitatea retragerii ordinului, intermediarul implicat are obligația:

862.1 de a informa, în scris, cu privire la demersurile efectuate, BIM, intermediarul ofertei, precum și investitorul implicat;

862.2 de a efectua retragerea ordinului neconform.

863. În situația prevăzută la pct. 862, dacă este cazul, se va realiza un nou anunț cu privire la valoarea indicelui de alocare, cu respectarea prevederilor pct. 853.

864. În urma operațiunii de retragere a ordinelor, BIM informează CNPF despre această operațiune, precizând identitatea intermediarilor și a agenților de bursă care au introdus ordine neconforme, precum și sancțiunile aplicate, dacă este cazul.

865. Dacă intermediarii care au introdus ordine neconforme nu retrag respectivele ordine, BIM va proceda astfel:

865.1 va notifica CNPF cu privire la situația respectivă;

865.2 va notifica intermediarul ofertei, în vederea soluționării de urgență a situației create și va solicita instrucțiuni privind identificarea și gestionarea ordinelor neconforme;

865.3 va proceda, la instrucțiunea intermediarului ofertei, la retragerea ordinelor neconforme; o astfel de operațiune este opozabilă intermediarului ofertei, ofertantului, precum și tuturor intermediarilor și investitorilor implicați;

865.4 va proceda, dacă intermediarul ofertei nu transmite instrucțiuni privind retragerea ordinelor neconforme, la retragerea ordinelor neconforme; o astfel de operațiune este opozabilă intermediarului ofertei, ofertantului, precum și tuturor intermediarilor și investitorilor implicați;

865.5 va întreprinde măsurile necesare prin solicitarea unui nou indice de alocare, determinat de către intermediarul ofertei, astfel:

a) intermediarul ofertei are obligația să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor conforme.

b) intermediarul ofertei va comunica BIM noul indice de alocare, cu precizarea expresă că numai ordinele conforme au fost luate în considerare la recalcularea acestuia.

- 865.6 va comunica ofertantului, intermediarului ofertei și celorlalți intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul BIM acțiunile întreprinse, precum și valoarea noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei;
- 865.7 BIM va notifica public cu privire la valoarea noului indice de alocare;
- 865.8 BIM va interzice participarea, pentru o perioadă de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul BIM, intermediarilor care au omis sau refuzat, pentru a treia oară în 36 luni succesive, să retragă ordinele neconforme, și va publica această informație pe site-ul său.
866. În cazul în care, între momentul înregistrării („efectuării”) alocării și a tranzacțiilor și momentul realizării decontării tranzacțiilor respective, intermediarul ofertei deține dovezi obiective privind existența unor ordine neconforme, care au stat la baza alocării și înregistrării tranzacțiilor respective, se va proceda astfel:
- 866.1 intermediarul ofertei va notifica intermediarii implicați, ofertantul și BIM cu privire la situația respectivă;
- 866.2 intermediarii care au validat respectivele ordine au obligația de a transmite BIM, în scris, detaliile fiecărui astfel de ordin și de a prezenta poziția motivată față de situația creată, de a transmite cerere de retragere a acestora dintre ordinele care au stat la baza alocării și înregistrării tranzacțiilor respective, precum și de a informa intermediarul ofertei și investitorul implicat despre situația respectivă.
- 866.3 intermediarul ofertei va transmite în scris BIM solicitarea motivată privind refacerea alocării și reprocesarea ofertei, precum și noul indice de alocare calculat, cu luarea în considerare a ordinelor conforme. O astfel de solicitare este opozabilă ofertantului, precum și tuturor intermediarilor și investitorilor implicați.
- 866.4 intermediarii care au validat respectivele ordine au obligația ca, împreună cu ofertantul, intermediarul ofertei, BIM și Depozitarul Central Unic, conform atribuțiilor și limitelor de competență aferente fiecăruia, să adopte toate măsurile necesare pentru identificarea unei soluții operaționale în vederea realizării operațiunilor implicate de derularea ofertei, cu respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv a celor cuprinse în prezentele Reguli, și a condițiilor de validitate prevăzute în documentele relevante aplicabile ofertei, conform specificului acesteia (inclusiv conform prevederilor prospectului de ofertă/documentului de ofertă, dacă acesta se întocmește);
- 866.5 BIM va comunica CNPF, de urgență, situațiile menționate în prezentul punct 866.
867. BIM va întreprinde măsurile necesare, inclusiv prin solicitarea unui nou indice de alocare, care va fi determinat de către intermediarul ofertei, astfel:

- 867.1 intermediarul ofertei are obligația să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor conforme;
- 867.2 intermediarul ofertei comunică BIM noul indice de alocare, cu precizarea expresă a ordinelor neconforme excluse din calculul acestuia;
- 867.3 BIM va proceda la refacerea alocării și reprocesarea ofertei, în baza noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei, luând în considerare numai ordinele conforme;
- 867.4 BIM va informa CNPF, ofertantul, intermediarul ofertei și toți intermediarii care au introdus în sistem ordine aferente formularelor de subscriere;
- 867.5 BIM va notifica CNPF identitatea intermediarilor și a agenților de bursă care au introdus ordine neconforme în sistemul BIM, precum și motivele de invalidare a acestor ordine.
868. În cazul în care, între momentul înregistrării („efectuării”) alocării și a tranzacțiilor și momentul realizării decontării tranzacțiilor respective, BIM este sesizată, de către un intermediar implicat, cu privire la existența unor ordine neconforme, care au stat la baza alocării și înregistrării tranzacțiilor respective, BIM va notifica intermediarul ofertei și intermediarii implicați și le va solicita, în regim de urgență, să confirme/infirme motivat cele sesizate, pe propria răspundere și, dacă este cazul, să prezinte măsurile de remediere prefigurate de aceștia. În cazul în care aceștia dețin dovezi obiective că ordinele respective sunt neconforme, au obligația de a informa, în scris, BIM și investorul implicat cu privire la necesitatea retragerii lor. BIM va notifica CNPF cu privire la situația respectivă.
869. În situația prevăzută la pct.868, se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 866 și 867.
870. În situația prevăzută în pct. 866 - 869, BIM va interzice, pentru o perioadă de 12 luni, participarea la ofertele publice derulate prin sistemul BIM, a intermediarilor care au omis sau au refuzat, de trei ori în 36 (treizeci și șase) de luni succesive, să retragă ordinele neconforme, și va publica această informație pe site-ul său.
871. Prevederile pct. 866-869 se aplică indiferent de tipul alocării utilizate.
872. Prevederile pct. 853 se aplică și în cazul refacerii alocării și reprocesării ofertei.
873. Corecția ordinelor care nu corespund instrucțiunilor din formularele de subscriere, dacă instrucțiunile din formularele de subscriere sunt corecte, se efectuează, după caz:
- 873.1 anterior înregistrării alocării și a tranzacțiilor corespunzătoare unei oferte publice, prin modificarea ordinelor respective de către Intermediarul care a introdus și validat respectivele ordine sau, la solicitarea acestuia, de către BIM;
- 873.2 între momentul înregistrării tranzacțiilor și momentul realizării decontării tranzacțiilor respective se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 866–872.

Capitolul XXVIII Monitorizarea Pieței Reglementate

Secțiunea 1 Prevederi generale

874. BIM monitorizează tranzacționarea instrumentelor financiare pe piața reglementată administrată de BIM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012, ale reglementărilor CNPF aplicabile și ale prezentului Titlu.
875. BIM colaborează în condițiile legii cu CNPF și cu alte organe abilitate și furnizează, la cerere, în limita atribuțiilor legale care îi revin, datele și informațiile solicitate de aceasta.
876. BIM monitorizează tranzacțiile efectuate de către Participanți prin intermediul sistemului de tranzacționare al BIM pentru a identifica:
- 876.1 nerespectarea prevederilor Legii nr. 171/2012 și ale reglementărilor CNPF aplicabile;
 - 876.2 nerespectarea regulilor de tranzacționare ale BIM;
 - 876.3 practicile care ar putea implica abuzul pe piață.
877. BIM investighează și sesizează CNPF activitățile și tranzacțiile asupra cărora are suspiciunea că nu sunt realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012, ale reglementărilor CNPF aplicabile și ale prezentelor Reguli.
878. Participanții și agenții de bursă sunt obligați să pună la dispoziția BIM în timpul cel mai scurt posibil, toate documentele, situațiile și rapoartele solicitate de către BIM.
879. În aplicarea prevederilor legale referitoare la abuzul de piață, BIM va informa de îndată CNPF în măsura în care intră în posesia unor informații sau documente care ar putea crea suspiciuni în legătură cu/despre practici care să se încadreze în abuzul de piață.
880. În cazul în care se constată existența unor fapte ilicite la regimul juridic bursier, BIM aplică sancțiunile corespunzătoare, în condițiile prezentelor Reguli și informează de îndată CNPF.

Secțiunea 2 Abuzul de piață

881. Dacă în cursul activității de monitorizare derulate de BIM sunt sesizate fapte care au fost săvârșite de către Participanți în cursul activității de tranzacționare, asupra cărora există suspiciunea că ar putea fi încadrate în categoria abuzului de piață, conform Legii nr. 171/2012 și reglementărilor CNPF, BIM va informa de îndată CNPF și după caz, alte organe competente.

882. Dacă în cursul activității de monitorizare, BIM intră în posesia unor documente sau informații care pot fi considerate indicii privind fapte sau acte din categoria abuzului de piață săvârșite de către Participanți în cursul activității de tranzacționare pe piața reglementată, BIM va informa de îndată CNPF.
883. În aplicarea prevederilor legale referitoare la tranzacțiile care au la bază abuzul pe piață, BIM se obligă să pună la dispoziția CNPF toate mijloacele tehnice și informaționale care să permită vizualizarea și înregistrarea tranzacțiilor efectuate în cadrul BIM și să transmită zilnic CNPF situația tuturor tranzacțiilor efectuate în decursul ședinței de tranzacționare.
884. Dacă în cursul activității de monitorizare derulată de BIM, prin Departamentul de specialitate, sunt observate fapte, acțiuni sau inacțiuni, care au fost săvârșite de către Participanți în cursul activității de tranzacționare pe piața reglementată care nu sunt prevăzute în reglementările CNPF și/sau ale BIM, BIM va propune modificarea prezentelor Reguli și/sau, după caz, va sesiza CNPF în vederea dezvoltării de către aceasta a reglementărilor corespunzătoare.

Secțiunea 3 Principii privind executarea ordinelor clienților

885. În activitatea de intermediere, Participanții au obligația să execute ordinele clienților în conformitate cu principiul celei mai bune execuții.
886. Se interzice Participanților să introducă și să execute ordinele clienților prin utilizarea de metode de tranzacționare care contravin principiilor de etică și conduită în relațiile cu clienții, incluzând, fără a se limita la:
- 886.1 efectuarea de cumpărări de la clientul propriu, respectiv vânzări către clientul propriu la prețuri prin care Participantul este avantajat în comparație cu propriul client în ceea ce privește nivelul prețului la care se execută tranzacțiile, ținând cont de condițiile concrete din piață;
 - 886.2 încheierea de tranzacții bursiere prin care unul sau mai mulți clienți ai unui Participant sunt avantajați în detrimentul unuia sau mai multor clienți ai aceluiași Participant;
 - 886.3 executarea ordinelor proprii ale Participanților înaintea ordinelor clienților proprii, în condițiile în care Participantul a preluat deja un ordin al unui client pentru tranzacționarea aceluiași instrument financiar (front running);
 - 886.4 executarea ordinelor proprii ale Participanților înaintea ordinelor clienților proprii prin cumpărări în contul propriu la un preț mai mic, respectiv vânzări din contul propriu la un preț mai mare decât cel la care sunt executate ulterior ordinele clienților, în condițiile în care Participantul a preluat deja un ordin al unui client pentru tranzacționarea aceluiași instrument financiar (front running);
 - 886.5 executarea unei tranzacții în care figurează același client, atât la cumpărare, cât și la vânzare.

887. În cazul în care BIM constată fapte de natură celor menționate în pct. 886, va informa în acest sens de îndată CNPF și după caz alte organe competente.
888. BIM monitorizează tranzacțiile bursiere prin configurarea unor niveluri de alertă pentru următorii parametri:
- 888.1 variația procentuală a prețului ultimei tranzacții a unui simbol în piața principală, inclusiv prețul de închidere;
 - 888.2 volumul total zilnic tranzacționat pe un simbol în piața principală;
 - 888.3 valoarea totală zilnică tranzacționată pe un simbol în piața principală.
889. Nivelurile de alertă prevăzute la pct. 888 se aplică entităților simbol-piață, exclusiv în piața principală a simbolului, pe durata ședințelor de tranzacționare.
890. Parametrii monitorizați de BIM vor avea următoarele niveluri de alertă, determinate după cum urmează:
- 890.1 pentru prețul ultimei tranzacții, inclusiv prețul de închidere al unui simbol în piața principală – valoare fixă, raportată la prețul de referință al simbolului, după cum urmează: +/- 10%, pentru Categoria acțiuni;
 - 890.2 pentru volumul total zilnic tranzacționat pe un simbol în piața principală – valoare fixă pe durata unui trimestru, calculată ca volum mediu zilnic tranzacționat pe un simbol în piața principală a simbolului în trimestrul precedent celui în care se aplică, după cum urmează: +/- 10%, pentru Categoria acțiuni.
 - 890.3 pentru valoarea totală zilnică tranzacționată pe un simbol în piața principală – valoare fixă pe durata unui trimestru, calculată ca valoare medie zilnică tranzacționată pe un simbol în piața principală a simbolului în trimestrul precedent celui în care se aplică, după cum urmează: +/- 10%, pentru Categoria acțiuni.
891. Nivelurile de alertă pentru prețul ultimei tranzacții, inclusiv prețul de închidere a unui simbol în piața principală, nu se aplică în ședințele de tranzacționare în care este suspendată limita de variație procentuală maximă a prețului simbolului.
892. Nivelurile de alertă pentru volumul total zilnic al unui simbol în piața principală și pentru valoarea totală zilnică a unui simbol în piața principală se aplică după împlinirea unui trimestru integral de la începerea tranzacționării simbolului pe piața reglementată administrată de BIM.
893. În sensul pct. 888 -896, trimestru înseamnă următoarele perioade: ianuarie – martie, aprilie – iunie, iulie – septembrie și octombrie – decembrie.

894. BIM va informa de îndată CNPF în momentul în care un nivel de alertă este depășit, precizând în informare dacă există suspiciuni cu privire la încălcarea prevederilor legale incidente.
895. BIM va actualiza nivelurile de monitorizare stabilite în funcție de preț, în baza comportamentului istoric al diferitelor categorii de instrumente financiare, piețe, segmente, precum și în funcție de mecanismul aplicat pentru un instrument financiar privind limita de variație a prețului.
896. Informațiile referitoare la depășirea nivelurilor de alertă și la eventualele suspiciuni privind încălcarea prevederilor legale aplicabile, menționate în pct. 895, vor fi notificate public de către BIM.

TITLUL V ADMINISTRAREA ȘI DISEMINAREA DE CĂTRE BIM A INFORMAȚIILOR PUBLICE

Capitolul XXIX Dispoziții Generale

897. Prezentul Titlu stabilește norme cu privire la tipurile, mijloacele de comunicare și regimul tarifar al informațiilor publice diseminate de operatorul de piață către terțe părți, denumite beneficiari ai informației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 171/2012, și reglementările emise de CNPF, precum și cu prevederile reglementărilor aplicabile emise de BIM.
898. Informațiile publice sunt datele de interes public, referitoare la operatorul de piață, la Emitenții de instrumente financiare și la operațiunile cu instrumentele financiare tranzacționate pe piețele reglementate organizate și administrate de operatorul de piață, care trebuie puse la dispoziția publicului, în scopul respectării normelor privind transparența și protecția investitorilor. Prezentele dispoziții sunt aliniate bunelor practici privind transparența piețelor de capital.

Capitolul XXX Tipuri de informații diseminate public de BIM privind BIM, emitenții și instrumentele financiare

899. BIM, în calitate de operator de piață, va face disponibile următoarele informații:
- 899.1 reglementările fiecărei piețe reglementate administrate, în limba română și în limba engleză.
 - 899.2 informații cu privire la structura sintetică a acționariatului operatorului de piață și în special informații cu privire la numele, prenumele sau denumirea oricărei persoane care deține participațiuni calificate în capitalul operatorului de piață, precum și mărimea cotei deținute de aceasta;
 - 899.3 informații cu privire la orice transfer de proprietate care dă naștere unei schimbări a identității persoanelor cu participațiuni calificate în capitalul operatorului de piață;
 - 899.4 raportul sintetic (anual) de activitate al operatorului de piață;
 - 899.5 rapoartele lunare și anuale întocmite pentru fiecare piață, cu excepția informațiilor confidențiale.
900. Emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, organizată și administrată de BIM în calitate de operator de piață, întocmesc și transmit BIM rapoartele prevăzute în reglementările CNPF și BIM, în conformitate cu prevederile aplicabile.

901. BIM publică informațiile în timp real, necesare evaluării de către un investitor a termenilor unei tranzacții precum și deciziei de suspendare sau retragere de la tranzacționare a unui instrument financiar, în mod continuu pe toată durata programului normal de tranzacționare, și vor fi accesibile fie prin distribuirea de către operatorul de piață, fie prin intermediul Participanților sau al unor terțe părți specializate în comunicarea de informații.
902. BIM nu are obligația publicării informațiilor pentru care CNPF a acordat derogări de la cerințele de transparență pre-tranzacționare și post-tranzacționare, conform reglementărilor aplicabile.
903. BIM publică datele pre-tranzacționare și post-tranzacționare, în conformitate cu reglementările aplicabile. Astfel de informații se referă la:
- 903.1 prețurile curente de cumpărare și de vânzare, precum și amplexarea intereselor de tranzacționare exprimate la aceste prețuri, în cazul informațiilor pre-tranzacționare;
- 903.2 prețul, volumul și momentul tranzacțiilor, în cazul informațiilor post-tranzacționare.

Capitolul XXXI Mijloace de comunicare a informațiilor către public

904. Informațiile prevăzute la pct. 899 referitoare la BIM în calitate de operator de piață vor fi puse la dispoziția publicului pe pagina web a BIM.
905. BIM, în calitate de operator de piață, asigură accesul Participanților precum și al unor terțe părți, la raportările prevăzute la pct. 900, prin intermediul unor servicii specializate ale BIM.
906. Informațiile menționate la pct. 903 sunt făcute publice, direct de către BIM sau indirect prin intermediul unor terțe părți, și accesibile investitorilor, astfel:
- 906.1 prin produsele de vizualizare a pieței în timp real, create de BIM;
- 906.2 prin distribuirea de date în timp real de către BIM către Participanți;
- 906.3 prin distribuirea de date în timp real prin intermediul serviciului de diseminare a datelor în timp real („data feed”) al BIM către distribuitorii de date („data vendors”) și pus la dispoziție de distribuitorii de date prin programe și produse proprii.
907. Pentru accesarea informațiilor în timp real prin categoriile de servicii menționate la pct. 906.1 și 906.3 este necesar acordul prealabil al BIM.

Capitolul XXXII. Regimul tarifar al informațiilor

908. Informațiile prevăzute în pct. 899 vor fi afișate public, cu titlu gratuit, pe pagina web a BIM.

909. Cu excepția informațiilor publicate prin intermediul web-site-ului BIM, informațiile disponibile prin serviciile specializate ale BIM, prevăzute la pct. 905 sunt accesibile Participanților cu titlu gratuit, iar terțelor părți interesate cu titlu oneros, în conformitate cu Lista de tarife și comisioane practicate de BIM.
910. Informațiile menționate în pct. 901-903 sunt comunicate de către BIM cu titlu oneros, astfel:
- 910.1 pentru produsele create de BIM - prin plata unui tarif lunar de acces, stabilit de BIM și plătit de utilizatorul produsului, tarif prevăzut în Lista de tarife și comisioane practicate de BIM;
 - 910.2 pentru datele furnizate în timp real către Participanți - prin plata unui tarif anual de acces stabilit de BIM și plătit de Participantul primitor al informației, în conformitate cu Lista de tarife și comisioane practicate de BIM;
 - 910.3 pentru datele furnizate în timp real către distribuitorii specializați de date - prin plata unui tarif anual de acces stabilit de BIM și plătit de distribuitor, în conformitate cu Lista de tarife și comisioane practicate de BIM.

Capitolul XXXIII. Sanctiuni

911. Utilizarea de către beneficiari a informațiilor distribuite de către BIM în alte condiții decât cele stabilite de BIM se sancționează cu retragerea accesului la informațiile respective.
912. Redistribuirea de către Participanți a informațiilor prevăzute la pct. 903 către alte categorii de beneficiari în afara clienților care utilizează aplicații pentru tranzacționarea pe piețele administrate de BIM este permisă numai cu acordul prealabil al BIM.
913. Redistribuirea de către Participanți a informațiilor în regim întârziat (15 minute după publicarea lor în timp real) este permisă numai cu acordul prealabil al BIM.
914. BIM face publice prețul și alte clauze și condiții pentru furnizarea datelor de piață în conformitate cu reglementările aplicabile prin intermediul site-ului web propriu.

TITLUL VI RELAȚIA BIM CU SOCIETĂȚI CARE ADMINISTREAZĂ UN SISTEM DE DECONTARE ȘI REGISTRU

915. Relația dintre BIM și Depozitarul Central Unic, precum și cu alte societăți care administrează un sistem de decontare și registru se desfășoară pe bază contractuală, având drept obiect asigurarea îndeplinirii, în condiții de maximă eficiență și securitate a operațiunilor de transmitere și înregistrare a tranzacțiilor cu instrumente financiare încheiate pe piețele reglementate în cazul sistemelor de decontare, custodie, depozitare și înregistrare, administrate de Depozitarul Central Unic și de alte societăți care administrează un sistem de decontare și registru, pentru efectuarea operațiunilor de decontare a acestora, precum și a tuturor operațiunilor aferente.
916. Sistemul de decontare și registru utilizat pentru operațiunile de decontare, custodie, depozitare și înregistrare a instrumentelor financiare tranzacționate pe piața reglementată a BIM este sistemul administrat de către Depozitarul Central Unic.
917. Prevederile contractului dintre BIM și Depozitarul Central Unic, menționat în prezentele Reguli, care au impact asupra activității de tranzacționare desfășurată de Participanți vor fi făcute cunoscute Participanților prin precizări tehnice emise de BIM.
918. Toate tranzacțiile înregistrate la BIM se transmit la Depozitarul Central Unic, în vederea decontării, exclusiv pe cale electronică, prin conexiunea dintre sistemul BIM și sistemul Depozitarului Central Unic, stabilită în temeiul contractului încheiat între BIM și Depozitarul Central Unic.
919. Transmiterea se efectuează după închiderea fiecărei sesiuni de tranzacționare a zilei T, în unul sau mai multe seturi de date, astfel încât informațiile privind toate tranzacțiile încheiate în ziua T să fie transmise nu mai târziu de ora 14:00 a zilei T, conform contractului încheiat cu Depozitarul Unic Central. În caz de incidente sau erori, transmiterea se poate efectua, cu acordul Depozitarului Unic Central, până la sfârșitul zilei operaționale a zilei T. Programul sesiunilor de tranzacționare se stabilește astfel încât să asigure respectarea termenului de transmitere.
920. Pentru fiecare tranzacție, informația transmisă cuprinde cel puțin: identificatorul unic al tranzacției; data și ora încheierii; codul ISIN al instrumentului; numărul de instrumente; prețul net și, după caz, dobânda acumulată și prețul brut (valoarea de decontare); identificatorii Participanților vânzător și cumpărător și conturile indicate pentru decontare; data decontării; tipul tranzacției și segmentul de tranzacționare.
921. BIM și Depozitarul Unic Central reconciliază tranzacțiile transmise conform procedurilor convenite. În cazul respingerii unei transmisii sau al identificării unei neconcordanțe, BIM retransmite ori corectează informația în termenul convenit cu Depozitarul Unic Central și informează Participanții vizați.

TITLUL VII DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

922. Forma și conținutul Angajamentului de admitere și menținere la tranzacționare și a Formularului cu date personale, prevăzute în Titlul III, sunt aprobate de Consiliul Bursei.
923. Prezentele Reguli se adoptă și pot fi modificate de către Consiliul BIM și intră în vigoare după acceptarea acestora de către CNPF și publicarea în modul prevăzut de lege și de Statutul BIM.
924. Fac parte integrantă din prezentele Reguli:

Anexa nr. 1 – Cerere de admitere/menținere ca Participant și înscriere/menținere în Registrul Participanților;

Anexa nr. 2 - Formular cu date personale;

Anexa nr. 3 - Specimene de semnături;

Anexa nr. 4 – Pașii de preț;

Anexa nr. 5 - Formular pentru înregistrarea tranzacției de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell-out specială);

Anexa nr. 6 - Parametrii și caracteristicile piețelor utilizate pentru tranzacționarea acțiunilor;

Anexa nr. 7 – Tranzacționarea obligațiunilor;

Anexa nr. 8 – Tranzacționarea valorilor mobiliare de stat.

ANEXA NR. 1

**CERERE DE ADMITERE / MENȚINERE CA PARTICIPANT
ȘI ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL PARTICIPANȚILOR**

**ÎN SCOPUL ADMITERII/MENȚINERII CA PARTICIPANT ȘI ÎNSCRIERII ÎN
REGISTRUL PARTICIPANȚILOR A SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII**

(denumire societății de investiții)

Instrucțiuni de completare a formularului:

- Toate punctele formularului vor fi completate în mod obligatoriu.
- În cazul în care anumite prevederi nu sunt aplicabile se va menționa: NU SE APLICĂ.
- Necompletarea tuturor punctelor relevante atrage rediscutarea documentației cu persoana în cauză și primirea calificativului: DOCUMENTAȚIE INCOMPLETĂ.
- Toți Participanții vor depune acest formular la BIM, la începutul fiecărui an, până cel mai târziu la 31 ianuarie, în vederea reactualizării datelor. Societățile de investiții vor preciza dacă prestează serviciile de investiții financiare în mod direct, în temeiul liberei circulații a serviciilor, sau prin intermediul unei sucursale.

VĂ FURNIZĂM URMĂTOARELE INFORMAȚII:

1. DATE DE IDENTIFICARE:

SEDIUL: _____
ADRESA: _____
TEL: _____
FAX: _____
E-MAIL _____
ADRESA _____
PAGINA WEB _____

SOCIETATE ÎNREGISTRATĂ LA ASP
IDNO: _____

2. PERSOANE DE CONTACT ÎN RELAȚIA CU BIM

NUME / PRENUME: _____
TELEFON / FAX: _____
FUNCȚIE: _____

3. SUCURSALE ALE SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII

SEDIUL: _____
TEL: _____
FAX: _____

4. SITUAȚIA LICENȚIERII SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII

NR. ȘI DATA LICENȚEI CNPF/
AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN
STATUL DE ORIGINE: _____

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE LICENȚIAT DE CNPF SAU NOTIFICAT CNPF/AUTORITATEA COMPETENTĂ DIN STATUL DE ORIGINE:

ACTIVITĂȚI PREZENT	DATA LICENȚEI	ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE	ÎN DA/NU
-----------------------	---------------	---------------------------	-------------

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6. CONTURI BANCARE ALE SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FOLOSITE ÎN RELAȚIA CU BIM

A. CONT CURENT

DENUMIREA BANCĂ	ADRESA	NR. COD IBAN
-----------------	--------	--------------

B. CONT CLIEȚI

DENUMIRE BANCĂ	ADRESA	NR. COD IBAN
----------------	--------	--------------

C. CONT PLĂȚI CĂTRE BIM

DENUMIRE BANCĂ	ADRESA	NR. COD IBAN
----------------	--------	--------------

7. AUDITOR FINANCIAR

NUME ȘI PRENUME/
DENUMIRE SOCIETATE/
REPREZENTANT

8. A ÎNCHEIAT SOCIETATEA CONTRACTE DE INTERMEDIERE PENTRU ALȚI PARTICIPANȚI AUTORIZAȚI DE CNPF?

DA ____/NU _____. DACĂ DA, ATAȘAȚI O COPIE A ACESTORA.

9. CAPITAL SOCIAL

CAPITAL ÎNȚIAL: _____

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI INTEGRAL VĂRSAT: _____

NUMĂR ACȚIUNI: _____ VALOARE NOMINALĂ: _____

ACȚIONARI:

NUME ȘI PRENUME/ CAPITAL DENUMIRE SOCIETATE	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	VALOARE	%	DIN
---	----------------------	---------	---	-----

TOTAL: _____

ÎN CAZUL PARTICIPĂRII ÎN NATURĂ LA CAPITAL, VĂ RUGĂM DETALIAȚI.

10. MEMBRII AI ORGANULUI DE CONDUCERE. PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII-CHEIE. AGENȚI DELEGAȚI. AGENȚI DE BURSĂ.

I. MEMBRII AI ORGANULUI DE CONDUCERE

A. CONSILIUL SOCIETĂȚII

NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIA	DECIZIE CNPF
-----------------	---------	--------------

B. DIRECTORI/ MEMBRI COMITETULUI EXECUTIV

NUME ȘI PRENUME	FUNCȚIE	DECIZIE CNPF
-----------------	---------	--------------

II. PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII-CHEIE

A. FUNCȚIONARI DE CONFORMITATE/PERSONAL CARE ÎNDEPLINEȘTE FUNCȚIA DE CONFORMITATE

NUME ȘI PRENUME

B. PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII DE ADMINISTRARE A RISCURILOR

NUME ȘI PRENUME	DECIZIE CNPF	NR. REGISTRU CNPF
-----------------	--------------	-------------------

C. AUDITORI INTERNI

NUME ȘI PRENUME/
DENUMIRE SOCIETATE/

REPREZENTANT

III. AGENȚI DE BURSĂ

NUME ȘI PRENUME	CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE CNPF INCIDENTE PERSONALULUI CARE ACTIVEAZĂ ÎN CALITATE DE AGENT DE BURSĂ (DA/ NU)*
-----------------	--

* informațiile respective se vor completa în linia declarației de conformitate cu privire la îndeplinirea condițiilor specificate în reglementările CNPF în vigoare, semnată pe propria răspundere de către reprezentantul legal al Participantului BIM.

IV. AGENȚI DELEGAȚI

NUME ȘI PRENUME	DECIZIE CNPF	NR. REGISTRU CNPF
-----------------	--------------	-------------------

11. A EMIS SOCIETATEA GARANȚII PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE? DA__/NU__. DACĂ DA, DAȚI DETALII.

12. DEȚINE SOCIETATEA SAU UN DEȚINĂTOR DE PARTICIPAȚIUNE CALIFICATĂ AL ACESTEIA ACȚIUNI ALE UNUI ALT PARTICIPANT? DA__/NU__. DACĂ DA, DAȚI DETALII.

13. DEȚINE SOCIETATEA ACȚIUNI LA O SOCIETATE TRANZACȚIONATĂ PE PIAȚA REGLEMENTATĂ, ÎNTR UN PROCENT EGAL SAU MAI MARE DE 5%? DA___NU___ DACĂ DA, DAȚI DETALII.

**14. REFUZUL. SUSPENDAREA. SANȚIUNI
ENUMERAȚI CAZURILE DE REFUZ DE LICENȚIERE A SOCIETĂȚII, DE
SUSPENDARE SAU SANȚIUNILE APLICATE DE CNPF/AUTORITATEA
COMPETENTĂ DIN STATUL DE ORIGINE ÎMPOTRIVA SOCIETĂȚII.**

15. PLATA TARIF DE ADMITERE

S-A PLĂTIT TARIF DE _____, CU ORDIN DE PLATĂ NR. _____.

ANEXAȚI O COPIE A ORDINULUI DE PLATĂ A TARIFULUI.

16. COD LEI _____

DATA COMPLETĂRII ANEXEI: _____

NUME ȘI PRENUME

REPREZENTANT LEGAL

(SEMNĂTURA)

ȘTAMPILA SOCIETĂȚII
(optional)

FORMULAR CU DATE PERSONALE

SOCIETATEA DE INVESTIȚII

(DENUMIRE)

FORMULAR NOU _____ MODIFICAT _____

1. NUME ȘI PRENUME _____

IDNP: _____

E-MAIL: _____

DEPARTAMENTUL ÎN CARE VĂ DESFĂȘURAȚI ACTIVITATEA

FUNCȚIA ÎN CADRUL SOCIETĂȚII _____

TELEFON : LOC DE MUNCĂ _____

Instrucțiuni de completare a formularului

- Toate punctele formularului vor fi completate în mod obligatoriu.
- În cazul în care anumite prevederi nu sunt aplicabile se va menționa: NU SE APLICĂ.
- Necompletarea tuturor punctelor relevante atrage rediscutarea documentației cu persoana în cauză și primirea calificativului: DOCUMENTAȚIE INCOMPLETĂ.
- Membrii ai organului de conducere, persoanele care dețin funcții-cheie (cu excepția auditorului intern), agenții de bursă, vor depune anual formularul mai sus menționat la BIM, dacă există modificări față de ultimele date furnizate, până cel mai târziu la 31 ianuarie, în vederea reactualizării datelor.

2. DATA ȘI NR. LICENȚEI CNPF/BNM – după caz -, AUTORITATEA COMPETENTĂ
DIN STATUL DE ORIGINE:

(AGENT DELEGAT, PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII-CHEIE, ETC.)

NR. DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL CNPF _____

3. DATA NAȘTERII _____

CETĂȚENIA _____

4. LOCURILE DE MUNCĂ ANTERIOARE ÎN PIAȚA DE CAPITAL ȘI ÎN DOMENII CONEXE, PENTRU ULTIMII 5 ANI (ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE)
NUMELE INSTITUȚIEI _____ FUNCȚIA _____ PERIOADA: DE LA _____ LA _____

5. SCHIMBĂRI DE NUME
PERIOADA _____

NUME _____

6. ENUMERAȚI CAZURILE DE REFUZ DE LICENȚIERE, SUSPENDARE, SANȚIUNILE APLICATE DE INSTITUȚII DE REGLEMENTARE ȘI SUPRAVEGHERE A PIEȚEI ÎMPOTRIVA DVS.

7. DEȚINEȚI ACȚIUNI (INDIVIDUAL SAU CUMULAT) LA UN ALT PARTICIPANT AUTORIZAT/ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL LICENȚELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR ELIBERATE DE CNPF?

DA ___/NU ___. DACĂ DA, DAȚI DETALII.

8. DEȚINEȚI ACȚIUNI ÎNTR O SOCIETATE ADMISĂ LA TRANZACȚIONARE PE PIAȚA REGLEMENTATĂ ADMINISTRATĂ DE BIM ÎNTR UN PROCENT MAI MARE DE 5% ?

DA ___ / NU ___. DACĂ DA, DAȚI DETALII.

Declar pe propria răspundere că informațiile furnizate sunt reale, corecte și complete și mă oblig să comunic BIM în scris, orice modificări intervenite în prezentul formular, la termenele prevăzute de reglementările în vigoare.

Mă angajez să cunosc și să respect legislația privind piața de capital, precum și toate reglementările emise de către BIM și reglementările incidente ale CNPF/Autoritatea competentă din statul de origine în materia pieței de capital.

Nerespectarea declarațiilor sus menționate atrage răspunderea conform legilor în vigoare.

Semnătura: _____

Data: _____

SUBSEMNAȚUL _____
REPREZENTANTUL LEGAL AL _____

(denumirea societății)

DECLAR CĂ INFORMAȚIILE FURNIZATE DE DOMNUL/DOAMNA

(nume și prenume)

ÎN CADRUL PREZENTULUI FORMULAR SUNT REALE, CORECTE ȘI COMPLETE.

Semnătura _____

Data _____

ANEXA NR. 3

Denumire Participant _____

SPECIMENE DE SEMNĂTURI

Vă transmitem alăturat lista persoanelor ce vor semna corespondența transmisă BIM și vor reprezenta societatea în relația cu BIM:

Nr. Crt.	Nume și prenume	Funcția	Aria de responsabilitate	Semnătura
			Relația cu Departamentul Admitere la tranzactionare	
			Relatia cu Departamentul Financiar -Administrativ	
			Relatia cu Departamentul Operatiuni/ Participanti si Tranzactionare	
			Relatia cu Departamentul IT/Administrare Sistem Informatic	
			Relatia cu Departamentul IT/ Dezvoltare si Administrare Platforme Informatice	

Totodată, ne angajăm să anunțăm BIM în termen de 48 de ore, atunci când vor interveni modificări față de cele comunicate mai sus.

Societatea

Reprezentant legal

Semnătura/Ștampila

ANEXA NR. 4

PAȘII DE PREȚ

Valorile impuse de BIM pentru mărimea pasului de preț aplicabile, în funcție de intervalul de preț, sunt următoarele:

Interval e de preț	Benzi de lichiditate					
	0≤Număr mediu zilnic de tranzacții <10	10≤Număr mediu zilnic de tranzacții<80	80≤Număr mediu zilnic de tranzacții <600	600≤Număr mediu zilnic de tranzacții <2 000	2 000 ≤ Număr mediu zilnic de tranzacții < 9 000	9 000 ≤ Număr zilnic mediu de tranzacții
0 ≤ preț <0,1	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
0,1 ≤ preț <0,2	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001
0,2 ≤ preț <0,5	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001	0,0001
0,5 ≤ preț <1	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002	0,0001
1 ≤ preț <2	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005	0,0002
2 ≤ preț <5	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001	0,0005
5 ≤ preț <10	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002	0,001
10 ≤ preț <20	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005	0,002
20 ≤ preț <50	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0,005
50 ≤ preț <100	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
100 ≤ preț <200	1	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02
200 ≤ preț <500	2	1	0,5	0,2	0,1	0,05

500 ≤ preț <1 000	5	2	1	0,5	0,2	0,1
1 000 ≤ preț <2 000	10	5	2	1	0,5	0,2
2 000 ≤ preț <5 000	20	10	5	2	1	0,5
5 000 ≤ preț <10 000	50	20	10	5	2	1
10 000 ≤ preț <20 000	100	50	20	10	5	2
20 000 ≤ preț <50 000	200	100	50	20	10	5
50 000 ≤ preț	500	200	100	50	20	10

ANEXA NR. 5

**FORMULAR
PENTRU INREGISTRAREA TRANZACTIEI DE CUMPARARE/VANZARE SPECIALA
(BUY-IN/SELL OUT SPECIALA)**

Prin prezenta solicităm înregistrarea în sistemul BIM a următoarei tranzacții de cumpărare/vânzare specială (buy-in/sell out specială), conform detaliilor prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile Regulilor BIM – operator de piață:

Denumirea Instrumentului financiar: _____
Simbolul Instrumentului financiar: _____
Cantitatea de Instrumente financiare obiect al tranzacției: _____
Prețul negociat: _____
Data decontării: _____
Valoarea totală a tranzacției: _____

Detalii cumpărător:

Nume asociat contului: _____
Nr. cont de tranzacționare cumpărător: _____
Referința internă corespunzătoare înregistrării operațiunii în sistemul de evidență internă al participanților *: _____

Semnătura autorizată din partea Participantului cumpărător (numele în clar și funcția persoanei semnatare)

Stampila Participantului cumpărător

Detalii vânzător:

Nume asociat contului: _____
Nr. cont de tranzacționare vânzător: _____
Referința internă corespunzătoare înregistrării operațiunii în sistemul de evidență internă al participanților *: _____

Semnătura autorizată din partea Participantului vânzător (numele în clar și funcția persoanei semnatare)

Stampila Participantului vânzător

URMATOARELE RUBRICI SE VOR COMPLETA DE CATRE DEPOZITARUL CENTRAL

Depozitarul Central confirmă îndeplinirea cerințelor prevăzute în Regulile Depozitarului Central cu privire la operațiunile buy-in/sell-out speciale:

Da ☐ Nu ☐

Semnătura autorizată din partea Depozitarului Central _____

Stampila Depozitarului Central _____

Observații _____

URMATOARELE RUBRICI SE VOR COMPLETA DE CATRE BIM ulterior înregistrării
tranzacției buy-in/sell-out speciale

Semnătura autorizată din partea BIM: _____

Stampila BIM: _____

Se confirmă executarea tranzacției:

Data efectuării tranzacției buy-in/sell out speciale: _____

Observații: _____

*utilizată numai în cazul conturilor globale și care este obligatoriu să fie folosită de un Participant
pentru reflectarea corectă a tranzacției efectuată în cadrul BIM în sistemele proprii.

ANEXA NR. 6

**PARAMETRII SI CARACTERISTICILE
PIETELOR UTILIZATE PENTRU TRANZACTIONAREA ACTIUNILOR**

Parametru/Piata	PIAȚA PRINCIPALĂ	DEAL	BUY-IN	SELL-OUT
Volum minim admis al unui ordin	un bloc de tranzactionare	un bloc de tranzactionare	1 actiune	1 actiune
Bloc de tranzactionare	1 actiune	1 actiune	1 actiune	1 actiune
Valoare minima admisa a unui ordin de bursa	-	15.000 EUR pentru acțiuni, dacă valoarea tranzacțiilor zilnice medii este sub 100.000.000 EUR; 30.000 EUR pentru acțiuni, dacă valoarea tranzacțiilor zilnice medii este cel puțin 100.000.000 EUR.	-	-
Pret de referinta	Pret de inchidere din Piața principală	Pret de inchidere din Piața principală	Pret de inchidere din Piața principală	Pret de inchidere din Piața principală
Tipuri de ordine*	Ordine limita, ordine la piata (Market), ordine fara pret,	Ordine Deal	Ordine limita pentru cumparare, ordine limita si fara pret pentru vanzare (daca se utilizeaza mecanismul de tranzactionare "order-driven")	Ordine limita pentru vanzare, ordine limita si fara pret pentru cumparare (daca se utilizeaza mecanismul de tranzactionare "order-driven")

Parametru/Piata	PIAȚA PRINCIPALĂ	DEAL	BUY-IN	SELL-OUT
Stari piata	-pentru modelul de tranzactionare de tip tranzactionare continua: Pre-deschidere, Deschidere, Deschisa, Pre-inchisa, Inchidere, Tranzactionare la inchidere si Inchisa -pentru modelul de tranzactionare de tip licitatie: Pre-deschidere, Deschidere, Tranzactionare la inchidere, Pre- inchidere, Inchidere, Tranzactionare la inchidere, Inchisa Un model de tranzactionare se aplica in functie de tipul Pieței principale.	Deschisa si Inchisa	Pre-deschidere, Deschidere si Inchisa In cadrul unei sedinte de tranzactionare pot exista mai multe sesiuni succesive de tranzactionare pentru aceeasi entitate simbol-piata sau pentru entitati diferite.	Pre-deschidere, Deschidere si Inchisa In cadrul unei sedinte de tranzactionare pot exista mai multe sesiuni succesive de tranzactionare pentru aceeasi entitate simbol-piata sau pentru entitati diferite.
Prioritate de afisare si executie ordine	Pret, timp	-	Pret, timp	Pret, timp

ANEXA NR. 7

TRANZACTIONAREA OBLIGATIUNILOR

A. Conventii si formule de calcul pentru obligatiuni

a) Dobanda acumulata

Dobanda acumulata corespunzatoare tranzactiilor cum-cupon se determina astfel:

$$\text{Dobanda_acumulata_pozitiva (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \frac{\text{Numar_zile_acumulate}}{\text{Numar_zile_an}}$$

unde:

Numar_zile_acumulate = numarul de zile scurse de la data emisiunii sau data cuponului precedent, inclusiv, pana la data decontarii tranzactiei, exclusiv;

Numar_zile_an = numarul de zile din an; se calculeaza in functie de conventia de calcul utilizata pentru determinarea dobanzii acumulate.

Precizia de calcul:

a) dobânda acumulată exprimată procentual se calculează și se afișează în sistemul de tranzacționare cu 6 zecimale, prin rotunjire aritmetică (valorile de la 5 inclusiv în sus se rotunjesc în plus);

b) dobânda acumulată exprimată în lei, aferentă unei obligațiuni, se calculează cu 4 zecimale, prin rotunjire aritmetică;

c) la determinarea valorii tranzacției, dobânda acumulată se aplică asupra întregului volum al tranzacției fără rotunjiri intermediare — rotunjirea se efectuează o singură dată, la valoarea finală a tranzacției, care se exprimă în lei cu 2 zecimale (bani), prin rotunjire aritmetică;

d) numărul de zecimale utilizat de BIM trebuie să corespundă celui aplicat în Sistemul Depozitarului Unic Central pentru instrumentul financiar respectiv; în cazul unei neconcordanțe constatate în procesul de reconciliere, prevalează precizia înregistrată în Sistemul Depozitarului Unic Central, iar BIM ajustează corespunzător parametrii de calcul, prin decizia Organului executiv BIM, cu notificarea Participanților.

Dobanda acumulata corespunzatoare tranzactiilor ex-cupon se determina astfel:

$$\text{Dobanda_acumulata_negativa (\%)} = - \text{Rata_cupon (\%)} \times \frac{\text{Numar_zile_ramase}}{\text{Numar_zile_an}}$$

unde:

Numar_zile_ramase = numarul de zile ramase din perioada cuponului curent, incepand cu data decontarii tranzactiei, inclusiv, pana la data cuponului curent, exclusiv;

Numar_zile_an = numarul de zile din an este calculat in functie de conventia de calcul utilizata pentru determinarea dobanzii acumulate

Precizia de calcul:

- a) dobânda acumulată exprimată procentual se calculează și se afișează în sistemul de tranzacționare cu 6 zecimale, prin rotunjire aritmetică (valorile de la 5 inclusiv în sus se rotunjesc în plus);
- b) dobânda acumulată exprimată în lei, aferentă unei obligațiuni, se calculează cu 4 zecimale, prin rotunjire aritmetică;
- c) la determinarea valorii tranzacției, dobânda acumulată se aplică asupra întregului volum al tranzacției fără rotunjiri intermediare — rotunjirea se efectuează o singură dată, la valoarea finală a tranzacției, care se exprimă în lei cu 2 zecimale (bani), prin rotunjire aritmetică;
- d) numărul de zecimale utilizat de BIM trebuie să corespundă celui aplicat în Sistemul Depozitarului Unic Central pentru instrumentul financiar respectiv; în cazul unei neconcordanțe constatate în procesul de reconciliere, prevalează precizia înregistrată în Sistemul Depozitarului Unic Central, iar BIM ajustează corespunzător parametrii de calcul, prin decizia Organului executiv BIM, cu notificarea Participanților.

b) Detalii si exemple - conventii de calcul a dobanzii acumulate

1. Obligațiuni cu dobânda fixa CU EXCEPȚIA OBLIGAȚIUNILOR DE STAT

Dobânda acumulată este calculată în funcție de tipul de cupon, astfel:

Pentru cuponul normal și scurt:

Pentru tranzacțiile cum-cupon, dobânda acumulată este pozitivă:

$$\text{Dobânda_acumulată_pozitivă (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \frac{\text{Numar_zile_acumulate}}{\text{Numar_zile_an}}$$

Pentru tranzacțiile ex-cupon, dobânda acumulată este negativă:

$$\text{Dobânda_acumulată_negativă (\%)} = - \text{Rata_cupon (\%)} \times \frac{\text{Numar_zile_ramase}}{\text{Numar_zile_an}}$$

unde:

Numar_zile_acumulate = numărul de zile începând cu data emisiunii sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data decontării tranzacției, exclusiv;

Numar_zile_ramase = numărul de zile ramase din cuponul normal sau scurt curent, începând cu data decontării tranzacției, inclusiv, până la data cuponului respectiv, exclusiv;

Numar_zile_an = numărul de zile din an se determină astfel:

în cazul unui cupon normal, se calculează ca produs dintre numărul de zile din cuponul normal curent și numărul de cupoane care se plătesc pe an;

în cazul unui cupon scurt, se calculează ca produs dintre numărul de zile din cuponul normal teoretic în care se decontează tranzacția și numărul de cupoane care se plătesc pe an. Cuponul normal teoretic este delimitat de data de la care ar fi trebuit în mod normal să se acumuleze dobânda și data cuponului scurt respectiv.

Pentru cuponul lung:

Pentru tranzacțiile cum-cupon, dobânda acumulată este pozitivă:

în cazul în care decontarea tranzacției se efectuează în prima subperioadă a cuponului lung:

$$\text{Dobânda_acumulată_pozitivă (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \left[\frac{\text{zile_acumulate_}t_1}{T_1 \times \text{Nr_cupoane_an}} \right]$$

în cazul în care decontarea tranzacției se efectuează în a II-a subperioadă a cuponului lung:

$$\text{Dob_acumulată_pozitivă (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \left[\frac{t_1}{T_1 \times \text{Nr_cupoane_an}} + \frac{\text{zile_acumulate_}t_2}{T_2 \times \text{Nr_cupoane_an}} \right]$$

Pentru tranzacțiile ex-cupon, dobânda acumulată este negativă:

$$\text{Dobânda_acumulată_negativă (\%)} = - \text{Rata_cupon (\%)} \times \left[\frac{\text{zile_ramase_}t_2}{T_2 \times \text{Nr_cupoane_an}} \right]$$

unde:

t_1 = numărul de zile din prima subperioadă a cuponului lung, începând cu data de emisiune, inclusiv, până la data la care ar fi trebuit în mod normal să devină exigibilă plata primului cupon normal teoretic, exclusiv;

t_2 = numărul de zile din a II-a subperioadă a cuponului lung, începând cu data la care ar fi trebuit în mod normal să devină exigibilă plata primului cupon normal teoretic, inclusiv, până la data cuponului lung, exclusiv;

$(t_1 + t_2 = \text{numărul de zile din cuponul lung})$

$\text{zile_acumulate_}t_1$ = numărul de zile acumulate în prima subperioadă a cuponului lung, începând cu data de emisiune, inclusiv, până la data de decontare a tranzacției, exclusiv;

$\text{zile_acumulate_}t_2$ = numărul de zile acumulate în a II-a subperioadă a cuponului lung, începând cu data la care ar fi trebuit în mod normal să devină exigibilă plata primului cupon normal teoretic, inclusiv, până la data de decontare a tranzacției, exclusiv;

$\text{zile_ramase_}t_2$ = numărul de zile ramase din a II-a subperioadă a cuponului lung, începând cu data de decontare a tranzacției, inclusiv, până la data cuponului lung, exclusiv;

T_1 = numărul de zile din primul cupon normal teoretic corespunzător primei subperioade (t_1);

T_2 = numărul de zile din al II-lea cupon normal teoretic corespunzător celei de a II-a subperioade (t_2);

Nr_cupoane_an = numărul de cupoane pe an.

Precizia de calcul:

a) dobânda acumulată exprimată procentual se calculează și se afișează în sistemul de tranzacționare cu 6 zecimale, prin rotunjire aritmetică (valorile de la 5 inclusiv în sus se rotunjesc în plus);

b) dobânda acumulată exprimată în lei, aferentă unei obligațiuni, se calculează cu 4 zecimale, prin rotunjire aritmetică;

c) la determinarea valorii tranzacției, dobânda acumulată se aplică asupra întregului volum al tranzacției fără rotunjiri intermediare — rotunjirea se efectuează o singură dată, la valoarea finală a tranzacției, care se exprimă în lei cu 2 zecimale (bani), prin rotunjire aritmetică;

d) numărul de zecimale utilizat de BIM trebuie să corespundă celui aplicat în Sistemul Depozitarului Unic Central pentru instrumentul financiar respectiv; în cazul unei neconcordanțe constatate în procesul de reconciliere, prevalează precizia înregistrată în Sistemul Depozitarului Unic Central, iar BIM ajustează corespunzător parametrii de calcul, prin decizia Organului executiv BIM, cu notificarea Participanților.

2. Obligațiuni cu dobânda flotanta

Pentru cuponul normal și scurt

Pentru tranzacțiile cum-cupon, dobânda acumulată este pozitivă:

$$\text{Dobanda_acumulata_pozitiva (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \frac{\text{Numar_zile_acumulate}}{360}$$

Pentru tranzacțiile ex-cupon, dobânda acumulată este negativă:

$$\text{Dobanda_acumulata_negativa (\%)} = - \text{Rata_cupon (\%)} \times \frac{\text{Numar_zile_ramase}}{360}$$

unde:

Numar_zile_acumulate = numărul de zile începând cu data emisiunii sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data decontării tranzacției, exclusiv;

Numar_zile_ramase = numărul de zile rămase din cuponul normal sau scurt curent, începând cu data decontării tranzacției, inclusiv, până la data cuponului respectiv, exclusiv;

Pentru cuponul lung

Pentru tranzacțiile cum-cupon, dobânda acumulată este pozitivă:

în cazul în care decontarea tranzacției se efectuează în prima subperioadă a cuponului lung:

$$\text{Dobanda_acumulata_pozitiva (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \left[\frac{\text{zile_acumulate_}t_1}{360} \right]$$

în cazul în care decontarea tranzacției se efectuează în a II-a subperioadă a cuponului lung:

$$\text{Dobanda_acumulata_pozitiva (\%)} = \text{Rata_cupon (\%)} \times \left[\frac{t_1}{360} + \frac{\text{zile_acumulate_}t_2}{360} \right]$$

Pentru tranzacțiile ex-cupon, dobânda acumulată este negativă:

$$\text{Dobanda_acumulata_negativa (\%)} = - \text{Rata_cupon (\%)} \times \left[\frac{\text{zile_ramase_}t_2}{360} \right]$$

unde:

t_1 = numărul de zile din prima subperioada a cuponului lung, începând cu data de emisiune, inclusiv, până la data la care ar fi trebuit în mod normal să devină exigibilă plata primului cupon normal teoretic, exclusiv;

t_2 = numărul de zile din a II-a subperioada a cuponului lung, începând cu data la care ar fi trebuit în mod normal să devină exigibilă plata primului cupon normal teoretic, inclusiv, până la data cuponului lung, exclusiv;

$(t_1 + t_2)$ = numărul de zile din cuponul lung)

$zile_acumulate_t_1$ = numărul de zile acumulate în prima subperioada a cuponului lung, începând cu data de emisiune, inclusiv, până la data de decontare a tranzacției, exclusiv;

$zile_acumulate_t_2$ = numărul de zile acumulate în a II-a subperioada a cuponului lung, începând cu data la care ar fi trebuit în mod normal să devină exigibilă plata primului cupon normal teoretic, inclusiv, până la data de decontare a tranzacției, exclusiv;

$zile_ramase_t_2$ = numărul de zile ramase din a II-a subperioada a cuponului lung, începând cu data de decontare a tranzacției, inclusiv, până la data cuponului cuponului lung, exclusiv.

c) *Valoarea tranzacției*

Valoarea unei tranzacții cu obligațiuni (VT) încheiată pe baza pretului net se determină astfel:

$$VT (lei) = \{ [Pret_net (\%) + Dobanda_acumulata (\%)] / 100 \} \times Principalul (lei) \times Numar_obligatiuni$$

unde:

$Dobanda_acumulata$ = dobândă acumulată pozitivă, în cazul tranzacțiilor cum-cupon, sau dobândă acumulată negativă, în cazul tranzacțiilor ex-cupon.

Valoarea unei tranzacții cu obligațiuni (VT) încheiată pe baza pretului brut se determină astfel:

$$VT (lei) = [Pret_brut (\%) / 100] \times Principalul (lei) \times Numar_obligatiuni$$

ANEXA NR. 8

TRANZACTIONAREA VALORILOR MOBILIARE DE STAT

A. Convenții și formule de calcul pentru valori mobiliare de stat

a) *Formule de calcul standard pentru valori mobiliare de stat*

La calcularea dobânzii acumulate și a prețurilor aferente obligațiunilor de stat se utilizează convenția de calcul stabilită în condițiile emiterii de către Ministerul Finanțelor și înregistrată în Sistemul Depozitarului Unic Central, de regulă Act/365 (numărul de zile efectiv scurse raportat la 365 de zile).

Dobânda acumulată corespunzătoare tranzacțiilor cu obligațiuni de stat se determină astfel:

$$\text{Dobândă_acumulată (\%)} = \text{Rata_dobânzii (\%)} \times \text{Nr_zile_acumulate} / 365$$

$$\text{Dobândă_acumulată (lei)} = \text{Valoare_nominală (lei)} \times \text{Rata_dobânzii (\%)} / 100 \times \text{Nr_zile_acumulate} / 365$$

unde:

Rata_dobânzii = rata anuală a dobânzii stabilită pentru cuponul respectiv (rata fixă) sau rata anuală variabilă a dobânzii plus marja stabilită la licitație, în cazul obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă;

Nr_zile_acumulate = numărul de zile scurse de la data emisiunii sau data cuponului precedent, inclusiv, până la data decontărilor, exclusiv.

Mărimea cuponului aferent unei perioade de cupon se determină astfel:

$$C \text{ (lei)} = \text{Valoare_nominală (lei)} \times \text{Rata_dobânzii (\%)} / 100 \times t / 365$$

unde t = perioada cuponului, exprimată în zile, cuprinsă între data emiterii și data plății primului cupon sau între data plății cuponului precedent și data plății cuponului curent.

Valoarea unei tranzacții cu obligațiuni de stat încheiate pe baza prețului brut se determină astfel:

$$VT \text{ (lei)} = [\text{Preț_brut (\%)} / 100] \times \text{Valoare_nominală (lei)} \times \text{Nr_titluri}$$

Prețul net, determinat ca diferență dintre prețul brut și dobânda acumulată, se utilizează în scop informativ, pentru raportări și pentru calculul randamentului.

Precizia de calcul:

- a) dobânda acumulată exprimată procentual se calculează și se afișează în sistemul de tranzacționare cu 6 zecimale, prin rotunjire aritmetică (valorile de la 5 inclusiv în sus se rotunjesc în plus);
- b) dobânda acumulată exprimată în lei, aferentă unei obligațiuni, se calculează cu 4 zecimale, prin rotunjire aritmetică;
- c) la determinarea valorii tranzacției, dobânda acumulată se aplică asupra întregului volum al tranzacției fără rotunjiri intermediare — rotunjirea se efectuează o singură dată, la valoarea finală a tranzacției, care se exprimă în lei cu 2 zecimale (bani), prin rotunjire aritmetică;
- d) numărul de zecimale utilizat de BIM trebuie să corespundă celui aplicat în Sistemul Depozitarului Unic Central pentru instrumentul financiar respectiv; în cazul unei neconcordanțe constatate în procesul de reconciliere, prevalează precizia înregistrată în Sistemul Depozitarului Unic Central, iar BIM ajustează corespunzător parametrii de calcul, prin decizia Organului executiv BIM, cu notificarea Participanților.